

## **Aula 04**

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -  
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:  
**Antonio Daud**

16 de Janeiro de 2026

## Índice

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Término de Contrato de Trabalho .....                             | 3   |
| 2) Aviso Prévio .....                                                | 16  |
| 3) Estabilidades e Garantias Provisórias de Emprego .....            | 22  |
| 4) Procedimentos Rescisórios .....                                   | 32  |
| 5) Questões Comentadas - Término de Contrato de Trabalho - TRT ..... | 47  |
| 6) Lista de Questões - Término de Contrato de Trabalho - TRT .....   | 131 |



## TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO

Após termos estudados o momento inicial do contrato de trabalho, sua caracterização, alterações, suspensão e interrupção, veremos nesta aula seu o término.

Passaremos agora a estudar cada uma das possibilidades de rescisão contratual.

### Dispensa sem justa causa

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A **dispensa sem justa causa** também é chamada de **dispensa injusta**, **dispensa imotivada**, **dispensa desmotivada** e **demissão imotivada**, pois o empregado não deu causa à extinção contratual.

Como a dispensa sem justa causa confronta o princípio da continuidade da relação de emprego o empregado demitido faz jus a saldo de salário (dias trabalhados no mês da saída), férias (inclusive proporcionais), 13º salário (proporcional), indenização do FGTS (multa rescisória de 40%) e requerimento de Seguro-Desemprego<sup>1</sup>.

Além disso, o empregador deve conceder aviso-prévio ao empregado. Não o fazendo, deverá indenizar o aviso.

Neste momento da aula é oportuno mencionar uma situação que pode vir a ser exigida em provas: é a dispensa discriminatória de empregado portador de doença grave. Este é o objeto da Súmula 443, editada em setembro de 2012:

SUM-443 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato o empregado tem direito à reintegração no emprego.

Esta Súmula vem a consolidar entendimento do TST sobre o viés discriminatório da demissão que se fundamenta no fato de o empregado ter AIDS. Assim, salvo havendo motivo que justifique a demissão, esta será considerada arbitrária.

### Pedido de demissão

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

O empregado tem o direito de pôr fim ao pacto empregatício sem que seja necessário motivo para tanto, e esta decisão configura o pedido de demissão.

Nesta modalidade de extinção do contrato o empregado fará jus a saldo de salário (dias trabalhados no mês da saída), férias (inclusive proporcionais) e 13º salário (proporcional).

<sup>1</sup>O detalhamento dos assuntos férias, FGTS, Seguro-Desemprego (SD) e aviso-prévio terão lugar em tópicos específicos deste curso, quando aplicáveis.



Como foi do empregado a iniciativa do término do contrato, **não** é cabível direito a aviso-prévio: pelo contrário, é ele que deve conceder o aviso ao empregador. Não o fazendo, deverá indenizá-lo<sup>2</sup>.

No pedido de demissão, da mesma forma, **não** será cabível indenização do FGTS (multa rescisória de 40%) e nem requerimento de Seguro-Desemprego.

## Dispensa com justa causa

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Na dispensa com justa causa, também conhecida como **despedida motivada por justa causa obreira**, **dispensa por justa causa** ou simplesmente **justa causa**, o empregado praticou conduta tipificada pela CLT como motivadora de sua demissão.

Vamos ler o artigo 482 da CLT, que enumera as circunstâncias ensejadoras da demissão por justa causa.



Estudem as alíneas do artigo 482 da CLT com atenção redobrada, pois eles são exigidos em provas de concurso com grande frequência!

CLT, art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

a) ato de **improbidade**;

Ato de **improbidade** é conduta faltosa do empregado que age de modo **contrário à lei**.

b) **incontinência de conduta** ou mau procedimento;

Tanto a **incontinência de conduta** quando o mau procedimento tipificam comportamento do empregado contrário às regras socialmente admitidas.

A diferença entre as expressões é que **incontinência de conduta** se relaciona a comportamento incompatível com a **moral sexual**, enquanto o mau procedimento atinge as outras dimensões da moral (que não a sexual); exemplo: destruir propositalmente equipamento da empresa.

Neste contexto, o assédio sexual, quando praticado por um trabalhador em relação a outro, pode ser enquadrado no inciso em estudo<sup>3</sup>, especificamente como incontinência de conduta.

c) **negociação habitual** por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir **ato de concorrência** à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for **prejudicial ao serviço**;

<sup>2</sup> Falaremos sobre estas regras, de modo aprofundado, no tópico "Aviso Prévio".

<sup>3</sup> Neste sentido, NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio Moral. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 116.

Assim como na alínea anterior, aqui também é possível enxergar duas condutas distintas: a negociação habitual no local de trabalho e a concorrência com o empregador.

Na negociação habitual no local de trabalho o empregado comercializa produtos ou serviços por conta própria na empresa, quando deveria estar exercendo as atividades para as quais foi contratado.

Já a concorrência com o empregador caracteriza-se pela comercialização dos mesmos produtos e serviços objetos da atividade empresarial do empregador. É a concorrência desleal.

d) **condenação criminal** do empregado, passada em julgado, caso **não** tenha havido suspensão da execução da pena;

Caso o empregado seja condenado e tenha que cumprir a pena **não** será possível a ele cumprir sua principal atribuição decorrente do contrato de trabalho: prestar os serviços.

Nestes casos, poderá o empregador pôr fim ao contrato por justa causa.

Atente-se para o fato de que esta possibilidade **não** se confunde com a prisão provisória, que é motivo de suspensão contratual, e não demissão com justa causa.

Como destacado no inciso, a justa causa será cabível “caso **não** tenha havido suspensão da execução da pena”.

e) **desídia** no desempenho das respectivas funções;

Conforme definido por Valentin Carrion<sup>4</sup>,

“A desídia é falta culposa, e não dolosa, ligada à negligência; costuma-se caracterizar pela prática ou omissão de vários atos (comparecimento impontual, ausências, produção imperfeita); excepcionalmente poderá estar configurada em um só ato culposo muito grave (...)”

f) **embriaguez habitual** ou em serviço;

Este inciso reuniu duas situações distintas: se a embriaguez se dá em serviço, basta uma ocorrência para justificar a justa causa. Entretanto, caso não seja no local de serviço, exige-se a habitualidade da conduta e, também, que este fato cause efeitos negativos no ambiente de trabalho.

A doutrina<sup>5</sup> entende que o inciso é aplicável à embriaguez alcoólica e também pelo uso de tóxicos e entorpecentes. Há decisões judiciais interpretando o alcoolismo como doença, e neste sentido não caberia a demissão com justa causa, e sim busca de tratamento médico.

g) **violação de segredo** da empresa;

Esta alínea tipifica os casos em que o empregado, indevidamente, repassa a terceiros informações confidenciais da empresa.

<sup>4</sup> CARRION, Valentin. Op. cit., p. 449.

<sup>5</sup> Neste sentido, CARRION, Valentin. Op. cit., p. 449.



h) ato de **indisciplina** ou de **insubordinação**;

**Indisciplina** se relaciona ao descumprimento de ordens **gerais**, enquanto a **insubordinação** diz respeito ao descumprimento de ordens **individuais**.

i) **abandono de emprego**;

O **abandono de emprego** pode ser caracterizado<sup>6</sup> como “o decurso de um período determinado de ausência ao serviço (elemento objetivo) e a intenção manifesta do empregado em romper o contrato (elemento subjetivo)”.

Quanto ao elemento objetivo (decurso de prazo) a doutrina tem utilizado o lapso temporal de 30 dias, com fundamento no artigo 472, § 1º da CLT e na Súmula 32 do TST:

CLT, art. 472, § 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.

SUM-32 ABANDONO DE EMPREGO

Presume-se o **abandono de emprego** se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

j) **ato lesivo da honra** ou da boa fama praticado no serviço **contra qualquer pessoa**, ou **ofensas físicas**, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

Esta tipificação da justa causa tem relação com os crimes contra a honra (difamação, injúria e calúnia) e com as ofensas físicas, ambas praticadas no ambiente laboral (local em que o empregado esteja submetido ao poder empregatício).

Percebam que a alínea traz uma importante ressalva: a **legítima defesa** descaracteriza a conduta como motivo para a justa causa.

k) **ato lesivo da honra** ou da boa fama ou **ofensas físicas** praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

Esta alínea é bastante semelhante à anterior, com a diferença de que se aplica aos casos em que o ato lesivo à honra ou ofensa física é praticado contra o empregador e superiores hierárquicos.

Além disso, é importante frisar que na alínea anterior a lei destacou a necessidade de a conduta ter sido praticada no ambiente “no serviço”, que, como vimos, pode ser estendida não só ao estabelecimento em si, mas também aos locais onde haja poder empregatício.

<sup>6</sup> NASCIMENTO, Amauri Mascaro, loc. cit.



l) prática constante de **jogos de azar**.

Aqui a lei exige a habitualidade da prática dos jogos de azar (apostas em corridas de cavalos, jogos de cartas, jogo do bicho, etc.) durante o horário de trabalho.

A reforma trabalhista criou uma nova hipótese de dispensa com justa causa:

m) **perda da habilitação** ou dos **requisitos estabelecidos em lei** para o exercício da profissão, em decorrência de **conduta dolosa** do empregado.

Trata-se, por exemplo, da situação em que o motorista que perde sua habilitação, do advogado que tem seu registro cassado na OAB ou do médico que tem cassado seu registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, em todos os casos mediante conduta dolosa.

CLT, art. 482, parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de **atos atentatórios à segurança nacional**.

A doutrina majoritária, que inclui Mauricio Godinho Delgado<sup>7</sup>, entende que este dispositivo não foi recepcionado pela CF/88 tendo em vista que afronta alguns princípios, entre eles os do juiz natural e do devido processo legal.

#### ➤ **Verbas devidas no caso de demissão por justa causa**

Nesta hipótese, serão devidas ao empregado apenas as seguintes verbas:

- ✓ saldo de salário;
- ✓ férias, exceto proporcionais;

#### ➤ **Outras infrações do empregado que ensejam justa causa**

O artigo 482 da CLT, que acabamos de estudar, costuma ser muito exigido em provas.

Estas hipóteses que veremos agora, que não constam do citado artigo, não têm sido exigidas com tanta frequência em concursos, mas é interessante dar uma rápida olhada nelas.

A primeira falta a ser mencionada é a recusa injustificada à utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI):

CLT, art. 158 - Cabe aos empregados:

I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, (...)

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: (...)

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

<sup>7</sup> DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., pág. 1241.



Neste contexto é relevante lembrarmos os critérios objetivos, subjetivos e circunstanciais (especialmente a gradação/proporcionalidade) para aplicação das penalidades no direito do trabalho, pois não será qualquer recusa a uso de EPI que justificará a demissão por justa causa do empregado.

Se, por exemplo, o trabalhador é surpreendido pela chefia imediata, uma única vez, sem capacete em local da obra que não oferece risco de queda de materiais, seria duvidosa a demissão com base no artigo 158 da CLT.

Entretanto, caso o mesmo empregado esteja pintando a fachada do prédio (em andaime) sem utilizar o cinto de segurança tipo pára-quedista, contrariando ordem de serviço emitida neste sentido, aí sim estamos diante de situação muito mais grave, que poderia trazer consequências sérias à saúde e integridade do empregado faltoso<sup>8</sup>.

Em relação aos **bancários**, existia previsão na CLT de demissão por justa causa se este empregado fosse contumaz em não pagar suas dívidas:

~~CLT, art. 508 – Considera-se justa causa, para efeito de rescisão de contrato de trabalho do empregado bancário, a falta contumaz de pagamento de dívidas legalmente exigíveis.~~

No final de 2010 este artigo foi **revogado** pela Lei 12.347/10 (por isso coloquei a redação do artigo tachada), então esta possibilidade não mais existe em nosso ordenamento jurídico.

## Rescisão indireta

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Na extinção do contrato de trabalho chamada de **rescisão indireta** o empregador é que comete falta grave, sendo esta modalidade reconhecida na Justiça do Trabalho.

Desta forma, percebam que o empregado deve entrar com ação na Justiça contra o empregador, e é o Poder Judiciário que decidirá sobre o cabimento da rescisão indireta.

Passemos então aos comentários sobre as previsões celetistas da rescisão indireta:

CLT, art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos<sup>9</sup> por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;

Esta alínea reúne várias possibilidades.

A primeira situação diz respeito à limitação física do empregado, que deve ser respeitada sob pena de causar-lhe (ou agravar) problemas como, por exemplo, a lombalgia.

Há previsão objetiva na CLT sobre **limitação de força muscular**, o que, inclusive, tem sido exigido em provas de Segurança e Saúde no Trabalho:

<sup>8</sup> Não entraremos em maiores detalhes sobre o uso (e falta) de EPI, pois este assunto se insere no escopo do Curso de Segurança e Saúde no Trabalho p/ AFT, também de minha autoria no site Estratégia Concursos.

<sup>9</sup> Lembrando que defeso é sinônimo de proibido.



CLT, art. 198 - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.

CLT, art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

A alínea “a” também cita os serviços **defesos por lei**, que seria o caso de o empregador, indevidamente, exigir que o empregado praticasse atos ilegais (como a venda de produtos sabidamente objeto de contrabando).

Por fim, a alínea cita os atos **contrários aos bons costumes** ou **alheios ao contrato**.

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com **rigor excessivo**;

Aqui pode ser enquadrado o **assédio moral**, quando o empregador se excede no uso de seus poderes.

c) correr perigo manifesto de mal considerável;

O conceito de **perigo manifesto de mal considerável** pode ser relacionado às condições (indevidas) de Segurança e Saúde no Trabalho.

d) **não** cumprir o empregador as obrigações do contrato;

A principal obrigação do empregador é o pagamento de salário, e o atraso frequente no pagamento é o exemplo doutrinário comum na caracterização desta alínea “d”.

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, **ato lesivo da honra e boa fama**;

Os **atos lesivos da honra e boa fama** – que podem atingir tanto o empregado quanto pessoas de sua família - se relacionam à **calúnia, difamação e injúria** (crimes contra a honra tipificados no Código Penal).

É de se destacar que o **assédio sexual** praticado pelo empregador contra o empregado é enquadrado nesta alínea da CLT<sup>10</sup> como motivadora da rescisão indireta<sup>11</sup>.

f) o empregador ou seus prepostos **ofenderem-no fisicamente**, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

Nesta alínea trata-se de ofensas físicas, em complemento à alínea anterior, que envolve ofensas morais. Aqui também a ofensa pode ser cometida pelo empregador ou seus prepostos.

A exceção é feita nos casos de **legítima defesa**, que afasta a hipótese de rescisão indireta.

<sup>10</sup> Neste sentido, NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Op. cit., p. 118.

<sup>11</sup> O assédio provocado pelo empregador (ou seu preposto) contra o empregado pode dar causa à rescisão indireta (CLT, art. 483, e); se o assédio foi provocado por outro empregado será o caso de demissão por justa causa do assediador (CLT, art. 482, b).



g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a **afetar sensivelmente a importância dos salários**.

Esta alínea se aplica nos casos em que o empregado receba salário variável (por peça ou tarefa).

### ➤ **Verbas devidas na rescisão indireta**

Nesta hipótese, serão devidos ao empregado as seguintes verbas e direitos:

- ✓ saldo de salário;
- ✓ 13º proporcional;
- ✓ férias, inclusive proporcionais;
- ✓ aviso prévio;
- ✓ multa de 40% do FGTS (e seu saque); e
- ✓ seguro desemprego (guias fornecidas pelo empregador).

## Culpa recíproca

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A extinção do contrato de trabalho por **culpa recíproca** ocorre quando tanto empregador quanto empregado dão causa à extinção do contrato, ou seja, ambas as partes praticam condutas ensejadoras da rescisão.

Assim como na rescisão indireta, esta modalidade de extinção contratual envolve decisão judicial que reconheça a culpa recíproca.

Como a culpa recíproca subentende culpa de ambas as partes, a Lei do FGTS prevê indenização de apenas metade do valor devido no caso de demissão sem justa causa:

Lei 8.036/90, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por **culpa recíproca** ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º [40%] será de 20 (vinte) por cento.

Em relação à culpa recíproca é importante também lembrar a disposição constante da Súmula 14 do TST:

#### SUM-14 CULPA RECÍPROCA

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484<sup>12</sup> da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

Neste caso, autoriza-se o **saque do FGTS**, mas não há direito ao seguro-desemprego.

## Rescisão por acordo

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A CLT, após a Lei 13.467, de julho de 2017, passou a prever uma nova modalidade de término do contrato de trabalho: rescisão do contrato de trabalho de **comum acordo** entre empregado e empregador, o chamado “distrato”.

<sup>12</sup> A Súmula faz remissão ao artigo 484 da CLT, que trata da antiga indenização por tempo de serviço que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Nesta modalidade, tanto empregado quanto empregador desejam pôr fim ao contrato.

Quanto às verbas rescisórias devidas, há pagamento de **metade** do aviso prévio, se indenizado, e da multa compensatória do FGTS. Em relação a esta multa, como em geral ela é de 40%, metade dela resulta em uma multa de 20% na rescisão por acordo.

As demais verbas (13º e férias, inclusive proporcionais) são devidas na integralidade:

CLT, art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

I - **por metade**:

a) o **aviso prévio**, se indenizado; e

b) a **indenização** sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

Nesta modalidade o empregado **não** tem direito ao Seguro-Desemprego (já que o desemprego não é "involuntário"), mas **pode sacar** até **80% dos depósitos** no **FGTS**:

CLT, art. 484-A, § 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo **não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego**.

Para não confundirmos com as verbas devidas na culpa recíproca, segue um quadro esquemático:



| Parcelas devidas               | Extinção por acordo        | Culpa recíproca |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Aviso prévio                   | Se indenizado: pela metade | Pela metade     |
| Multa rescisória <sup>13</sup> | Pela metade                | Pela metade     |
| Férias proporcionais           | Integralmente              | Pela metade     |

<sup>13</sup> Lei 8.036, art. 18, § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

|                             |                       |               |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 13º proporcional            | Integralmente         | Pela metade   |
| Férias simples e vencidas   | Integralmente         | Integralmente |
| Saque do FGTS <sup>14</sup> | Até 80% dos depósitos | Integralmente |
| Seguro-Desemprego           | Não recebe            | Não recebe    |

## Término de contratos a termo

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Aprendemos que, em regra, no direito do trabalho os contratos possuem indeterminação de prazo, mas que existe também previsão legal de contratos a prazo determinados.

Para estudar o término dos contratos a prazo determinado vamos dividir a extinção em 2 situações distintas: extinção normal do contrato e extinção antecipada.

### ➤ Extinção normal

A extinção normal do contrato a termo se dá pelo atingimento de seu termo prefixado, como, por exemplo, os contratos de experiência.

Relembrando o artigo da CLT que prevê as hipóteses autorizativas de determinação de prazo:

CLT, art. 443, § 2º - O contrato por prazo **determinado** só será válido em se tratando:

- a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a **predeterminação do prazo**;
- b) de atividades empresariais de **caráter transitório**;
- c) de **contrato de experiência**.

Assim, quando um contrato a prazo determinado extingue-se pelo atingimento de seu termo, o empregado não fará jus a indenização ou aviso prévio, mas apenas a saldo de salário, férias proporcionais (e vencidas, claro) e 13º salário proporcional.

### ➤ Extinção antecipada

Caso ocorra extinção antecipada por iniciativa do empregador serão devidos, além de saldo de salário, férias proporcionais (e vencidas, claro) e 13º salário proporcional, também a indenização prevista no artigo 479 da CLT:

CLT, art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.

Além disso, nestes casos o empregador deverá depositar a multa de 40% do FGTS e o empregado poderá sacar os valores existentes em sua conta vinculada.

<sup>14</sup> Nas hipóteses listadas na Lei 8.036, art. 20



Em contrapartida, caso ocorra extinção antecipada por iniciativa do empregado este é que deverá indenizar o empregador, conforme previsão do artigo 480 da CLT:

CLT, art. 480 - Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.

§ 1º - A indenização, porém, **não** poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.

Deste dispositivo podemos destacar que a indenização está vinculada aos prejuízos que o empregador sofrer em decorrência desta antecipação do término do contrato (o artigo fala em “prejuízos que desse fato lhe resultarem”), e esta indenização não poderá ser superior à metade da remuneração a que o demissionário teria direito até o termo do contrato.

Existe previsão legal de que contratos a prazo determinado (como o contrato de experiência, por exemplo) possuam cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada.

Caso o contrato a termo possua tal cláusula, a CLT prevê que deverão ser aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado:

CLT, art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os **princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado**.

Nestes casos (havendo esta cláusula no contrato a termo), então, a rescisão antecipada por iniciativa do empregador obrigará este a conceder **aviso prévio** ao empregado. O mesmo se aplica ao empregado, que deverá, nestas circunstâncias, conceder aviso prévio ao seu empregador. Voltaremos a falar acerca disto no tópico sobre “Aviso prévio”.

## Programa de Demissão Voluntária – PDV

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Algumas empresas apresentam aos seus empregados proposta de valor que os incentive a desligar-se da empresa, fato este conhecido como “Programa de Demissão Voluntária”, “Programa de Incentivo à Demissão Voluntária” ou ainda “Plano de Incentivo à Demissão Voluntária”. Este procedimento também é conhecido pela sigla **PDV**.

A CLT, após a Lei 13.467 (reforma trabalhista), regulamentou o término do contrato de trabalho por meio da adesão a um PDV, como uma espécie de extinção por acordo (CLT, art. 484-A), em que empregado manifesta o interesse em pôr fim ao vínculo de emprego, ante um incentivo oferecido pelo empregador (quantia em dinheiro, viagem, treinamentos pagos ou outros benefícios diversos). Portanto, ambos desejam extinguir o vínculo empregatício.



Antes de avançar, é preciso destacar que os PDVs/PDIs podem ou não ser negociados perante o sindicato (por meio de ACT/CCT).

Caso sejam objeto de previsão em ACT/CCT, a adesão do empregado ao Plano de Demissão, nessa condição, representa, como regra geral, **quitação plena e irrevogável** dos direitos decorrentes da relação empregatícia:

CLT, art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa **individual, plúrima** ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja **quitação plena e irrevogável** dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

Dessa forma, um empregado que tenha aderido ao PDV/PDI previsto em ACT/CCT não poderá, posteriormente, reclamar perante a Justiça Trabalhista o pagamento de verbas trabalhistas, como poderia um outro empregado que não tenha aderido.



NEGOCIADO  
PREVALECE

Relembro, ainda, que os prêmios para incentivo à adesão ao PDV é um dos temas em que o “negociado prevalece sobre o legislado”:

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, **entre outros**, dispuserem sobre: (..)

XIV – **prêmios** de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em **programas de incentivo**;

Reparem, por fim, que, antes da reforma trabalhista, o TST já entendia que o valor oferecido ao empregado que decide aderir ao Programa **não** pode compensar as verbas trabalhistas devidas:

OJ-SDI1-356 PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). CRÉDITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS EM JUÍZO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE

Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decorrência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV).

Desta forma, o valor oferecido aos empregados que façam adesão do PDV (valor fixo ou percentual) **não** pode compensar as verbas rescisórias (saldo de salário, 13º salário proporcional, etc.), que também deverão ser pagas.

## Dispensa coletiva: equiparação com a dispensa individual

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

No intuito de conferir mais liberdade ao empregador, a CLT buscou equiparar a dispensa de um único empregado (dispensa individual) com a dispensa de vários empregados (dispensas plúrima e coletiva).

Antes da inclusão do art. 477-A no texto celetista, caso o empregador decidisse dispensar vários empregados de uma vez, deveria negociar previamente as condições com o sindicato obreiro. A partir de então, segundo o texto reformado da CLT, não há mais que se falar em autorização do sindicato ou de negociação coletiva:

CLT, art. 477-A. As **dispensas** imotivadas **individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se** para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.





Relativizando a equiparação criada pela reforma trabalhista, em junho de 2022, o STF passou a entender ser necessária a participação do sindicato nas dispensas em massa de trabalhadores. Para o STF, embora não se exija "autorização" do sindicato para tais dispensas, é necessário seu envolvimento, por meio de uma "intervenção sindical prévia". A tese firmada pelo STF foi a seguinte (RE 999435):

A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo.

## AVISO PRÉVIO

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Como os contratos de trabalho, em geral, possuem prazo indeterminado, institui-se o **aviso prévio** no Direito do Trabalho para que, quando uma das partes da relação de emprego decidir encerrar o vínculo, a outra parte possa ter um tempo razoável para adotar as medidas necessárias.

Caso a iniciativa da rescisão contratual seja do empregador, o aviso prévio permitirá ao empregado procurar novo emprego para seu sustento; caso seja do empregado, permitirá ao empregador buscar novo trabalhador para ocupar o posto que se tornará vago.

O termo **aviso prévio**, como ensina Amauri Mascaro Nascimento<sup>1</sup>, possui tríplice dimensão, como podemos ler abaixo:

“Aviso-prévio quer dizer comunicação que a parte que quer rescindir o contrato sem justa causa deve fazer à outra. Significa, também, o período durante o qual, após essa comunicação, o empregado ainda ficará trabalhando na empresa. Tem o sentido, finalmente, de pagamento em dinheiro (...).”

Existe previsão constitucional do aviso prévio, conforme podemos relembrar:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXI - **aviso prévio** proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

Com base neste comando constitucional foi promulgada, no final de 2011, a Lei 12.506, que definiu a proporcionalidade do aviso prévio, nos seguintes termos:

Lei 12.506/11, art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos **3 (três) dias por ano** de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Sobre o assunto, frise-se que a Lei 12.506/11 **não** se aplica a rescisões ocorridas anteriormente à sua vigência; este é o sentido da seguinte Súmula do TST, com redação de setembro de 2012:

SUM-441. AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE.

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

<sup>1</sup> NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 433.



Deste modo, podemos concluir que, de acordo com a CF/88 e Lei 12.506/11, o aviso prévio é de **no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias**.

Assim, precisamos ficar atentos quanto a uma previsão celetista (art. 487, inciso I) que é incompatível com a atual Constituição (coloquei o texto tachado):

CLT, art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:

I - ~~oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;~~

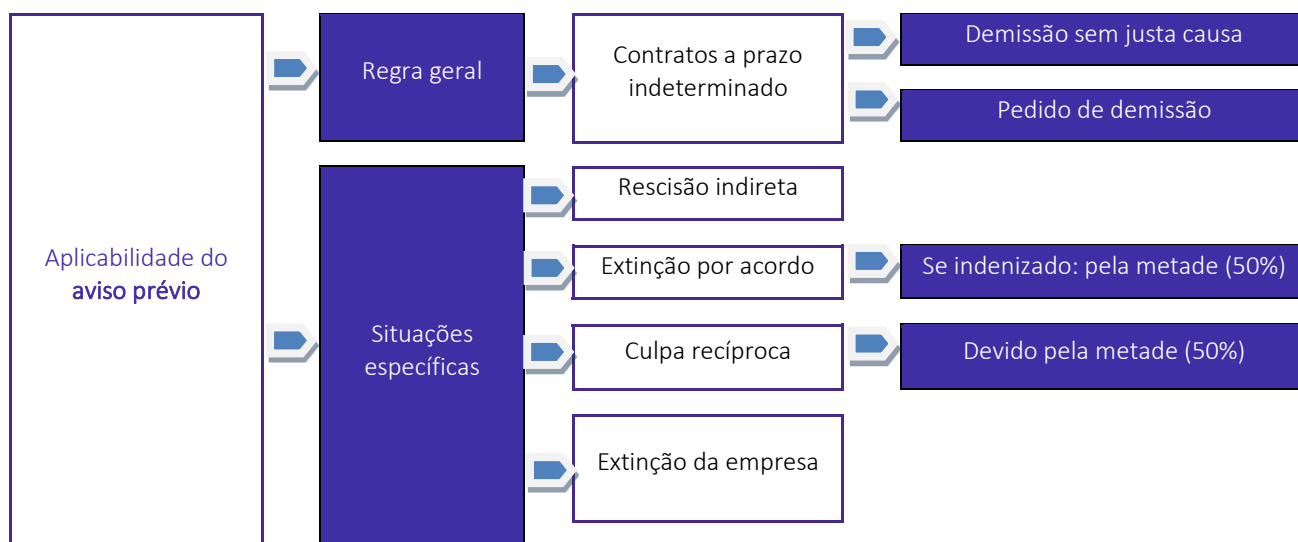
II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.

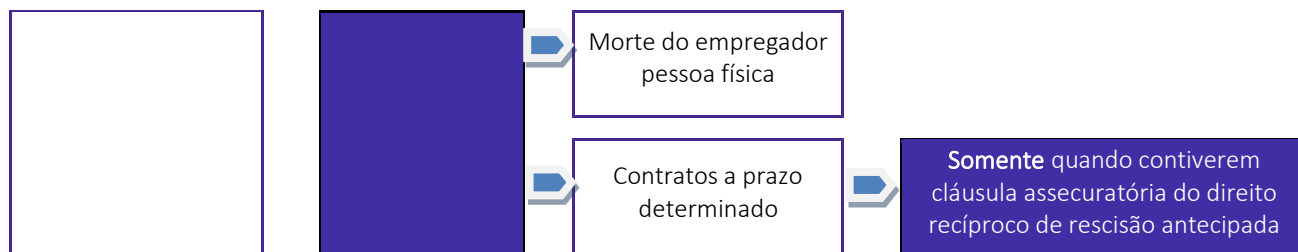
Esta hipótese prevista no inciso I (de oito dias de aviso), portanto, não foi recepcionada pela atual Constituição Federal.

O aviso prévio, portanto, deve ser concedido pela parte (empregador ou empregado) que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho.

Se a iniciativa é do empregador (dispensa sem justa causa), o aviso prévio é um direito do empregado. Se a iniciativa é do empregado (pedido de demissão), o aviso prévio passa a ser um dever deste.

Aprenderemos neste tópico as hipóteses de cabimento (ou não) do aviso prévio, e para termos uma noção geral da aplicabilidade deste instituto montei o quadro-resumo abaixo:





Passemos então à análise de cada uma destas situações.



### ➤ Cabimento e redução de jornada

Em regra, o aviso prévio é aplicável nos contratos por prazo indeterminado.

Sob a óptica do empregado, para que o aviso cumpra os seus fins (buscar novo emprego) deverá haver uma redução do labor prestado durante os 30 dias, de 2 formas: redução da jornada diária ou falta justificada de 7 dias corridos:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será **reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral**.

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso I, e **por 7 (sete) dias corridos**, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

Como aprendemos anteriormente, o citado inciso I do artigo 487 não foi recepcionado pela CF/88, então podemos reler este parágrafo único desconsiderando a previsão de 1 (um) dia de aviso:

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, (...) **por 7 (sete) dias corridos**, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

Assim, quando o empregador concede o aviso prévio, caberá **ao empregado** optar pela redução das 2 (duas) horas diárias ou pelos 7 (sete) dias corridos de falta ao serviço.

Percebam que estas regras se aplicam se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, ou seja, caso o empregado decida romper o vínculo não caberá a redução de jornada.

Além disso, frise-se que estas possibilidades **não** se cumulam: quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, ou reduz-se em 2 (duas) horas diárias ou pode-se faltar por 7 (sete) dias corridos.

**Não** se admite que o empregador deixe de reduzir a jornada (mesmo que pague as horas correspondentes) tendo em vista que o objetivo desta redução é permitir que o empregado busque novo emprego:

SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO



É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

E o que acontece se uma das partes decide encerrar o vínculo sem avisar a outra no prazo definido pela legislação?

Nestes casos haverá a indenização do aviso prévio:

CLT, art. 487, § 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

Assim, temos aviso-prévio **trabalhado** e aviso-prévio **indenizado**.

Outra hipótese de cabimento do aviso prévio é o **pedido de demissão**, caso em que o trabalhador é que concederá aviso prévio ao seu empregador (neste caso, portanto, a concessão do aviso é obrigação do empregado).

Caso o empregado decida romper o vínculo sem cumprir o aviso também há previsão de indenização:

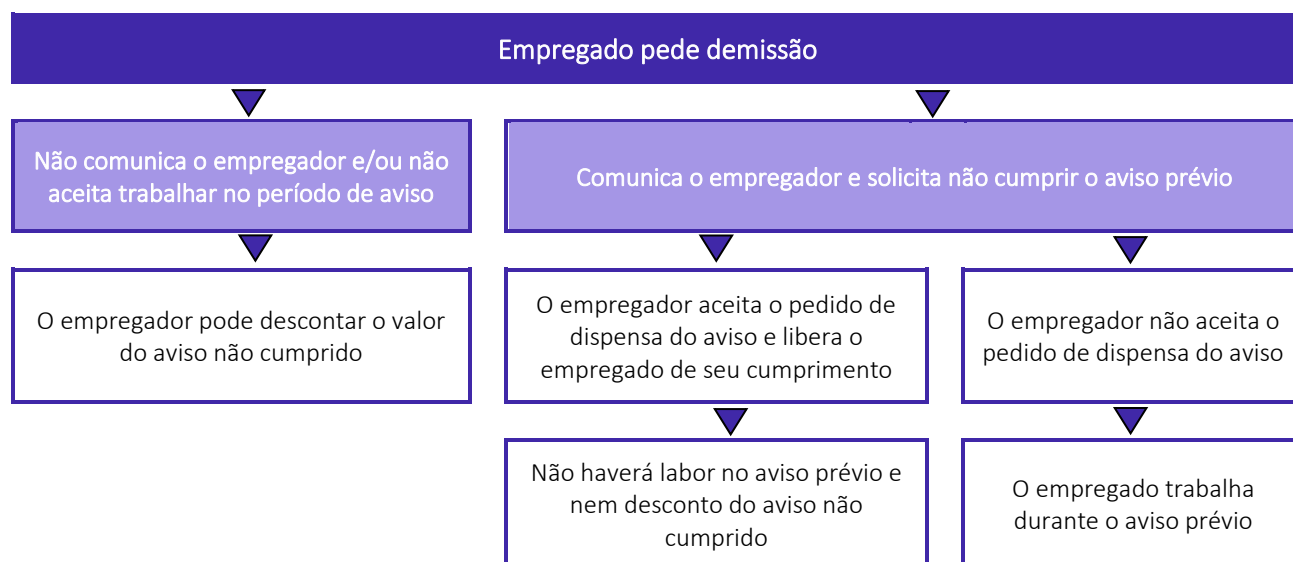
CLT, art. 487, § 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

Como aprendemos acima, as regras de redução de jornada se aplicam quando a rescisão tenha sido promovida pelo empregador, ou seja, caso o empregado decida romper o vínculo (pedido de demissão) **não** caberá a redução de 2 (duas) horas diárias ou falta ao serviço por 7 (sete) dias corridos durante o período de aviso.

E o empregador pode dispensar o empregado do cumprimento do aviso?

Sim, é possível, pois a dispensa do cumprimento do aviso por parte do empregador não se constitui em prejuízo.

Esquematizando as possibilidades do aviso prévio por iniciativa do empregado:



Outra situação em que aplicável o aviso prévio é a **culpa recíproca**, quando se verifica, judicialmente, que empregado e empregador praticaram atos passíveis de justificar a extinção do contrato. Esta modalidade demanda o reconhecimento das faltas pelo Poder Judiciário:

**SUM-14 CULPA RECÍPROCA**

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

Percebam que nesta modalidade o aviso (indenizado) será devido ao empregado **pela metade**, ou seja, 50%.

Além da culpa recíproca, o aviso prévio também é devido pela metade na nova **extinção por acordo**, caso este seja indenizado:

CLT, art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

I - **por metade**:

a) o **aviso prévio**, se indenizado; e

Falamos no início do tópico que o aviso prévio é aplicável nos contratos prazo indeterminado. Esta é uma regra geral, que possui uma exceção já explorada em concursos.

Relembrando o que já vimos nesta aula, existe previsão legal de que **contratos a prazo determinado** (como o contrato de experiência, por exemplo) possuam cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada.

Caso o contrato a termo possua tal cláusula, a CLT prevê que deverão ser aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado:

CLT, art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os **princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado**.

Deste modo, esta hipótese configura uma possibilidade excepcional de aplicação do instituto do aviso prévio em contratos a prazo determinado.

Aqui cabe trazer a Súmula 163 do TST, que consolida entendimento jurisprudencial sobre a aplicabilidade do aviso prévio em contratos de experiência:

**SUM-163 AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA**

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

Apenas reforçando: este verbete inclui o direito ao aviso prévio nos contratos de experiência (assim como nos demais contratos a termo) em que haja cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada.



Outra circunstância que se compatibiliza com a figura do aviso prévio é a **rescisão indireta**, estudada anteriormente.

CLT, art. 487, § 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.

Como dito antes, na extinção do contrato de trabalho chamada de **rescisão indireta** o empregador é que comete falta grave, sendo esta modalidade reconhecida na Justiça do Trabalho.

Nas situações em que há **extinção da empresa ou estabelecimento** a doutrina também confere ao empregado o direito às verbas rescisórias cabíveis na dispensa sem justa causa.

A Súmula 44 do TST também reconhece o direito do empregado ao aviso prévio:

#### SUM-44 AVISO PRÉVIO

A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

Tendo estudado as hipóteses de cabimento do aviso e suas condições, vamos falar um pouco sobre regras gerais deste instituto.

## A proporcionalidade da Lei 12.506/11

Como comentado no tópico anterior, foi promulgada, no final de 2011, a Lei 12.506, que definiu a proporcionalidade do aviso prévio, nos seguintes termos:

Lei 12.506/11, art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos **3 (três) dias por ano de serviço** prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

### ➤ Irretroatividade da proporcionalidade do aviso prévio

Os efeitos da proporcionalidade do aviso como regulada pela Lei 12.506/11 atingem períodos de aviso ocorridos anteriormente à publicação do referido diploma?

A **resposta é negativa**, como vimos da leitura da Súmula 441:

#### SUM-441. AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE.

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.



## ESTABILIDADES E GARANTIAS DE EMPREGO

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Em vários países, de que são exemplo a Itália e a Inglaterra, existem limitações quanto à livre dispensa do empregado. No Brasil, como vimos, é possível demitir o empregado sem a necessidade de motivo relevante (demissão sem justa causa).

Agora que já estudamos sobre os princípios do Direito do Trabalho, tipos de contrato, alteração e suspensão contratuais, é importante conhecermos as **restrições à extinção contratual** e sua conexão com o assunto que estudaremos neste tópico (estabilidade e garantias provisórias de emprego).

Neste contexto, é oportuno trazer à aula a previsão constitucional de lei complementar (ainda inexistente) que protegeria o empregado contra despedida arbitrária ou sem justa causa (é uma norma de eficácia limitada):

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

A par disto, podemos identificar em nossa legislação a estabilidade e as garantias provisórias de emprego, que representam limitações à possibilidade do empregador proceder a demissões sem justa causa.

Veremos inicialmente a estabilidade decenal (que, na verdade, foi substituída pelo regime do FGTS) e, também, as garantias provisórias de emprego, também conhecidas com estabilidades provisórias: da gestante, do dirigente sindical, do cipeiro, etc.

Vamos lá!

### ➤ Estabilidade decenal

A Constituição Federal de 1988 tornou obrigatório o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os empregados regidos pela CLT.

Antes do FGTS ser obrigatório os empregados celetistas adquiriam a **estabilidade decenal**, ou seja, após 10 anos de serviços prestados à mesma empresa ele não poderia ser demitido sem justa causa:

CLT, art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.

Este é, portanto, um tipo de estabilidade que somente foi alcançada pelos empregados celetistas que já possuíam mais de 10 anos de serviço na mesma empresa quando da promulgação da CF/88. Dado o lapso temporal já transcorrido, hoje são poucos os empregados nesta situação.

### ➤ Gestante

A garantia de emprego da gestante encontra-se prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT:



ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, **desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.**

A garantia de emprego da gestante existe para proteger o nascituro, e por isto a demissão indevida da gestante lhe assegura a reintegração ou indenização (a medida adequada depende do momento em que proferida a decisão judicial).

Estes efeitos podem ser mais bem entendidos com a leitura dos itens I e II da Súmula 244 do TST:

**SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA**

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não** afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Além disso, a Súmula 244 possui, ainda, o item III, que foi alterado em 2012, estendendo tal direito às **contratadas por prazo determinado** (incluindo o contrato de experiência) <sup>1</sup>:

Antes de prosseguir, é importante destacar que, em outubro de 2018, o **STF** confirmou<sup>2</sup> o teor da SUM-244 do TST e, ainda, **fixou tese**, com repercussão geral reconhecida, de que basta que a gravidez seja anterior à dispensa, pouco importando se o empregador tinha ou não ciência do estado gravídico da empregada quando de sua dispensa:

A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), somente exige a **anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa**.

Avançando um pouco mais, relembro que, nos casos em que ocorre aborto, **não** podemos falar em garantia de emprego, mas apenas em interrupção de contrato de trabalho por duas semanas<sup>3</sup>.

No contexto de tais interpretações jurisprudenciais, em 2013, por meio da Lei 12.812/13, foi incluído na CLT o seguinte artigo:

CLT, art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à

<sup>1</sup> O que foi confirmado no ano de 2025, por meio da tese fixada no tema 163 do TST.

<sup>2</sup> RE 629053. 10/10/2018

<sup>3</sup> CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.



empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Na sequência, em novembro de 2017, por meio da Lei 13.509, foi inserido o dispositivo abaixo, estendendo a garantia provisória à(ao) empregada(o) que obtenha guarda judicial para fins de adoção:

CLT, art. 391-A, parágrafo único. O disposto no caput deste **artigo aplica-se** ao empregado **adotante** ao qual tenha sido concedida **guarda provisória** para fins de adoção.

Antes da Lei 13.509, faziam jus à estabilidade apenas as mães “de sangue” (que “gestaram” a criança). Com a mudança promovida, tanto as mães gestantes quanto os(as) empregados(as) que adotarem passam a ter direito à estabilidade. Reparem que a Lei nada menciona a respeito da duração da estabilidade para os adotantes, já que a contagem do prazo de 5 meses se dá com o parto, o que faz mais sentido para a estabilidade da gestante.

Por fim, tratando-se de **trabalhadoras temporárias** (isto é, cujo vínculo é regido pela Lei 6.019/1974), tem prevalecido no TST a tese de que **não** há direito à estabilidade provisória.

Tal entendimento decorre da comparação vínculo temporário com o da empregada admitida por contrato por prazo determinado, uma vez que “no contrato de experiência, existe a expectativa legítima por um contrato por prazo indeterminado. No contrato temporário, ocorre hipótese diversa – não há perspectiva de indeterminação de prazo”. Assim, o TST fixou a seguinte tese vinculante<sup>4</sup>:

**Não se aplica às empregadas temporárias a garantia de emprego da gestante (estabilidade gravídica).**

### ➤ **Membros eleitos da CIPA**

CIPA é a sigla como é conhecida a **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes**, cuja constituição é exigida nos termos da CLT e da Norma Regulamentadora nº 5 do MTb.

A composição da CIPA é paritária, com mesmo número de representantes do empregador e do empregado. Os representantes dos empregados são eleitos, e os representantes do empregador são designados por este.

Esta garantia de emprego recai apenas sobre os empregados eleitos (**representantes dos empregados**), conforme definido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT:

ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de **comissões internas de prevenção de acidentes**, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

Destaque-se, também, o artigo 165 da CLT:

CLT, art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida **arbitrária**, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

<sup>4</sup> IAC 5639-31.2013.5.12.0051



Antes da eleição da CIPA é necessário que os interessados **se registrem** como candidatos, e pela disposição do ADCT a estabilidade provisória do empregado eleito ocorre desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

Para o adequado desenvolvimento das atividades da CIPA, e tendo em vista que podem existir afastamentos dos empregados eleitos (acidente, licença maternidade, etc.) há previsão legal de eleição de representantes titulares e também de suplentes.

No caso do suplente o TST entende que também há a garantia provisória de emprego (vide item I da Súmula 339, abaixo).

Além disso, ressalte-se que a estabilidade (dos empregados eleitos, quer sejam titulares ou suplentes) existe para que estes possam desempenhar adequadamente suas funções, o que inclui sugestão de medidas que previnam a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho.

Assim, a estabilidade existe para permitir que eles possam exercer tal atividade sem que o empregador possa demiti-los sem justa causa (por estarem sugerindo muitas medidas na área de segurança no trabalho que gerem ônus financeiro à empresa, por exemplo).

Deste modo, se o estabelecimento onde a CIPA atuava foi extinto (faliu, por exemplo), o objetivo da comissão se esvazia e não subsistirá a estabilidade provisória, conforme entendimento do TST materializado na Súmula 339:

SUM-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II - A estabilidade provisória do cipeiro **não** constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável.

A Súmula fala em "cipeiro" porque este é o nome pelo qual são conhecidos os membros da CIPA.

### ➤ **Empregado acidentado**

A estabilidade provisória do empregado acidentado está prevista na Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social), nos seguintes termos:

Lei 8.213/91, art. 118. O segurado que sofreu **acidente do trabalho** tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Desta forma, o empregado, por exemplo, sofre acidente e passa a receber auxílio-doença acidentário. Somente depois de expirado este benefício é que começará a correr o prazo mínimo de 12 meses de estabilidade provisória.

O auxílio acidente é outro benefício previdenciário (assim como o é o auxílio doença), então não confundam: para que seja possível falar-se em estabilidade do acidentado deve ter havido o benefício do auxílio-doença acidentário, mas a lei **não** exige que o acidentado tenha recebido auxílio-acidente.

Para facilitar o entendimento da regra vamos entrar rapidamente na seara do direito previdenciário.



Segundo a Lei 8.213/91, **auxílio-doença** é benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

E se o afastamento for inferior ou igual a 15 dias?

Neste caso não será devido o auxílio-doença, e assim **não** haverá estabilidade provisória. Se o afastamento por acidente superar os 15 dias e a Previdência Social conceder o auxílio-doença acidentário, aí sim o empregado estará protegido pela estabilidade provisória.

Já o **auxílio-acidente** é uma indenização que o empregado acidentado passa a receber após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, se resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Deste modo, verifica-se que nem todo empregado acidentado perceberá auxílio-acidente, e por isto a lei **não** exige a percepção deste benefício previdenciário para que se adquira a estabilidade provisória em estudo.

Durante algum tempo questionou-se a validade da previsão de estabilidade da Lei 8.213/91, tendo em vista ser ela lei ordinária, mas esta controvérsia está solucionada, de modo que continua válida a regra da estabilidade do acidentado:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

III - O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** goza da **garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Neste item II da Súmula reforça-se o que foi dito anteriormente: é pressuposto para a estabilidade do empregado acidentado a concessão de auxílio-doença (que só tem lugar quando o afastamento superar os 15 dias).

No seu final o item II ressalva a possibilidade de estabilidade sem o afastamento superior a 15 dias: é que algumas doenças profissionais têm um período de latência grande (exemplo: os sintomas de alguns tipos de câncer podem surgir somente após vários anos de exposição ocupacional ao agente cancerígeno).

A MP 664, de dezembro de 2014, havia alterado o prazo para percepção do auxílio-doença, de 15 para 30 dias. Entretanto, após a conversão da MP em lei, o prazo voltou a ser de 15 dias.

Nestes casos, detectada a doença e o nexo causal com a exposição ocupacional, **não** será exigido o afastamento prévio superior a 15 dias para reconhecimento da estabilidade.

A relação entre auxílio-doença e aviso prévio gera alguma discussão doutrinária (casos em que o auxílio-doença se inicia durante o aviso trabalhado).

Sobre o assunto é importante conhecer a Súmula 371 do TST, que condiciona o término do contrato à expiração deste benefício previdenciário:



SUM-371 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.

Por fim, é relevante mencionar que tal garantia provisória de emprego se aplica, atendidas as demais condições, mesmo quando o empregado possui **contrato a prazo determinado** (conforme previsto no inciso III).

➤ **Dirigente sindical**

Os dirigentes sindicais têm garantida sua estabilidade pela própria Constituição Federal:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

VIII - é **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Disposição semelhante já existia (e ainda existe) na CLT:

CLT, art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. (...)

§ 3º - Fica **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional<sup>5</sup>, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação. (...)

§ 5º - Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido.

Quanto à parte final deste § 3º, a apuração de falta grave do dirigente sindical deve se dar mediante **inquérito judicial**, conforme definido pelo TST:

SUM-379 DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. INQUÉRITO JUDICIAL. NECESSIDADE

<sup>5</sup> A CF/88 não recepcionou a estabilidade do dirigente de associação profissional. Neste sentido, RESENDE, Ricardo, op. cit., p. 725.



O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por **falta grave** mediante a apuração em **inquérito judicial**, inteligência dos arts. 494<sup>6</sup> e 543, §3º, da CLT.

Como a estabilidade se inicia com o registro da candidatura, é necessário que o empregador tome conhecimentos dos empregados que efetuaram seus registros para concorrer ao cargo de dirigente sindical, pois a partir deste momento não podem ser demitidos sem justa causa.

Sobre o assunto, é importante frisar que o item I da Súmula 369 do TST foi alterado em 2012, passando a vigor com a seguinte redação:

**SUM-369 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA**

~~I – É indispensável a comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, na forma do § 5º do art. 543 da CLT.~~

I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a **sete** dirigentes sindicais e igual número de suplentes.

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV - Havendo **extinção da atividade** empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, **não** há razão para subsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesta linha, o TST exige que haja **ciência do empregador na vigência do contrato de trabalho**, não importando se a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT. Relembrando:

CLT, art. 543, § 5º - Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido.

O item II da Súmula trata da limitação de dirigentes sindicais que a CLT determinou (para evitar que um sem número de empregados pudesse ser eleitos dirigentes para gozar de estabilidade). Segue o citado artigo:

<sup>6</sup> CLT, art. 494 - O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação.



CLT, art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no **máximo de sete** e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembléia Geral.

Neste item II faz-se menção, inclusive, à garantia estabilitária dos suplentes.

Os sindicatos são representativos de categoria (s) profissional (is), e conforme podemos verificar no item III da Súmula 369, o TST entende que somente fará jus à garantia de emprego o dirigente que exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

Em outras palavras, se as atribuições do contrato de trabalho do empregado eleito não têm relação com a categoria do sindicato para o qual foi eleito dirigente este empregado não estará protegido pela estabilidade provisória.

Os sindicatos possuem sua base territorial (pode ser uma cidade ou várias em determinada região do Estado, etc.), e assim, conforme disposto no item IV, se a empresa deixa de existir na base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade do empregado.

Por fim, o item V também **não** confere ao empregado garantia de emprego se registrar sua candidatura a dirigente sindical durante o **aviso prévio**.

Finalizando o trecho sobre estabilidade sindical cite-se que dirigente sindical não é sinônimo de membro de conselho fiscal ou delegado sindical. Os primeiros têm assegurada a garantia de emprego nos limites e condições estudados nesta aula; os ocupantes das outras duas funções não possuem garantia de emprego.

Seguem abaixo as OJ que consolidam o entendimento do TST sobre a inviabilidade de garantia de emprego para membros de conselho fiscal de sindicatos e delegados sindicais:

OJ-SDI1-365 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA

Membro de conselho fiscal de sindicato **não** tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

OJ-SDI1-369 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DELEGADO SINDICAL. INAPLICÁVEL

O delegado sindical **não** é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo.

### ➤ Outros casos de estabilidade

Na Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social) há previsão de estabilidade provisória para os representantes dos empregados indicados para o **Conselho Nacional de Previdência Social– CNPS**:

Lei 8.213/91, art. 3º, § 7º Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a **estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação**, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.



Da mesma forma, a Lei 8.036/90 (Lei do FGTS) assegura estabilidade provisória no emprego para os representantes dos trabalhadores indicados como membros do **Conselho Curador do FGTS**:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a **estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação**, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.

Outra situação que configura estabilidade provisória é a dos **representantes dos empregados nas Comissões de Conciliação Prévia**, que são comissões instituídas com o objetivo de tentar conciliar conflitos individuais surgidos entre empregados e empregadores.

Conforme previsto na CLT,

CLT, art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas:

(...)

§ 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da **Comissão de Conciliação Prévia**, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.

Uma outra situação que configura estabilidade provisória é a dos empregados eleitos **diretores de cooperativas** criadas pelos próprios trabalhadores (cooperativa de consumo):

Lei 5.764/1971, art. 55. Os **empregados** de empresas que sejam **eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas**, gozarão das **garantias asseguradas aos dirigentes sindicais** pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A garantia se dá na mesma forma que a dos dirigentes sindicais (prevista no art. 543 da CLT). Entretanto, diferentemente daquela, a estabilidade dos diretores de cooperativas **não alcança seus suplentes** conforme OJ-253 da SDI-1 do TST:

OJ SDI-1 253. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. COOPERATIVA. LEI Nº 5.764/71. CONSELHO FISCAL. SUPLENTE. NÃO ASSEGURADA (inserida em 13.03.2002)

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, **não abrangendo os membros suplentes**.

Com o advento da Lei 13.467/2017, a CLT passou a prever mais um caso de estabilidade provisória no emprego.

Trata-se dos representantes dos empregados na comissão de entendimento direto com o empregador.



Fica proibida a dispensa dos membros desta comissão (que são em número de 3, 5 ou 7 representantes) desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, salvo por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro:

CLT, art. 510-D, § 3º **Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato**, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.



## PROCEDIMENTOS RESCISÓRIOS

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Os procedimentos legais exigidos na rescisão dos contratos de trabalho estão dispostos nos parágrafos do artigo 477 da CLT, que serão a base deste tópico da aula.

Atualmente os empregados admitidos pela CLT não mais adquirem estabilidade como no regime anterior. Dessa forma, foi atualizada a redação do art. 477, *caput*, da CLT, excluindo a menção ao regime de estabilidade decenal anterior:

CLT, art. 477 - Na extinção do Contrato de Trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.

Agora é que de fato iremos falar sobre os procedimentos legais exigidos na rescisão dos contratos de trabalho, que estão dispostos nos parágrafos do artigo 477.

### ➤ Homologação da rescisão

Até a reforma trabalhista, havia necessidade de **assistência** na rescisão do contrato, em regra por parte do sindicato, em relação aos empregados com mais de 1 (um) ano de serviço. Assim, a rescisão somente era válida caso se desse perante o sindicato profissional, como regra geral.

A reforma trabalhista **extinguiu a exigência de homologação** da rescisão junto ao sindicato da categoria para contratos com tempo de serviço superior a 1 ano.

### ➤ Forma de pagamento das verbas rescisórias

No momento da rescisão, além da conferência dos valores e rubricas constantes do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) também será procedido o pagamento devido ao empregado:

CLT, art. 477, § 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:

I - em **dinheiro, depósito bancário** ou **cheque visado**, conforme acordem as partes;  
ou

II - em **dinheiro** ou **depósito bancário** quando o empregado for **analfabeto**.

Notem que, após a reforma trabalhista, a CLT passou a prever expressamente o pagamento mediante depósito bancário (prática que já era amplamente utilizada).

Como visto, o pagamento deverá ser feito em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, ou seja, **não** se admite pagamento em cheque comum (pois o cheque comum pode não ter fundos).

Além disso, o § 4º destaca que, em se tratando de empregado **analfabeto**, o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro ou depósito bancário.

Não se tratando de empregado analfabeto, as partes acordarão a forma de pagamento.



Quanto a eventual desconto devido na rescisão, a CLT limita seu valor a um mês de remuneração:

CLT, art. 477, § 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

Agora vamos falar um pouco sobre prazo para pagamento das verbas e sobre o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT).

### ➤ Prazo para pagamento das verbas rescisórias

Acerca dos prazos para o pagamento das verbas rescisórias, a reforma trabalhista simplificou o assunto, passando a existir um **único prazo** de dez dias:

CLT, art. 477, § 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à **multa** de 160 BTN, **por trabalhador**, bem assim ao pagamento da **multa a favor do empregado**, em valor **equivalente ao seu salário**, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.

Até então, o prazo variava de acordo com a modalidade da dispensa (entre 10 dias ou 1 dia útil).

A respeito do termo inicial para a contagem dos 10 dias, caso estejamos diante de cumprimento de aviso prévio indenizado, o Ministro Godinho defende<sup>1</sup> que se considere o último dia de prestação de serviços (e não o último dia da vigência do contrato de trabalho):

Como a nova Lei revogou as alíneas "a" e "b" do §6º precedente - dispositivos que faziam diferenciação no critério de contagem desse prazo de dez dias -, deve-se interpretar que a intenção legal foi a de estabelecer prazo único de dez dias contado do dia do término efetivo do contrato (se não houver aviso prévio - caso de contratos a termo) ou **do dia do término fático do contrato de trabalho**, se houver aviso prévio indenizado (ou seja, do dia da comunicação do pré-aviso) ou se se tratar de demissão pelo próprio empregado, com dispensa de cumprimento de seu aviso.

E se houver descumprimento deste prazo de 10 dias?

Haverá o pagamento de **multas**, consoante previsto no dispositivo a seguir:

CLT, art. 477, § 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à **multa** de 160 BTN, **por trabalhador**, bem assim ao pagamento da **multa a favor do empregado**, em valor **equivalente ao seu salário**, devidamente corrigido

<sup>1</sup> DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 179



pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.

Notem que há a cominação de duas multas diferentes:

- uma em favor do empregado, com o intuito de indenizá-lo: no valor do seu salário
- outra multa, aplicada pela fiscalização do trabalho, devida ao Estado: um valor por trabalhador com pagamento rescisório em mora

### ➤ **Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT**

O TRCT é o documento elaborado pelo empregador onde estão consignadas as informações necessárias para o procedimento rescisório.

No TRCT constam os dados do empregado, dados do contrato de trabalho, rubricas e valores devidos (saldo de salário, adicionais, férias vencidas, 13º salário com as suas proporcionalidades – 2/12, 5/12, 9/12, etc. –, descontos e outras informações úteis).

Na CLT consta o seguinte acerca deste item:

CLT, art. 477, § 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a **natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor**, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.

É necessário destacar que existe divergência doutrinária sobre a amplitude da quitação dada na rescisão (exemplo: constando da rescisão as férias proporcionais, pode-se entender que a quitação deu-se em relação às férias ou somente ao valor consignado no recibo, ressalvada a possibilidade de questionamento posterior de incorreção do valor lançado).

Neste aspecto é oportuno mencionar a Súmula 330 do TST (apesar de mencionar a assistência até então prevista no art. 477 da CLT – não mais obrigatória após a reforma trabalhista):

#### **SUM-330 QUITAÇÃO. VALIDADE**

A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas.

I - A quitação **não** abrange parcelas **não** consignadas no recibo de quitação e, conseqüentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo.



II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação.

Na situação delimitada pela Súmula 330 a eficácia liberatória se dá em relação à parcela constante do TRCT (exemplo: 13º salário proporcional). Neste caso, houve a quitação em relação à rubrica 13º salário e o empregado não poderá pleitear judicialmente, em momento futuro, incorreção do valor recebido.

A Súmula, entretanto, materializa a possibilidade de que se faça a rescisão com **ressalva**: o agente homologador escreve o TRCT que fica ressalvado determinado fato que se julgou estar indevidamente disposto no TRCT (exemplo de ressalva na homologação: "fica ressalvado o valor constante da rubrica férias que, conforme identificado neste ato, deixou de incluir em sua base de cálculo 1/12 a que teria direito o empregado pela consideração do mês corrente, etc.").

Quanto ao item I da Súmula, pode-se citar o exemplo de quinquênio – verba mensal a que faz jus o empregado com mais de 05 anos de empresa - que a categoria profissional deveria receber (imaginemos que a convenção coletiva da categoria previa isso e o TRCT não contemplava esta verba).

Neste caso, como o valor não constava do TRCT do empregado demitido (que hipoteticamente tinha mais de 05 Anos de empresa), a quitação **não** abrange esta parcela, pois **não** estava consignada no recibo. Da mesma forma, os reflexos desta parcela em outras verbas também **não** estarão quitados.

Quanto ao item II da Súmula, podemos trazer o exemplo de plano de saúde do empregado, cujo pagamento a empresa estava obrigada em virtude de disposição da convenção coletiva. Caso exista esta parcela no TRCT com período definido, a quitação somente será válida quanto ao período indicado no termo.

Ainda quanto ao alcance da quitação dos valores rescisórios, no caso da adesão a Programas de Incentivo a Demissão Voluntária (PDV), após a reforma trabalhista a CLT passou a deixar clara a quitação geral e irrestrita, caso tenha sido objeto de ACT/CCT.

### ➤ **Quitação sindical anual**

Após a reforma trabalhista, a CLT passou a prever o **termo de quitação anual sindical** das obrigações trabalhistas, o qual, caso seja firmado, deve ser assinado pelo trabalhador perante o sindicato representante da categoria do empregado.

Com ele, o trabalhador declara ter recebido todas as parcelas devidas, como, por exemplo, horas extras e adicionais:

CLT, art. 507-B. É **facultado** a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o **termo de quitação** anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria.



O termo, firmado perante o sindicato, confere ao empregador quitação das parcelas nele especificadas:

CLT, art. 507-B, parágrafo único. O termo **discriminará as obrigações** de dar e fazer cumpridas **mensalmente** e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com **eficácia liberatória das parcelas nele especificadas**.

Encerrando o assunto, destaco alteração promovida pela reforma trabalhista, buscando simplificar o pedido de concessão do seguro-desemprego e do saque do FGTS. A CLT passou a estabelecer que a própria anotação na CTPS do empregado é documento suficiente para o empregado fundamentar seu pedido:

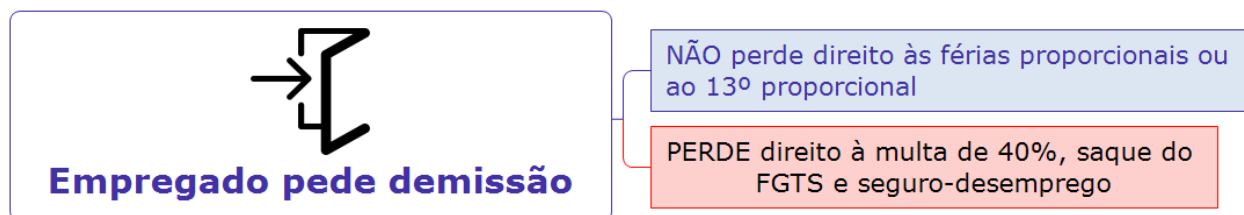
CLT, art. 477, § 10. A **anotação da extinção** do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil para **requerer o benefício do seguro-desemprego** e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.

Assim, em tese não haveria mais que se falar em “guia do FGTS” ou “guia do Seguro-Desemprego”.

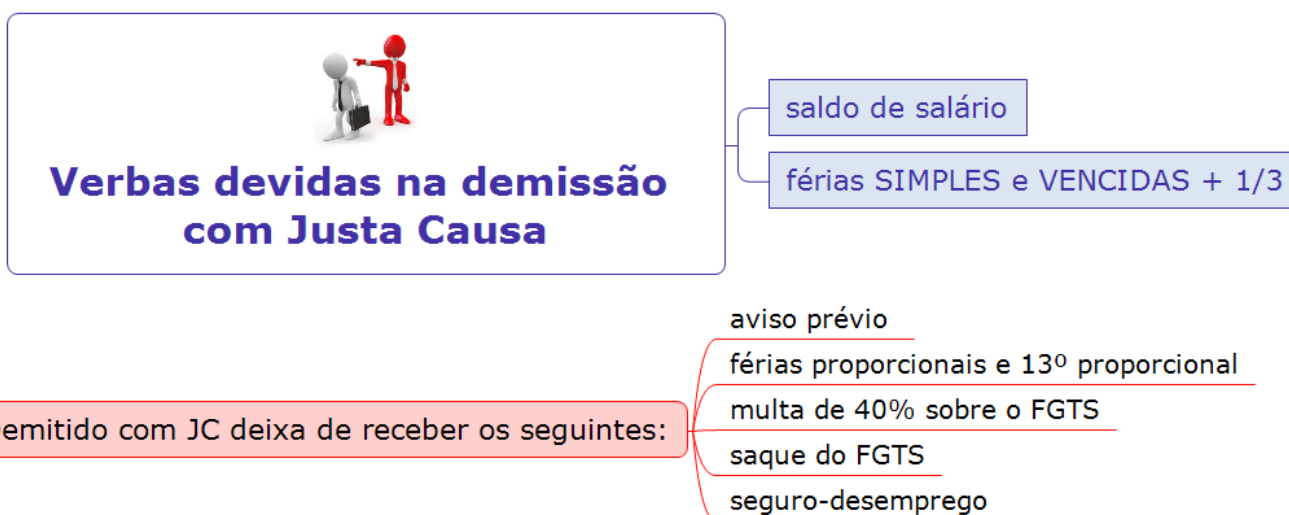


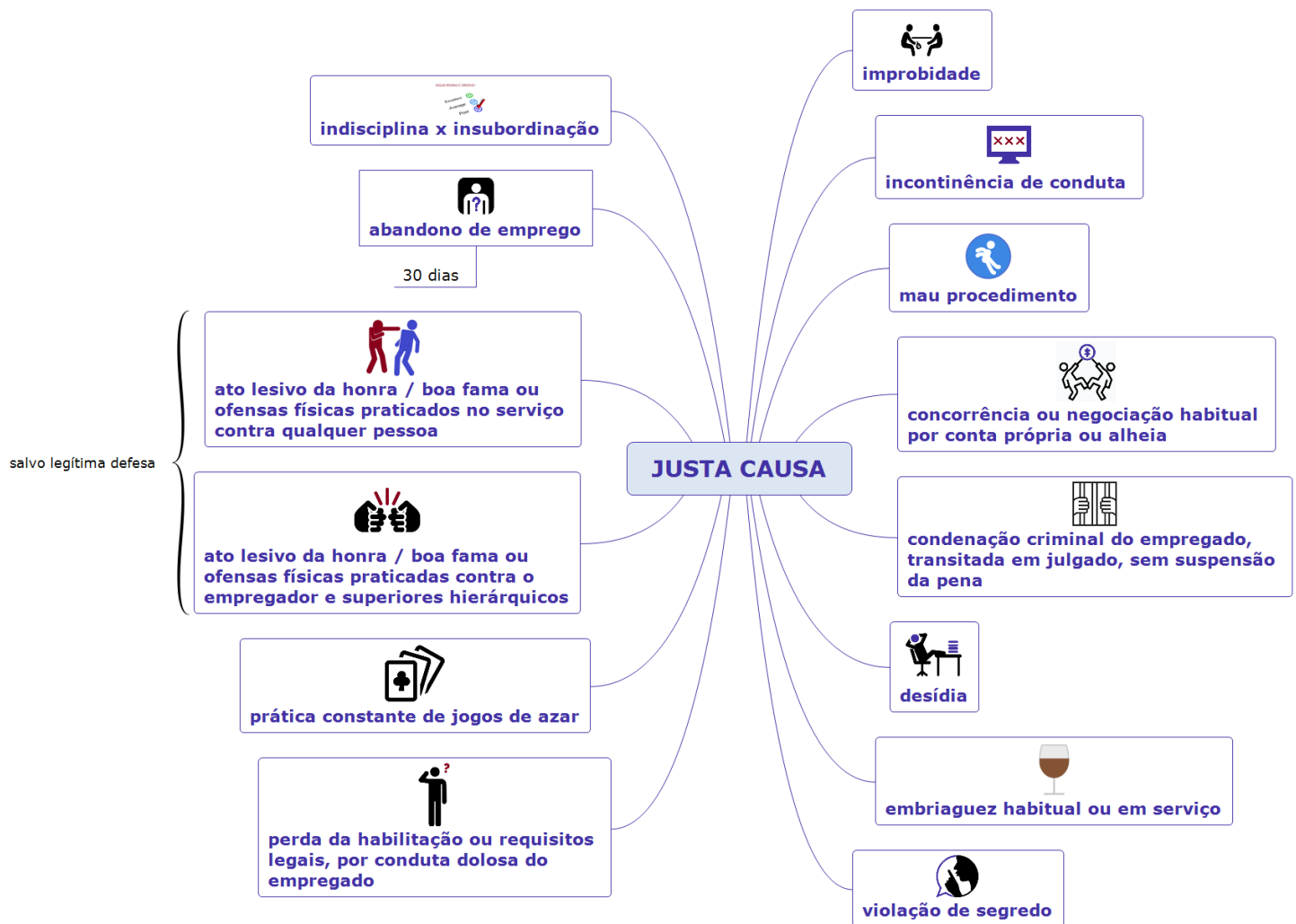
## RESUMO DA AULA

### Pedido de demissão



### Dispensa com Justa Causa

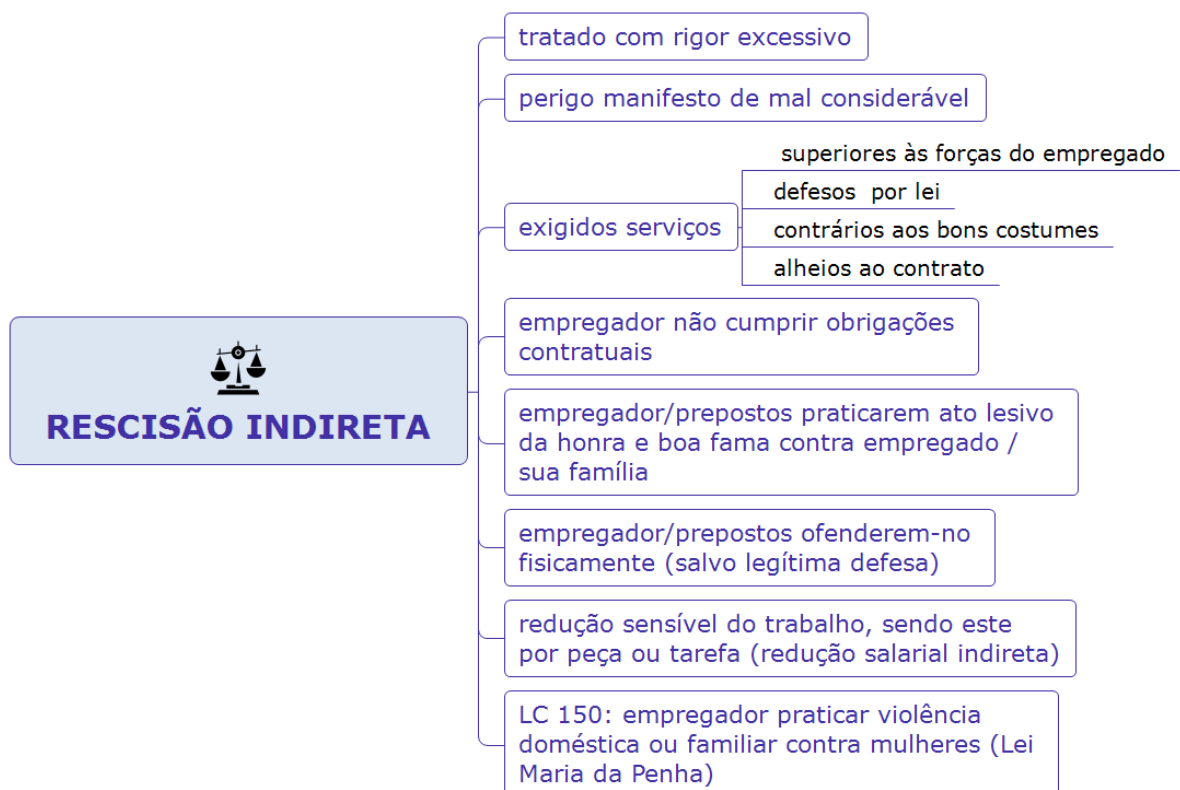




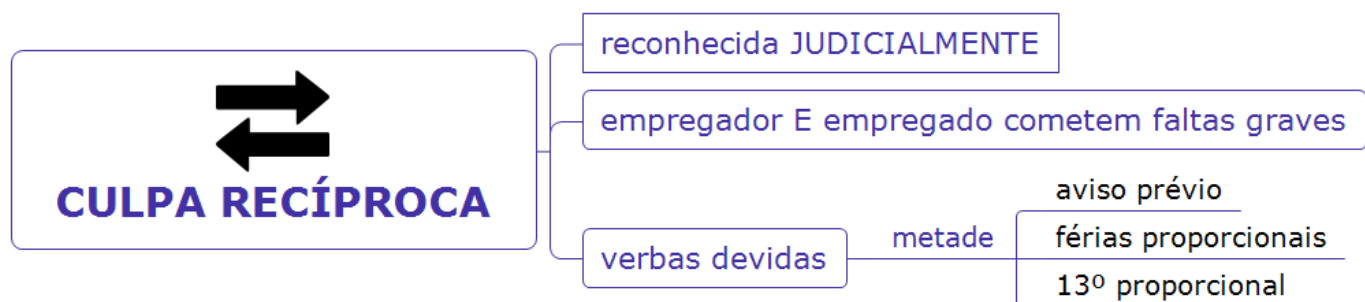
## Rescisão indireta

- ✓ Decorre da falta grave cometida pelo empregador
- ✓ Deve ser reconhecida pela Justiça do Trabalho

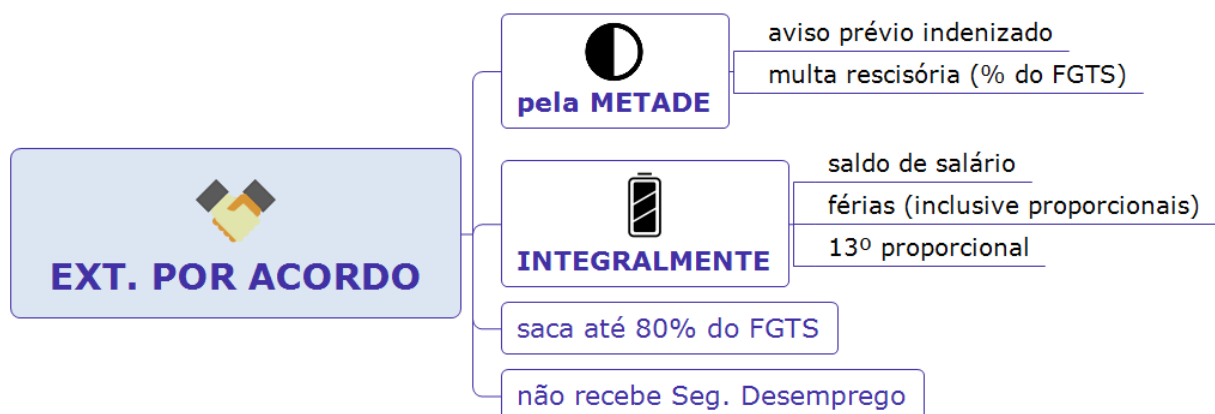




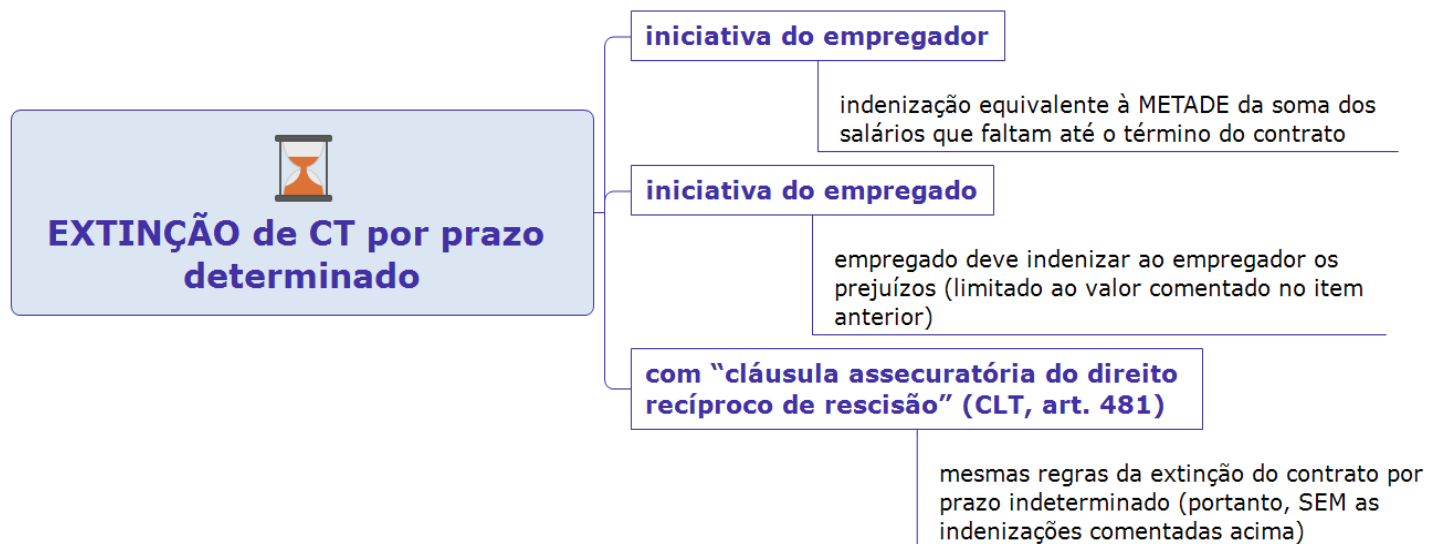
## Culpa recíproca



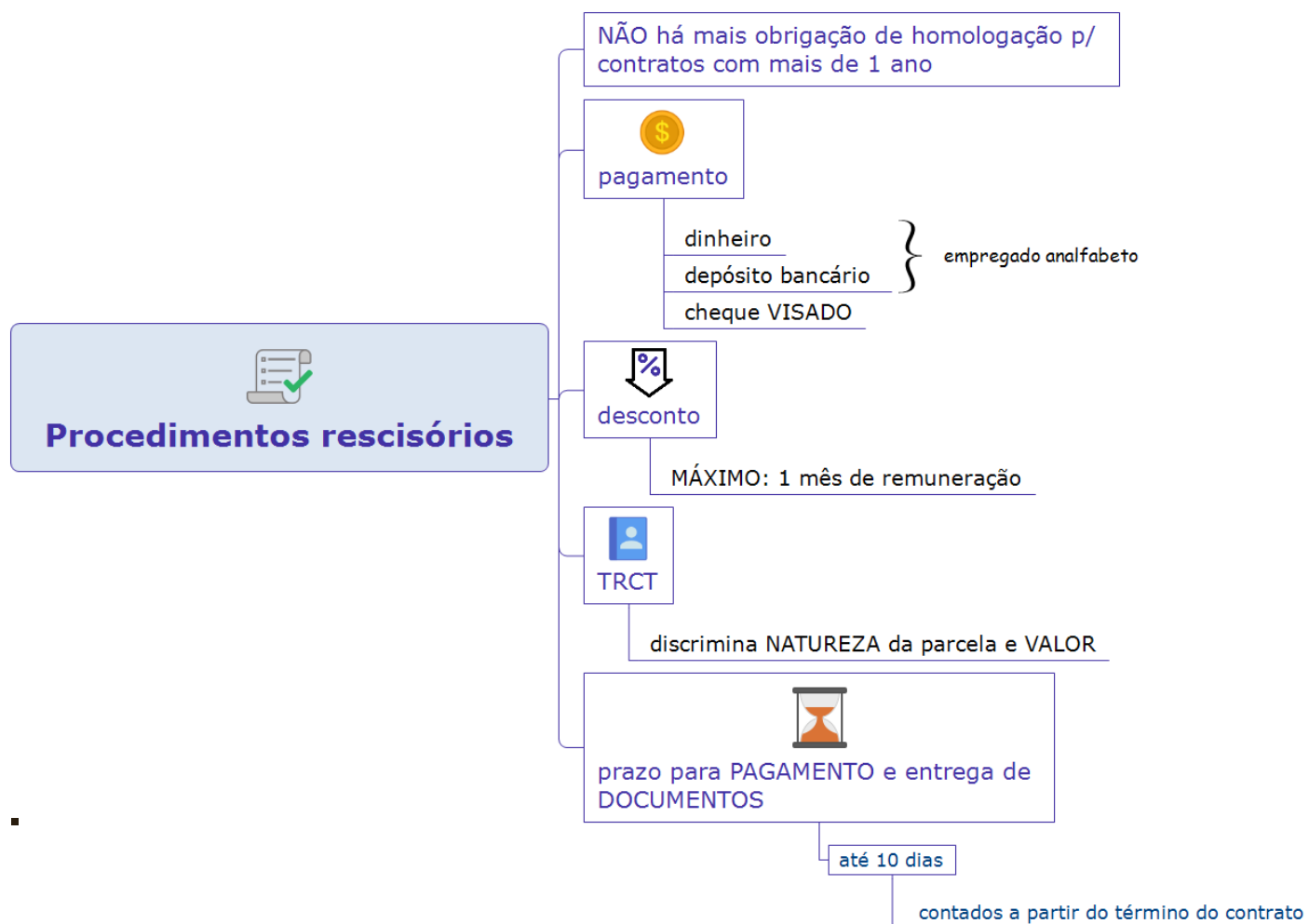
## Extinção por acordo



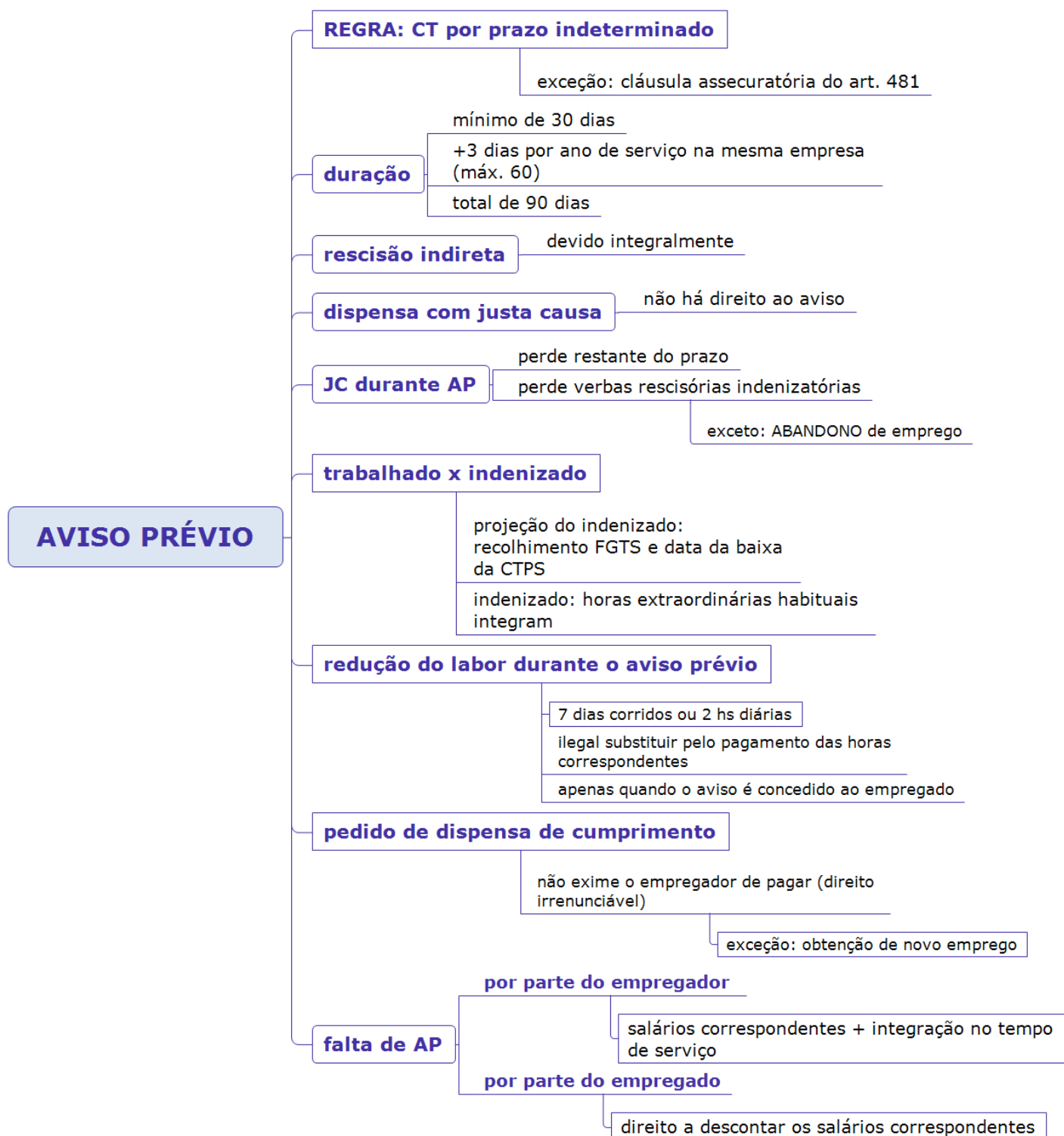
## Extinção do contrato por prazo determinado



## Procedimentos rescisórios

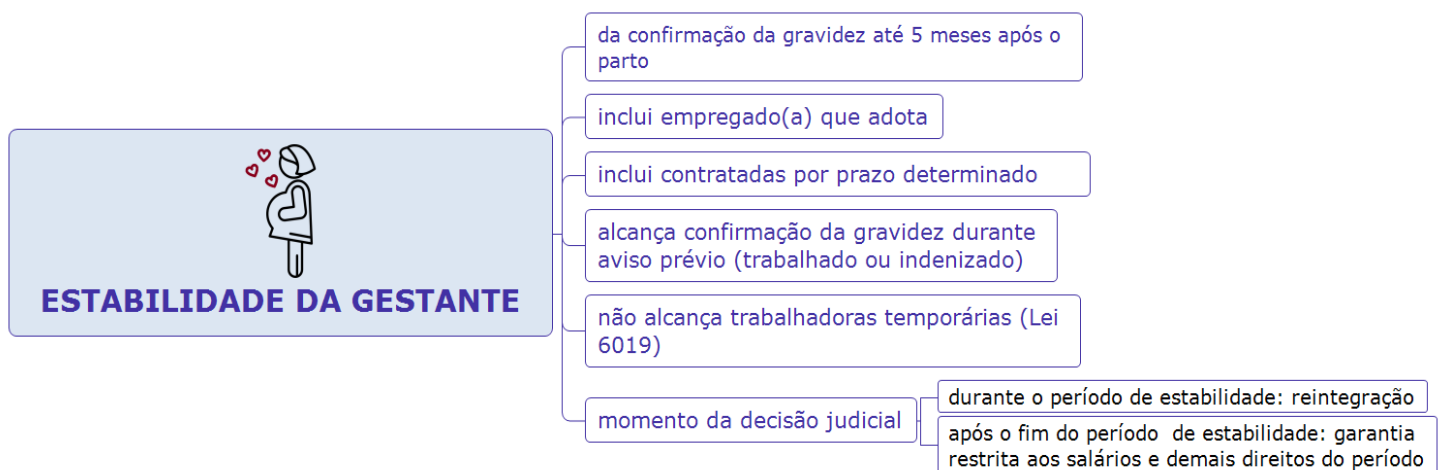
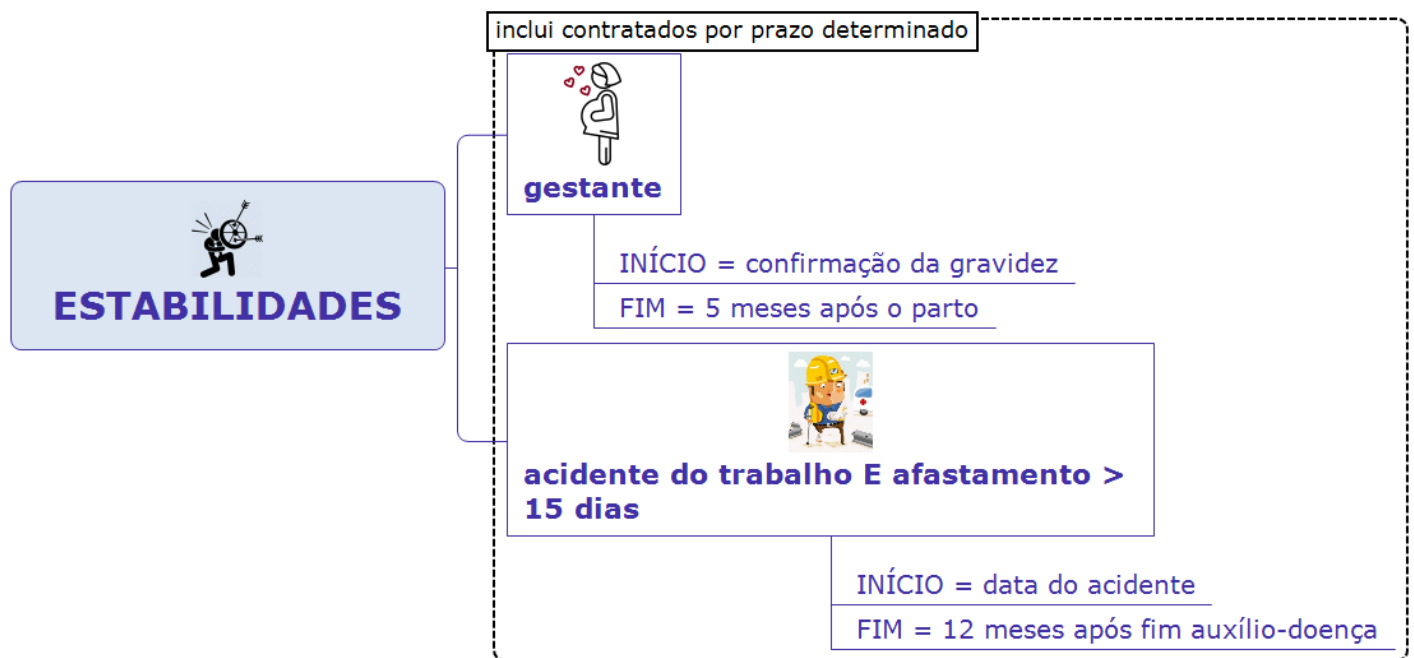


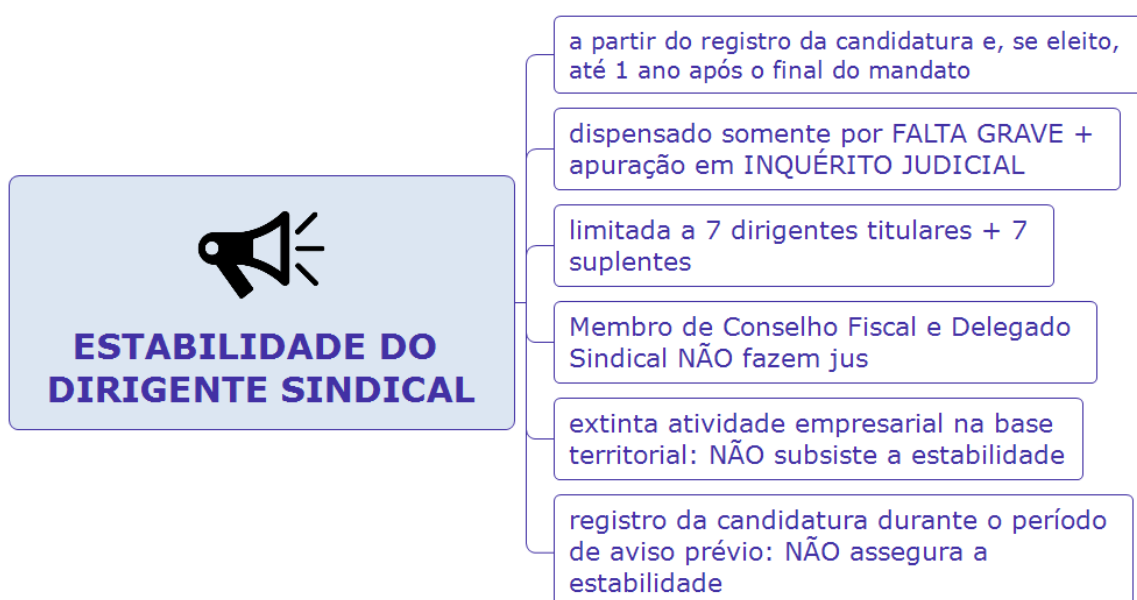
## Aviso prévio



## Estabilidades







## CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Neste desfecho de nossa aula, reiteramos a importância de se conhecer bem a diferenciação entre as diversas modalidades de extinção do contrato de trabalho, dando atenção especial aos artigos 482 e 483 da CLT.

Outro aspecto a ser destacado é a alteração do instituto prévio ocorrido em 2011, com a Lei 12.506/11, que finalmente regulamentou a proporcionalidade do aviso.

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud



## QUESTÕES COMENTADAS



### Término do contrato de trabalho

#### 1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Andy foi contratado em 04/03/2024, por prazo indeterminado, pela empresa Wonder Tecno Ltda., para o cargo de analista de sistemas. Após algumas conversas com o setor de recursos humanos, ele e a empresa decidiram formalizar a rescisão do contrato por mútuo acordo em 09/05/2025 (6ª feira). O aviso prévio foi indenizado, sendo que o termo de rescisão do contrato de trabalho foi assinado nesta mesma data. A empresa efetuou o pagamento das verbas rescisórias em 23/05/2025 (6ª feira). Considerando as disposições legais sobre rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo e sobre as formalidades a serem seguidas pelo empregador quando da rescisão do contrato de trabalho, Andy tem direito

(A) à metade de todas as verbas rescisórias e ao saque de metade do valor dos depósitos do FGTS, mas não terá direito ao seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 12/05/2025 (2ª feira), primeiro dia útil após a rescisão, tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

(B) à metade de todas as verbas rescisórias, mas não poderá realizar o saque dos depósitos do FGTS e nem terá direito ao seguro desemprego, sendo que o pagamento das verbas rescisórias se deu no prazo correto, que é de 10 dias úteis após a rescisão do contrato de trabalho, tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, não havendo que se falar em multa em favor do empregado.

(C) à metade do aviso prévio indenizado e da multa fundiária, ao valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS, mas não está autorizado a ingressar no programa de seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 14/05/2025 (4ª feira), pois a rescisão por mútuo acordo altera o prazo legal, reduzindo-o para 5 dias corridos, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

(D) ao recebimento de todas as verbas rescisórias integrais, inclusive a multa fundiária de 40%, poderá realizar o saque integral do FGTS, mas, em razão da modalidade de rescisão do contrato de trabalho, não terá direito ao seguro desemprego, sendo que o pagamento das verbas rescisórias se deu no prazo correto, que é de 10 dias úteis após a rescisão do contrato de trabalho,



tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, não havendo que se falar em multa em favor do empregado.

(E) à metade do aviso prévio indenizado e da multa fundiária, ao valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS, e não está autorizado a ingressar no programa de seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento dessas verbas seria 19/05/2025 (2ª feira), devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

#### Comentários:

A **letra (E)** está correta. Na rescisão por acordo, o empregado tem direito à **metade do aviso prévio indenizado** e da **multa do FGTS** (que será de 20% sobre os depósitos), às demais verbas integrais, ao saque de 80% do FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego, conforme o art. 484-A da CLT.

"Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: I - por metade: a) o aviso prévio, se indenizado; e b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990;"

Além disso, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de **10 dias**, contados do término do contrato (09/05), vencendo em 19/5. Como o pagamento ocorreu apenas no dia 23/5, será devida a multa pelo atraso, prevista no art. 477, § 8º, da CLT.

"Art. 477. (..) § 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato."

#### Gabarito (E)

## 2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Afrodite, empregada da empresa Vênus Ltda., teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa com aviso prévio indenizado. Durante o prazo do aviso prévio indenizado, ela teve a confirmação de sua gravidez.

II. Héstia, empregada da empresa Gaia Ltda., durante o seu aviso prévio trabalhado, teve a confirmação de sua gravidez.

III. Selene, empregada da empresa Nyx Ltda., teve a confirmação de sua gravidez no início de seu contrato de experiência.



De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho e o entendimento sumulado do TST, não caracterizada falta grave, é VEDADA a rescisão do contrato de trabalho

- (A) de Afrodite, Héstia e Selene, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- (B) apenas de Selene, desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.
- (C) de Afrodite, Héstia e Selene, desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.
- (D) apenas de Afrodite e Héstia, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- (E) apenas de Selene, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

#### Comentários:

Os **itens I e II** estão corretos. A empregada gestante possui direito à estabilidade provisória mesmo que a confirmação da gravidez ocorra durante o aviso prévio, indenizado ou trabalhado, pois este período integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais:

CLT, Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, **ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado**, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O **item III** está correto. O contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado e, considerando o entendimento da Súmula 244 do TST, a empregada também fará jus à estabilidade provisória no emprego:

SUM-244, III. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado**.

#### Gabarito (A)

### 3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

De acordo com as previsões legais e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho em relação às diversas hipóteses de rescisão dos contratos de trabalho por prazo indeterminado,

- (A) presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 15 dias após a cessão do benefício previdenciário, nem apresentar qualquer justificativa nesse prazo.
- (B) a indenização pela dispensa arbitrária ou sem justa causa corresponde à importância igual a 40% do montante do saldo existente na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do empregado.
- (C) a condenação criminal do empregado, ainda que pendente recurso no âmbito penal, autoriza, por sua gravidade, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
- (D) para que se efetive a despedida indireta, a prática de justa causa por parte do empregador precisa ser reconhecida pela Justiça do Trabalho, devendo o empregado permanecer trabalhando até a decisão final do processo.



(E) reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a receber 50% do aviso prévio, se indenizado, do 13º salário, das férias proporcionais e da indenização que seria devida em caso de dispensa sem justa causa.

#### Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois o abandono do emprego é presumido após o prazo de 30 dias nessa situação:

TST, Súmula 32 - Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

A **letra (B)** está incorreta, pois a multa de 40% não será calculada sobre todo o saldo existente na conta do FGTS, mas sim sobre o montante dos depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho (ou seja, depósitos realizados por aquele empregador, desconsiderando-se valores recolhidos durante outros vínculos empregatícios):

Lei nº 8.036/90, Art. 18, § 1º - Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

A **letra (C)** está incorreta, pois a dispensa por justa causa, em caso de condenação criminal, só pode ocorrer após **decisão transitada em julgado**, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, conforme prevê o Art. 482, alínea d, da CLT:

CLT, Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

A **letra (D)** está incorreta, pois algumas hipóteses, como o não cumprimento pelo empregador das obrigações do contrato e quando o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, autorizam - segundo a própria CLT - que o empregado opte por permanecer ou não em serviço:

CLT, Art. 483, § 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.

A **letra (E)** foi dada como correta, em razão do que dispõe a Súmula 14 do TST, combinado com o Art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/90 (Lei do FGTS):



TST, Súmula 14 - Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

Lei nº 8.036/90, Art. 18, § 2º - Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.

A par do gabarito dado pela Banca, deve-se ressaltar que na culpa recíproca não se exige, expressamente, o **aviso prévio seja indenizado**, diferentemente do que ocorre na extinção por acordo.

### Gabarito (E)

#### 4. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Diversas são as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado previstas no ordenamento jurídico. A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) regulamentou a chamada dispensa coletiva e incluiu, como modalidade de rescisão, aquela decorrente de acordo entre as partes. Considerando as previsões legais e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a rescisão

(A) em massa de trabalhadores depende de prévia negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores, sendo que a ausência deste requisito implica em nulidade das dispensas e consequente reintegração dos empregados dispensados.

(B) por mútuo acordo entre empregado e empregador permite a movimentação pelo empregado da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o saque da integralidade do valor depositado durante a vigência do contrato de trabalho.

(C) por mútuo acordo implica o pagamento da metade das verbas rescisórias devidas, inclusive da indenização sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

(D) por mútuo acordo somente permite que o empregado ingresse no Programa de Seguro-Desemprego mediante declaração expressa do mesmo de que não está trabalhando.

(E) em massa de trabalhadores tem como exigência procedimental imprescindível a intervenção sindical prévia, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo

#### Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois conforme prevê o Tema de repercussão geral 638 do STF, não há necessidade de celebração de convenção ou acordo coletivo para dispensas em massa, exigindo-se apenas a intervenção sindical prévia.

STF, Tema 638 - A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde



com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo.

A **letra (B)** está incorreta, pois nos casos de mútuo acordo ocorre o saque de até 80% do saldo do FGTS, conforme prevê o Art. 484-A, § 1º, da CLT:

CLT, Art. 484-A - O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

§ 1º - A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

A **letra (C)** está incorreta, pois apesar de haver o pagamento de metade da indenização sobre os depósitos do FGTS, as demais verbas serão pagas na integralidade conforme prevê o Art. 484-A, inciso II, da CLT.

CLT, Art. 484-A - O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

II - Na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

A **letra (D)** está incorreta, pois nos casos de acordo não é permitido ingresso no programa seguro-desemprego, visto que o desemprego não é totalmente involuntário.

A **letra (E)** está correta, conforme a tese fixada no Tema 638 do STF descrito acima.

### **Gabarito (E)**

#### **5. FCC/TRT - SE - 2024**

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Patrícia Regina descumpriu norma institucional prevista no Regulamento Interno da sua empregadora, tendo sido o referido descumprimento considerado falta grave.

II. Deise Maria deixou de cumprir deliberadamente ordem direta legal de seu superior hierárquico sem justificativa, apenas para afrontá-lo e causar desequilíbrio no ambiente de trabalho.

III. Pedro Henrique vem iniciando com habitualidade a sua jornada de trabalho com vinte a trinta minutos de atraso. Apesar de advertido, Pedro Henrique continua não cumprindo o horário inicial diário de seu labor, agindo sem compromisso.

Patrícia Regina, Deise Maria e Pedro Henrique praticaram atos que constituem justa causa para a rescisão dos respectivos contratos de trabalho, consubstanciados, respectivamente, em ato de

(A) indisciplina; insubordinação e desídia no desempenho das respectivas funções.



- (B) insubordinação; insubordinação e desídia no desempenho das respectivas funções.
- (C) indisciplina; insubordinação e indisciplina.
- (D) insubordinação; indisciplina e desídia no desempenho das respectivas funções.
- (E) insubordinação; insubordinação e indisciplina.

#### Comentários:

O **item I** caracteriza ato de **indisciplina**, pois se trata de descumprimento do Regulamento interno da empresa e, conseqüentemente, regra geral dirigida a todos os funcionários.

O **item II** caracteriza ato de **insubordinação**, pois se trata de descumprimento de ordens pessoais dadas pelo superior hierárquico àquele funcionário específico.

O **item III** é ato de **desídia**, pois ficou caracterizado o desleixo e a ausência de compromisso do funcionário com o cumprimento da jornada laboral. Além disso, atitudes negligentes e desinteresse contínuo, gerando improdutividade, podem também ser casos de desídia.

Portanto, o gabarito é **letra (A)**.

#### Gabarito (A)

### 6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

Pitágoras, operador de barco a motor com vínculo empregatício celetista junto à empresa Águas Mansas, pretende se desligar da mesma e solicitou junto ao RH a celebração de acordo mútuo para ruptura do vínculo contratual. Sabendo-se que o salário do trabalhador é de R\$ 2.500,00 mensais, que o contrato ainda não completou 1 ano, que o aviso prévio será indenizado e que o saldo do FGTS de Pitágoras é de R\$ 1.500,00, referido empregado fará jus a:

- (A) R\$ 1.500,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 600,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 2.000,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (B) R\$ 2.500,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 500,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.500,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (C) R\$ 1.250,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 500,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.250,00 de FGTS; podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (D) R\$ 1.250,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 300,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.200,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (E) R\$ 2.000,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 800,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.500,00 de FGTS; podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.



## Comentários:

Conforme determina o Art. 484-A da CLT, temos:

CLT, Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

**I - Por metade:**

- a) o aviso prévio, se indenizado; e
- b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

**II - Na integralidade, as demais verbas trabalhistas.**

§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

Assim, será devido ao empregado os seguintes valores:

- Aviso prévio indenizado (Metade do salário) = R\$ 2.500,00/2 = R\$ 1.250,00;
- Indenização sobre o saldo do FGTS (20% do saldo do FGTS) = R\$ 1.500,00 x 0,2 = R\$ 300,00
- Poderá sacar 80% do saldo do FGTS = R\$ 1.500,00 x 0,8 = R\$ 1.200,00
- Além disso não é possível ingressar no Programa Seguro-Desemprego.

As **letras (A), (B), (C) e (E)** estão incorretas, pois o valor do aviso será de R\$ 1.250,00; R\$ 300,00 de indenização do saldo do FGTS e poderá sacar até R\$ 1.200,00 do FGTS. Dessa forma, a **letra (D)** está correta.

## Gabarito (D)

### 7. FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

Margareth é empregada da loja de roupas "Fina Estampa" e, mesmo advertida por duas vezes, em meses anteriores, faltou injustificadamente ao trabalho por 16 dias consecutivos, reapresentando-se, após a ausência, para dar continuidade ao trabalho. Considerando o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o empregador de Margareth, para dispensá-la por justa causa, deverá invocar a hipótese de:

- (A) insubordinação.
- (B) ato de improbidade.



- (C) abandono de emprego.
- (D) desídia no desempenho das respectivas funções.
- (E) incontinência de conduta.

### Comentários

O enunciado ilustra exemplo de **desídia no desempenho das funções** mencionado por Amauri Mascaro Nascimento<sup>1</sup>. Assim, como trata-se de hipótese prevista na CLT, Art. 482, 'e', como autorizadora da dispensa por justa causa, nosso gabarito está na **letra (D)**.

As demais alternativas não se amoldam à situação descrita no enunciado, tendo em vista que a insubordinação, mencionada na **letra (A)**, diz respeito ao descumprimento de ordens individuais.

A **letra (B)** está incorreta, visto que o ato de improbidade é conduta faltosa do empregado que age de modo contrário à lei, em geral importando em prejuízo patrimonial ao empregador ou a terceiro.

O abandono de emprego, mencionado na **letra (C)**, não chegou a ser caracterizado, tendo em vista que este exige a intenção do empregado de romper o contrato e o prazo de 30 dias (Súmula 32 do TST).

A **letra (E)** está incorreta, já que a incontinência de conduta se relaciona a comportamento incompatível com a moral sexual, circunstância não mencionado no enunciado.

### Gabarito (D)

---

#### 8. FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Considere:

- I. Sócrates agrediu fisicamente um colega de trabalho que estava batendo em outro companheiro de trabalho.
- II. Hipócrates é apostador contumaz em corridas de cavalo.
- III. Hera negocia habitualmente no ambiente de trabalho, dentro do horário de expediente, prejudicando o ambiente, produtos de beleza, sem a permissão do empregador.
- IV. Platão, motorista de ambulância profissional para seu empregador, perdeu a habilitação por conduta culposa.

Com base na Consolidação das Leis do Trabalho, são passíveis de rescisão do contrato de trabalho por justa causa as hipóteses descritas apenas em

- (A) I, II e IV.
- (B) I e III.

---

<sup>1</sup> NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 412.



- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I e IV.

### Comentários

Vamos às assertivas! A conduta do **item I** não é considerada falta grave, visto que o empregado agiu em legítima defesa de outrem:

CLT, art. 482, j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

O **item II** é considerado falta grave, visto que as apostas seriam consideradas jogos de azar e o ficou claro ser uma prática constante do empregado:

CLT, art. 482, l) prática constante de jogos de azar.

O **item III** é considerado falta grave, de acordo com a seguinte regra legal:

CLT, art. 482, c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

O **item IV** não é considerado falta grave, visto que a conduta não foi dolosa:

CLT, art. 482, m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.

### Gabarito (C)

#### 9. FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Melchíades foi contratado em 10/01/2022, por prazo indeterminado, pela empresa Guloseima Comércio de Alimentos Ltda. No dia 18/07/2022 Melchíades se desentendeu com seu superior hierárquico e a discussão se agravou, com ofensas morais graves de cada uma das partes em relação à outra. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, além do saldo de salário, são devidas ao empregado, a título de verbas rescisórias, nos termos da CLT e jurisprudência sumulada do TST, apenas

- (A) 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias proporcionais.
- (B) aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.
- (C) 13º salário proporcional e férias proporcionais.
- (D) 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.



(E) 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.

#### Comentários:

Havendo a extinção do contrato por culpa recíproca, o empregado tem direito a receber apenas a **metade de** (i) aviso prévio, (ii) 13º salário proporcional, (iii) férias proporcionais e (iv) da indenização rescisória (isto é, da “multa do FGTS”). Estes efeitos rescisórios decorrem dos seguintes dispositivos:

SUM-14 CULPA RECÍPROCA. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484<sup>2</sup> da CLT), o empregado tem **direito a 50%** (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

CLT, art. 484 – Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, **por metade**.

Lei 8.036/90, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º [40%] será de 20 (vinte) por cento.

#### Gabarito (E)

#### 10.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Henrique é ferroviário tendo ocorrido um acidente grave nas linhas que atende, afetando a regularidade do serviço. Nessa oportunidade, o superior hierárquico de Henrique exigiu que todos os empregados prestassem horas extras, sem limite de duração, para que fosse possível a retirada do trem, o apoio às vítimas, o conserto dos danos, bem como o revezamento de empregados, para que todos pudessem ter intervalos para descanso e finalmente o retorno à regularidade dos serviços. Henrique, entretanto, recusou-se a prestar horas extras, sem qualquer justificativa, razão pela qual foi dispensado por justa causa. No caso narrado, de acordo com a CLT,

(A) não poderia ter sido aplicada a justa causa, pois Henrique é ferroviário, não tendo conhecimentos técnicos de socorro ou apoio às vítimas, serviços esses que são inerentes aos bombeiros, médicos, socorristas e aos colegas com conhecimento técnico para realização dos consertos.

(B) a justa causa foi regularmente aplicada, uma vez que a recusa de Henrique na prestação de horas extras sem limitação na ocorrência de força maior, conclusão de serviços inadiáveis ou, no caso dos ferroviários, casos de urgência ou de acidente, é considerada falta grave.

<sup>2</sup> A Súmula faz remissão ao artigo 484 da CLT, que trata da antiga indenização por tempo de serviço que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



(C) a justa causa possui respaldo jurídico para ser aplicada, entretanto, para sua configuração, deveria o superior hierárquico de Henrique ter aplicado antes a pena disciplinar de suspensão pela conduta praticada, observando, assim, a exigência de dosagem e proporcionalidade das penalidades disciplinares.

(D) a ausência de limites diários para a prestação de horas extras fere o princípio da incolumidade do empregado, bem como a preservação de sua saúde e segurança do trabalho, razão pela qual agiu corretamente Henrique ao recusar-se a prestar horas extras, não sendo correta a justa causa aplicada.

(E) poderá Henrique apresentar a justificativa para sua recusa na prestação de horas extras sem limite de duração, caso em que a justa causa será revertida.

#### Comentários:

Questão que exigiu dispositivo celetista pouco explorado em provas, relacionado ao serviço ferroviário, adiante transcrito:

CLT, art. 240 - Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a **duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas**, incumbindo à Estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 (dez) dias da sua verificação.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa justificada, por parte de qualquer empregado, à execução de serviço extraordinário **será considerada falta grave**.

Repare que, nesta situação, caso o empregado se recuse a prestar as horas extras, poderá ser dispensado por justa causa, na medida em que a recusa injustificada caracteriza falta grave.

#### Gabarito (B)

#### 11.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Em razão de desentendimentos decorrentes de ordens com as quais não concordou, Ticiano ficou bastante alterado e passou a proferir diversas agressões verbais ao dono da empresa, que é seu chefe, agredindo a honra e a boa fama do mesmo. Este revidou, proferindo um soco em Ticiano, que lhe causou ferimentos. Em razão da situação, o empregador decide dispensar Ticiano. Com a rescisão do contrato de trabalho o empregador deve pagar a Ticiano

(A) saldo de salários, férias vencidas, férias proporcionais, 13º salário proporcional, aviso prévio e indenização pela dispensa.



(B) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional e 50% do aviso prévio, não sendo devida indenização pela dispensa em razão da justa causa praticada.

(C) saldo de salários e férias vencidas, tendo em vista a justa causa praticada.

(D) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional, 50% do aviso prévio e 50% da indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador.

(E) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional e 50% da indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, não havendo que se falar em aviso prévio.

### Comentários:

O enunciado menciona que tanto o empregado como o empregador praticaram faltas graves, de sorte que ambos deram causa ao fim do vínculo, o que caracterizaria a **culpa recíproca**. Ou seja, mesmo sem mencionar a existência de decisão judicial nesse sentido (que formalmente reconheceria a culpa recíproca), materialmente teríamos a formação da culpa recíproca, mediante a prática de faltas graves de ambas as partes.

O empregado praticou falta grave punível com justa causa ao agredir verbalmente seu empregador:

CLT, art. 482, k) **ato lesivo da honra** ou da boa fama ou **ofensas físicas** praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

Por outro lado, o empregador também praticou falta grave, esta listada no art. 483 da CLT, que ensejaria a rescisão indireta do contrato:

CLT, art. 483, f) o empregador ou seus prepostos **ofenderem-no fisicamente**, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

Portanto, estamos diante da extinção mediante culpa recíproca, a qual enseja o pagamento das seguintes verbas rescisórias:

#### SUM-14 CULPA RECÍPROCA

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484<sup>3</sup> da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

<sup>3</sup> A Súmula faz remissão ao artigo 484 da CLT, que trata da antiga indenização por tempo de serviço que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Quanto à indenização, como a culpa recíproca subentende culpa de ambas as partes, a Lei do FGTS prevê indenização de apenas **metade do valor devido** no caso de demissão sem justa causa:

Lei 8.036/90, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por **culpa recíproca** ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º [40%] será de 20 (vinte) por cento.

Portanto, o gabarito está na **letra (D)**, sendo as demais incorretas.

**Gabarito (D)**

## 12.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Quanto à rescisão do contrato de trabalho, com base na jurisprudência sumulada do TST,

(A) ocorrendo a concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, o contrato de trabalho terá seu termo, independentemente da expiração ou não do benefício previdenciário.

(B) havendo a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito ao recebimento de 50% do valor do aviso prévio; pagamento integral do décimo terceiro salário e das férias vencidas e proporcionais; e a movimentação da conta vinculada do FGTS limitada a 80% do valor dos depósitos.

(C) o abandono de emprego durante o aviso prévio concedido pelo empregador, retira do empregado o direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

(D) presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, garantindo ao empregado o direito à indenização de 12 meses de salário.

(E) o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego

### Comentários:

Questão que cobrou entendimentos sumulados do TST, a respeito da extinção contratual e aviso prévio. A **letra (A)** está incorreta, visto que o aviso prévio somente será computado após o fim do auxílio-doença:

SUM-371 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. **No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.**



A **letra (B)** está incorreta, pois na **culpa recíproca** o 13º salário proporcional e as férias proporcionais são devidos pela metade, bem como o saque do FGTS ocorre integralmente (e não apenas 80%):

**SUM-14 CULPA RECÍPROCA**

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484<sup>4</sup> da CLT), o empregado tem direito a **50%** (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

A **letra (C)** está incorreta. O empregado que comete falta grave durante o aviso prévio perde o direito às verbas de natureza indenizatória, ressalvando-se o caso de abandono de emprego:

**SUM-73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA**

A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

A **letra (D)** está incorreta, considerando que é devida a reintegração no emprego nestes casos:

**SUM-443 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.**

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato o empregado tem direito à reintegração no emprego.

A **letra (E)** está correta, diante da irrenunciabilidade do aviso prévio, conforme previsto na parte final da SUM-276 do TST:

**SUM-276 AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO**

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

**Gabarito (E)**

**13.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça**

Alegando dificuldades financeiras em razão da crise econômica, a empresa na qual Teobaldo trabalha não lhe paga salários há 4 meses. Inexistindo qualquer tipo de negociação coletiva tratando da questão, Teobaldo deverá

<sup>4</sup> A Súmula faz remissão ao artigo 484 da CLT, que trata da antiga indenização por tempo de serviço que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



- (A) aceitar a situação, uma vez que o empregado também assume os riscos do negócio.
- (B) pedir demissão, uma vez que não deseja mais se submeter a tal situação.
- (C) requerer para ser dispensado sem justa causa.
- (D) solicitar a rescisão indireta do contrato, eis que caracterizada justa causa do empregador, que deixou de cumprir suas obrigações, sendo essencial que a prestação de serviços seja cessada imediatamente.
- (E) ingressar com ação para a rescisão indireta do contrato e o pagamento das respectivas indenizações, eis que caracterizada justa causa do empregador, que deixou de cumprir suas obrigações, podendo permanecer ou não no serviço até final decisão do processo.

#### Comentários:

O atraso recorrente no pagamento de salários é exemplo de **descumprimento**, por parte do empregador, **das obrigações contratuais**, o que poderá levar à **rescisão indireta** do contrato de trabalho:

CLT, art. 483, d) **não** cumprir o empregador as obrigações do contrato;

Portanto, neste caso, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, nos termos do art. 483 da CLT. Assim, a **letra (E)** está correta e as demais, incorretas.

#### Gabarito (E)

#### 14.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Camélia é empregada da funerária Além da Eternidade desde 2020 e pretende entrar em acordo com a sua empregadora para a rescisão contratual. Seu salário é de R\$ 1.800,00 e o saldo do FGTS em sua conta vinculada é de R\$ 2.500,00. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o aviso prévio indenizado e a indenização do FGTS deverão ser, respectivamente, de

- (A) R\$ 1.800,00 e R\$ 500,00
- (B) R\$ 900,00 e R\$ 500,00
- (C) R\$ 720,00 e R\$ 400,00
- (D) R\$ 900,00 e R\$ 400,00
- (E) R\$ 1.080,00 e R\$ 600,00

#### Comentários:

Nesta questão a Banca cobrou a aplicação e o cálculo de valores rescisórios resultantes da extinção por acordo, prevista no art. 484-A da CLT. Nesta hipótese, lembro que a empregada receberá a **metade** do (i) aviso prévio, se indenizado e (ii) da indenização sobre o FGTS.

O **aviso prévio indenizado** em geral equivale a 1 mês de salário (isto é, 30 dias de aviso prévio). Mas, como neste caso será pago pela metade, o aviso prévio indenizado devido à Camélia será de R\$ 900,00 (isto é, a metade do salário de R\$ 1.800,00).



Em relação à **indenização do FGTS**, a Lei do FGTS a estabelece como sendo de 40% dos depósitos realizados na conta do empregado junto ao FGTS, como regra geral (Lei 8.036/1990, art. 18, §1º). Então, sendo pela metade, neste caso a indenização será de 20% (isto é,  $40\% \div 2$ ) sobre R\$ 2.500,00, o que resulta em R\$ 500,00 ( $= 20\% \times R\$ 2.500,00$ ).

### Gabarito (B)

#### 15.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Hera, empregada não estável da empresa de eventos Deixa a Vida Me Levar, teve seu contrato de trabalho rescindido pela empresa durante a pandemia de Covid-19, sob alegação de força maior em virtude de impossibilidade não evitável de celebração de contratos. Sabendo-se que Hera faria jus a R\$ 7.000,00 em uma rescisão contratual sem justa causa comum, nessa situação, com base no dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho que regula a matéria, o valor que a empresa, sustentando sua alegação, pagou de rescisão foi

- (A) R\$ 3.500,00
- (B) R\$ 2.800,00
- (C) R\$ 4.200,00
- (D) R\$ 2.100,00
- (E) R\$ 1.750,00

#### Comentários:

Questão que cobrou dispositivo pouco frequente em provas, que trata da **extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior**:

CLT, art. 502 - Ocorrendo motivo de **força maior** que determine a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: (..)

II - não tendo direito à estabilidade, **metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa**;

Neste caso, a Banca limitou-se a aplicação literal da regra prevista no art. 502 da CLT, bastando que se divida **pela metade o valor de R\$ 7 mil**, que equivale ao valor que seria devido se houvesse uma demissão sem justa causa da trabalhadora, resultando na cifra de **R\$ 3.500,00**.

### Gabarito (A)

#### 16.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Juliana, secretária, e sua empregadora Móveis Luxo Só Ltda. resolveram, de comum acordo, extinguir o contrato de trabalho que durou por 10 anos. A empregadora informou à Juliana que a mesma terá direito às verbas rescisórias, inclusive à indenização sobre o saldo do FGTS, pela metade. Entretanto, receberá pela metade o aviso prévio que será indenizado e poderá sacar



metade dos seus depósitos fundiários, não tendo direito ao ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Com base em tais informações e, de acordo com a legislação vigente, a informação prestada pela empresa está

- (A) incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque de 80% dos seus depósitos fundiários.
- (B) totalmente correta.
- (C) incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque dos depósitos fundiários na sua integralidade.
- (D) incorreta, pois além de sacar metade dos seus depósitos fundiários, Juliana terá direito ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.
- (E) incorreta no tocante ao aviso prévio indenizado, que será devido integralmente.

#### Comentários:

O erro do enunciado é dizer que o saque do FGTS ocorre também pela metade. Na extinção por acordo, o empregado pode sacar **80%** do valor dos depósitos:

CLT, art. 484-A, § 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo [extinção por acordo] permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

#### Gabarito (A)

### 17.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Henrique e Bruno são empregados da Lanchonete “R” Ltda. Em razão da prática de crimes diversos alheios ao ambiente de trabalho, ambos estão sendo processados criminalmente, mas continuam trabalhando normalmente, não faltando sem justificativa ao serviço. Esta semana a sentença penal condenatória de ambos transitou em julgado, e Henrique terá que cumprir pena em regime inicial fechado; já Bruno foi condenado à pena de reclusão mas com suspensão da execução da pena. Nesse caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a empregadora

- (A) poderá rescindir por justa causa ambos os contratos de trabalho em razão do trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias.
- (B) poderá rescindir por justa causa apenas o contrato de trabalho de Henrique.
- (C) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que não se trata de hipótese legal autorizadora da rescisão contratual nesta modalidade.
- (D) poderá rescindir por justa causa o contrato de trabalho tanto de Henrique quanto de Bruno, uma vez que, por terem cometido crimes, é configurado ato de improbidade, bem como mau procedimento, condutas autorizadoras da rescisão contratual nesta modalidade.



(E) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que são hipóteses específicas que caracterizam interrupção contratual.

#### Comentários:

A questão exigiu o conhecimento detalhado da seguinte hipótese de dispensa com justa causa:

CLT, art. 482, d) **condenação criminal** do empregado, passada em julgado, caso **não** tenha havido suspensão da execução da pena;

Notem, portanto, que se exige, além da condenação em âmbito criminal, que (i) a sentença tenha transitado em julgado e (ii) não tenha havido suspensão da execução da pena.

Como no caso de Bruno houve a suspensão da execução da pena, ele **não** poderá ser dispensado com justa causa (apenas Henrique). Em outras palavras, Bruno não estará fisicamente impedido de se deslocar ao local de trabalho, de sorte que não há óbices ao prosseguimento do seu contrato de trabalho.

#### Gabarito (B)

### 18.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê que na hipótese de reconhecimento de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, as férias proporcionais

(A) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o 13º salário proporcional, por expressa vedação legal.

(B) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o aviso prévio, por expressa vedação legal.

(C) são devidas ao empregado na proporção de 50%, e na mesma proporção o aviso prévio e o 13º salário.

(D) são devidas ao empregado na proporção de 40%, assim como as férias vencidas.

(E) são devidas ao empregado na proporção de 60%, e na mesma proporção o 13º salário.

#### Comentários:

A questão cobrou o conhecimento da SUM-14 do TST, muito exigida em provas, que prevê as verbas devidas na extinção do contrato de trabalho mediante culpa recíproca:

#### SUM-14 CULPA RECÍPROCA

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484<sup>5</sup> da CLT), o empregado tem direito a **50%** (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

<sup>5</sup> A Súmula faz remissão ao artigo 484 da CLT, que trata da antiga indenização por tempo de serviço que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



## Gabarito (C)

### 19.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Na extinção do contrato de trabalho,

(A) o pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou somente em dinheiro quando o empregado for analfabeto.

(B) qualquer compensação no pagamento não poderá exceder o equivalente ao período do aviso prévio devido ao empregado.

(C) a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

(D) o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

(E) as dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas dependem de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

#### Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, já que pode-se pagar ao empregado analfabeto mediante depósito bancário:

CLT, art. 477, § 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:

I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes;  
ou

II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.

A **letra (B)**, incorreta, pois o limite para descontos rescisórios consiste em uma remuneração do empregado. O valor desta remuneração poderá, por exemplo, ser superior ao período do aviso prévio concedido ao empregado, o que torna inverídica a afirmação:

CLT, art. 477, § 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

A **letra (C)** está correta e a **letra (D)**, incorreta. Após a reforma trabalhista, vigora o prazo único de 10 dias para pagamento das verbas rescisórias e entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes:



CLT, art. 477, § 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o **pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão** ou recibo de quitação deverão ser efetuados até **dez dias** contados a partir do término do contrato.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, contraria a regra contida no art. 477-A, que dispensa autorização sindical para as dispensas imotivadas:

CLT, art. 477-A. As **dispensas** imotivadas **individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se** para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

### Gabarito (C)

#### 20.FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

Lucia e sua empregadora, Transportadora Chega Bem Ltda., acordaram rescindir seu contrato de trabalho que já durava cinco anos. A empresa pagou à Lucia metade do aviso prévio indenizado e metade das férias proporcionais acrescidas de 1/3. O saldo de salário e o 13º salário proporcional foram pagos integralmente. Foram liberadas as guias para saque dos depósitos do FGTS, com multa de 20%, não sendo entregues as guias para percepção ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, por não estar previsto este direito à empregada. Tendo em vista o narrado, segundo as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à integralidade das férias proporcionais + 1/3.
- (B) estão corretas as verbas pagas, bem como a liberação apenas das guias para saque do FGTS.
- (C) Lucia faz jus ao recebimento das guias para ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, devendo requerê-las ao seu empregador.
- (D) estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à multa de 40% sobre o FGTS, já que não possui direito ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.
- (E) estão corretas as verbas pagas, entretanto esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho deverá, obrigatoriamente, ser homologada perante o sindicato profissional de Lucia ou Ministério do Trabalho.

#### Comentários:

Nesta situação, apenas o aviso prévio indenizado e a multa rescisória são pagas pela metade, sendo que as demais verbas são salgadas integralmente (inclusive férias e 13º proporcionais):

CLT, art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:



I - por **metade**:

- a) o aviso prévio, se indenizado; e
- b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - na **integralidade, as demais verbas trabalhistas**.

§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.

Em relação à **letra (E)**, incorreta, relembro que, após a reforma trabalhista, não há mais que se falar em homologação obrigatória das dispensas, inclusive para aquelas referentes a contratos de trabalho com mais de um ano.

#### Gabarito (A)

#### 21.FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018

Aristóteles é empregado da empresa Grécia Iluminada Ltda., recebendo como salário a importância de R\$ 2.800,00 mensais. Possui na sua conta vinculada do FGTS o montante de R\$ 4.000,00. Aristóteles e sua empregadora pretendem celebrar acordo para a rescisão contratual. Nesse caso, o empregado terá direito de receber aviso prévio indenizado, indenização sobre o saldo do FGTS e saque do FGTS, respectivamente, nos valores de

(A) R\$ 1.400,00; R\$ 1.600,00; R\$ 2.000,00.

(B) R\$ 2.240,00; R\$ 800,00; R\$ 3.200,00.

(C) R\$ 2.800,00; R\$ 800,00; R\$ 4.000,00.

(D) R\$ 1.400,00; R\$ 1.280,00; R\$ 3.200,00.

(E) R\$ 1.400,00; R\$ 800,00; R\$ 3.200,00.

#### Comentários:

Recorrendo às disposições do art. 484-A da CLT, sabemos que o empregado que tem seu contrato de trabalho extinto mediante acordo terá direito ao seguinte, em relação às verbas mencionadas no enunciado:

| Parcela Devida          | Pagamento         | Valor devido |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Aviso prévio indenizado | Metade do salário | R\$ 1.400,00 |



|                                                                      |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Multa compensatória do FGTS (ou "indenização sobre o saldo do FGTS") | Metade de 40% dos depósitos (ou seja, 20% dos depósitos) | R\$ 800,00   |
| Saque do FGTS                                                        | Até 80% dos depósitos                                    | R\$ 3.200,00 |

Quanto às verbas rescisórias devidas, há pagamento de **metade** do aviso prévio, se indenizado, e da multa compensatória do FGTS. Em relação a esta multa, como em geral ela é de 40%<sup>6</sup>, metade dela resulta em uma multa de 20% na rescisão por acordo (matematicamente, temos o seguinte:  $0,5 \times 40\% \times R\$ 4.000,00$ ).

Agora, em relação ao saque do FGTS, o empregado poderá receber até 80% do valor dos depósitos. Ou seja, se havia R\$ 4.000,00 lá depositados, o empregado irá sacar R\$ 3.200,00 e ainda ficará retida na conta junto ao FGTS a quantia de R\$ 800,00 (ou seja, os 20% restantes). Caso, futuramente, ele se enquadre em outra hipótese autorizadora do saque do FGTS, este valor remanescente poderá ser sacado.

### Gabarito (E)

#### 22.FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018

Maurício e a empresa LXG Tratores Ltda. chegaram a um acordo para rescindirem o contrato de trabalho, em vigor há cinco anos. A empresa pagou a Maurício, a título de verbas rescisórias, metade do aviso prévio indenizado e das férias proporcionais + 1/3; já o saldo de salário, as férias vencidas + 1/3 e o 13º salário proporcional foram pagos integralmente, com o saque de 50% dos depósitos do FGTS acrescidos da multa de 20%. Sobre as verbas rescisórias,

- (A) foram pagas de forma errada, uma vez que o 13º salário proporcional também é devido pela metade e não integralmente.
- (B) foram pagas corretamente, não tendo direito o obreiro a gozar do Programa do Seguro-Desemprego.
- (C) foram pagas corretamente, mas tendo direito o obreiro a gozar do Programa do Seguro-Desemprego, devendo o empregador lhe entregar as respectivas guias.
- (D) foram pagas de forma errada, uma vez que são devidas as férias proporcionais + 1/3 de forma integral e o saque de 80% dos depósitos do FGTS.
- (E) não existe esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho na legislação vigente, tendo em vista a impossibilidade de saque de apenas 50% dos depósitos.

### Comentários:

<sup>6</sup> Lei 8.036/1990, art. 18, § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a **quarenta por cento** do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.



Trata-se da extinção do contrato de trabalho mediante acordo, regulamentado pelo art. 484-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista. As verbas devidas nesta hipótese extintiva podem ser sintetizadas no seguinte quadro:



### Gabarito (D)

#### 23.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Thor, na vigência do seu contrato de trabalho com a empresa Delta Produções, vem descumprindo regulamento da empresa que proíbe o ingresso de pessoas, exceto se protegidas por equipamentos de segurança, no laboratório da empresa. Tal determinação está afixada no portal de entrada do laboratório. Nessa situação, fica caracterizada a justa causa para rescisão do contrato pelo empregador na capitulação prevista na Consolidação das Leis do Trabalho como

- (A) ato de improbidade.
- (B) desídia.
- (C) injúria desleal.
- (D) incontinência de conduta.
- (E) indisciplina.

#### Comentários:

Trata-se do descumprimento de **ordem geral**, o que caracteriza ato de indisciplina (CLT, art. 482, h).

### Gabarito (E)

#### 24.FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Depois de trabalhar por oito anos na empresa Dukilo Atacadista Ltda., Romeu está se sentindo desmotivado e pretende procurar um novo trabalho. No entanto, não quer pedir demissão e, explicando a situação para o empregador, pede para ser dispensado. O empregador afirma que não tem intenção de dispensá-lo. Diante desse impasse, e considerando as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho previstas em lei, com as inovações da Lei no 13.467/2017,

- (A) a única solução é Romeu pedir demissão, perdendo o direito à multa de 40% do FGTS, ao aviso prévio e não podendo levantar os depósitos do FGTS.



(B) Romeu pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, tendo em vista que o ato do empregador caracteriza justa causa, com o recebimento de todas as verbas rescisórias e levantamento integral dos depósitos do FGTS.

(C) Romeu e Dukilo Atacadista Ltda. podem fazer um acordo para a rescisão do contrato de trabalho, sendo que o empregado receberá multa de 20% do FGTS, metade do aviso prévio indenizado e a integralidade das demais verbas trabalhistas, e poderá movimentar 80% do valor dos depósitos do FGTS.

(D) o desinteresse de Romeu pelo trabalho caracteriza insubordinação, podendo o empregador dispensá-lo por justa causa, com a perda dos direitos rescisórios.

(E) Romeu e Dukilo Atacadista Ltda. podem fazer um acordo para rescisão do contrato de trabalho, o que precisa ser homologado perante o sindicato, com o pagamento de metade das verbas trabalhistas, metade do aviso prévio e da multa do FGTS, e com a possibilidade de levantamento integral dos depósitos do FGTS.

### Comentários:

A questão versou sobre as verbas previstas no art. 484-A da CLT, as quais podem ser sintetizadas no seguinte quadro:



**Gabarito: (C).**

### 25.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

No tocante à rescisão do contrato de trabalho, considere:

I. Nas dispensas imotivadas plúrimas há necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

II. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de trabalho para sua efetivação.

III. O pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até dez dias contados após o término do contrato de trabalho, já a entrega ao empregado dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes pode ser feita em até trinta dias contados após o término do contrato de trabalho.



IV. Tanto a entrega dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes quanto o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

De acordo com a CLT e com as alterações feitas pela Lei no 13.467/2017, está correto o que consta APENAS em

- (A) III.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e IV.
- (E) IV.

#### Comentários:

Tomando por base as disposições celetistas, o **item I** está incorreto e o **item II**, correto, consoante dispõe o art. 477-A da CLT:

CLT, art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, **não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.**

O **item III** está incorreto e o **item IV**, correto, em virtude do que dispõe o art. 477, §6º, com redação dada pela 'reforma trabalhista':

CLT, art. 477, § 6º - A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

**Gabarito: (D).**

#### 26.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada de trabalho, atingia produção bem inferior àquela realizada pelos colegas de sua equipe, além de apresentar um número elevado de faltas injustificadas. Por tais razões, a empregada foi advertida, verbalmente e por escrito, além de receber suspensão disciplinar por 2 dias. Na situação apresentada, Diana cometeu falta grave que ensejaria a dispensa por justa causa na modalidade de

- (A) incontinência de conduta.
- (B) ato de insubordinação.
- (C) atitude de indisciplina.



- (D) ato de improbidade.  
(E) desídia no desempenho das funções.

#### Comentários:

Trata-se da desídia, caracterizada pelos atrasos frequentes, produção inferior, e elevadas faltas injustificadas. Vejam como a doutrina define esta hipótese<sup>7</sup> de falta grave:

"A desídia é falta culposa, e não dolosa, ligada à negligência; costuma-se caracterizar pela prática ou omissão de vários atos (comparecimento impontual, ausências, produção imperfeita); excepcionalmente poderá estar configurada em um só ato culposo muito grave (...)"

Assim, ante tal conduta, o empregado poderá ser dispensado com justa causa com fundamento na própria CLT:

CLT, art. 482, e) **desídia** no desempenho das respectivas funções;

#### Gabarito: (E).

### 27.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

A empresa de calçados Chão Azul Ltda. rescindiu o contrato de trabalho com justa causa da empregada Lívia que estava afastada do emprego gozando de auxílio doença previdenciário. Na última perícia médica Lívia teve alta do INSS, mas transcorridos cinquenta e cinco dias, ela não retornou ao trabalho e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com entendimento sumulado do TST, a empresa

- (A) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de quinze dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.  
(B) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de trinta dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.  
(C) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de sessenta dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.  
(D) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de noventa dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.  
(E) não agiu corretamente, neste caso, em razão do gozo do benefício previdenciário, independentemente do lapso temporal, não se configura a hipótese de abandono de emprego, sendo vedada a dispensa com justa causa.

<sup>7</sup> CARRION, Valentin. Op. cit., p. 449.



### Comentários:

Vejam que a empregada esteve em gozo de benefício previdenciário e demorou mais de 30 dias para retornar ao serviço. Portanto, nos termos da SUM-32 do TST, presume-se que houve abandono de emprego, o qual é uma falta grave prevista no art. 482, 'i', da CLT:

#### SUM-32 ABANDONO DE EMPREGO

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no **prazo de 30 (trinta) dias** após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

**Gabarito: (B).**

### 28.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

A empregada Héstia trabalhou na escola de educação infantil Pequeno Polegar como instrutora de dança contemporânea e jazz. Nos intervalos das aulas, Héstia acessava sites pornográficos em seu celular e praticava atos libidinosos com o porteiro da escola no banheiro dos funcionários. Além disso, Héstia frequentemente fumava em local proibido onde havia risco de incêndio e placas de sinalização proibitivas. Tais atitudes podem ser consideradas figuras de justa causa, respectivamente, nas modalidades:

- (A) desídia; incontinência de conduta.
- (B) incontinência de conduta; insubordinação.
- (C) improbidade; incontinência de conduta.
- (D) incontinência de conduta; indisciplina.
- (E) mau procedimento; indisciplina.

### Comentários:

O acesso a *sites* pornográficos e a prática de atos libidinosos no local de trabalho são atos que atentam contra a moral sexual, caracterizando, portanto, incontinência de conduta (CLT, art. 482, 'b').

O segundo ato, descumprimento de proibição de fumar, é um desrespeito à ordem de cunho geral, portanto, indisciplina (CLT, art. 482, 'h').

**Gabarito: (D).**

### 29.FCC/TRF3 – Analista Judiciário - Área Administrativa - 2016

Rosa Maria trabalhou como Gerente de Produtos na empresa Limpe Bem Ltda., que aluga equipamentos de limpeza residencial e industrial. A empregada trabalhou para a referida empresa de 01 de agosto de 2012 até 10 de novembro de 2015, quando foi dispensada sem justa causa, com a concessão de aviso prévio indenizado.



Uma semana após a comunicação da dispensa, Rosa Maria voltou à empresa para devolver dois equipamentos de limpeza que havia levado para sua residência, indevidamente e sem o conhecimento da empresa, com o objetivo de limpar um cômodo de sua casa.

Diante da situação fática apresentada e de acordo com o entendimento sumulado pelo TST, Rosa Maria

(A) poderá sofrer a aplicação de uma penalidade como a advertência ou suspensão, mas não poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa.

(B) poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, perdendo o direito ao restante do respectivo período de aviso prévio.

(C) poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, mas terá direito de receber todos os valores relativos à rescisão sem justa causa, com a compensação da quantia referente ao aluguel do equipamento utilizado indevidamente.

(D) perderá o período restante do aviso prévio, mas terá direito a receber os valores relativos às férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e saque do FGTS.

(E) não poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, porque o ato faltoso foi cometido antes da concessão do aviso prévio, não sendo mais possível alterar o motivo determinante da ruptura do contrato de trabalho.

#### Comentários:

Como o empregador teve ciência da conduta faltosa da empregada apenas durante o aviso prévio, sua dispensa imotivada poderá ser convertida em demissão por justa causa, nos termos do art. 491 da CLT e da SUM-73 do TST:

CLT, art. 491 - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

SUM-73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA

A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

Nesse caso, ele deixará de ter direito ao restante do aviso prévio indenizado.

**Gabarito: (B).**

### 30.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê algumas hipóteses em que ocorrerá a resolução do contrato de trabalho em razão de falta grave cometida pelo trabalhador. Assim, na terminologia



legal, são motivos que constituem a justa causa para extinção do contrato de trabalho pelo empregador, EXCETO:

- (A) ato de indisciplina.
- (B) incontinência de conduta.
- (C) desídia no desempenho das respectivas funções.
- (D) violação de segredo da empresa.
- (E) recusa em realizar serviços defesos por lei ou alheios ao contrato.

#### Comentários:

Já que esta hipótese diz respeito à rescisão indireta (não por justa causa):

CLT, art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

- a) forem exigidos serviços **superiores às suas forças, defesos<sup>8</sup> por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;**

Segue a tabela para facilitar:

| Alternativa                                                             | Hipótese                                      | Fundamento       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| (A) ato de indisciplina.                                                | Justa causa                                   | CLT, art. 482, h |
| (B) incontinência de conduta.                                           |                                               | CLT, art. 482, b |
| (C) desídia no desempenho das respectivas funções.                      |                                               | CLT, art. 482, e |
| (D) violação de segredo da empresa.                                     |                                               | CLT, art. 482, g |
| (E) recusa em realizar serviços defesos por lei ou alheios ao contrato. | Rescisão indireta (justa causa do empregador) | CLT, art. 483, a |

**Gabarito: (E).**

### 31.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Carina, empregada da empresa X, estava em gozo de licença maternidade. Após 45 dias da cessação do referido benefício previdenciário, Carina não retornou ao serviço, nem justificou o motivo de não o fazer. Neste caso, de acordo com entendimento Sumulado do TST,

- (A) ocorrerá a imediata rescisão do contrato de trabalho de Carina, tendo em vista que o prazo máximo para o seu retorno após a cessação do benefício previdenciário é de quinze dias.

<sup>8</sup> Lembrando que defeso é sinônimo de proibido.



- (B) somente após sessenta dias da cessação do benefício previdenciário sem o retorno injustificado de Carina é que presumir-se-á o abandono de emprego.
- (C) somente após noventa dias da cessação do benefício previdenciário sem o retorno injustificado de Carina é que presumir-se-á o abandono de emprego.
- (D) a empresa X deverá notificar formalmente Carina para que retorne ao trabalho, enviando obrigatoriamente cópia da referida notificação ao INSS.
- (E) presume-se abandono de emprego, podendo ocorrer a rescisão do contrato de trabalho de Carina com justa causa.

#### Comentários:

Trata-se do seguinte entendimento sumulado do TST:

#### SUM-32 ABANDONO DE EMPREGO

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

**Gabarito: (E).**

### 32. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Somente podem ser consideradas justas causas os atos que se encaixem em uma das hipóteses taxativamente indicadas pela lei. Nesse contexto, há correspondência entre a conduta e o tipo legal:

- (A) Walter subtrai para si o relógio de Alcides, após abrir seu armário no vestiário da empresa. Foi dispensado por mau procedimento.
- (B) Juvenal, encarregado de seção, discute com os empregados Sílvio, Janete e Guilherme, chamando-os de ladrão, piranha e caloteiro, respectivamente. Foi dispensado por desídia.
- (C) Celestino agride fisicamente Wilson, seu colega de trabalho, causando-lhe lesões corporais leves. Foi dispensado por incontinência de conduta.
- (D) Rivaldo recebe ordem direta de seu supervisor para realização de determinada tarefa. A ordem não é cumprida. Foi dispensado por insubordinação.
- (E) Ricardo, Maurício e Luiz, ajudantes de manutenção, são pegos pela quinta vez jogando dados, a dinheiro, na oficina. Foram dispensados por indisciplina.

#### Comentários:

A **letra A** está **incorreta**, já que, apesar de ter havido justa, a falha foi um **ato de improbidade** (CLT, art. 482, a), não “mau procedimento”.



A **letra B** está **incorreta**, pois houve falta, porém, esta consistiu em **ato lesivo da honra** ou da boa fama praticado no serviço **contra qualquer pessoa** (CLT, art. 482, j).

No mesmo sentido, a **letra C** está **incorreta**, já que trata-se de **ofensas físicas** praticadas no serviço **contra qualquer pessoa** (CLT, art. 482, j).

A **letra (D)**, por sua vez, está correta, já que o descumprimento de ordem direta é insubordinação (e não indisciplina).

Por fim, a **letra E** está **incorreta**, já que, neste caso, a falha é a **prática constante de jogos de azar** (CLT, art. 482, l).

**Gabarito: (D).**

### 33.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Mário, empregado da Empresa X, foi despedido por justa causa por ter praticado ofensas físicas contra seu chefe. Ingressou com ação trabalhista contra sua ex-empregadora, mas não comprovou suas alegações de que agiu desta maneira por ter sido ofendido em sua honra por seu superior hierárquico, razão pela qual a sentença trabalhista manteve a justa causa aplicada como motivo da rescisão do contrato de trabalho. Neste caso, Mário terá direito, além do saldo de salário, a

(A) férias vencidas + 1/3 que já tinha adquirido.

(B) aviso prévio, 50% de 13º salário proporcional e 50% das férias vencidas + 1/3, sem direito ao saque dos depósitos do FGTS e da multa de 40%.

(C) todas as verbas rescisórias como dispensa sem justa causa, pois ofensas físicas contra seu chefe não se configuram como motivo de justa causa, estando errada a sentença proferida.

(D) 13º salário proporcional e férias vencidas + 1/3, além do saque dos depósitos do FGTS, sem a multa de 40%.

(E) nenhuma outra verba rescisória, em razão da prática de conduta tipificadora da justa causa.

#### Comentários:

A questão aborda as verbas devidas na rescisão por justa causa, já que Mário não conseguiu reverter-la judicialmente.

Nesta hipótese, serão devidas ao empregado apenas as seguintes verbas:

- ✓ saldo de salário;
- ✓ férias vencidas (e 'simples'), acrescidas do terço constitucional;

Portanto, a resposta é a **letra (A)**, visto que o saldo de salário já consta do enunciado.

**Gabarito: (A).**

### 34.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Arnaldo foi admitido em 13/01/2014 e pediu demissão em 29/10/2014. Em razão do pedido de demissão



- (A) recebeu férias proporcionais de 9/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (B) recebeu férias proporcionais de 10/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (C) recebeu férias proporcionais de 8/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (D) não recebeu férias proporcionais, pois o pedido de demissão lhe retirou esse direito.
- (E) não recebeu férias proporcionais, pois pediu demissão antes de completar um ano de vigência do contrato de trabalho.

### Comentários:

A questão aborda as verbas (e o respectivo cálculo) recebidas pelo trabalhador quando este pede demissão.

Quando o empregado pede demissão, ele tem direito a receber: saldo de salário; 13º proporcional; férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional. Além disso, ele deve cumprir (ou pagar) o aviso prévio.

Portanto, o pedido de demissão (antes ou depois de 1 ano) não retira qualquer direito do trabalhador, o que já permite eliminarmos as duas últimas **alternativas, (D) e (E)**.

Como a questão nada mencionou a respeito do cumprimento do aviso prévio pelo empregado (que pediu demissão) e por ter questionado as verbas "Em razão do pedido de demissão", presume-se que este não fora cumprido pelo empregado. Dessa forma, o contrato de trabalho teve vigência de 13/01 a 29/10/2014.

Assim, a título de férias, será devido 1/12 (um doze avos) da remuneração para cada mês de serviço (ou, caso incompleto, a fração de trabalho superior a 14 dias), além do terço constitucional:

CLT, art. 146, parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, **na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Calculando, com o auxílio de uma tabela, quantos meses Arnaldo trabalhou para fins de recebimento de férias, chegamos ao total de 10 períodos:

| Meses de serviço |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 1º               | 13/jan | 12/fev |
| 2º               | 13/fev | 12/mar |
| 3º               | 13/mar | 12/abr |
| 4º               | 13/abr | 12/mai |
| 5º               | 13/mai | 12/jun |
| 6º               | 13/jun | 12/jul |



|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 7º               | 13/jul | 12/ago |
| 8º               | 13/ago | 12/set |
| 9º               | 13/set | 12/out |
| 10º<br>(17 dias) | 13/out | 29/out |

Portanto, Arnaldo deve receber férias proporcionais de 10/12, acrescidas de 1/3.

Além disso, caso houvésssemos previsto que Arnaldo cumpriu o aviso prévio, o resultado do cálculo teria sido de 11/12 de férias (acrescidas do terço constitucional), de modo que não teria uma alternativa da questão para marcarmos.

**Gabarito: (B).**

## Aviso prévio

### 35.FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Randolfo foi contratado pela empresa Linux Informática Ltda. em 02/01/2019. Sendo dispensado sem justa causa em 14/03/2025, de acordo com as previsões legais aplicáveis, Randolfo tem direito a um aviso prévio de

- (A) 30 dias.
- (B) 60 dias.
- (C) 48 dias.
- (D) 45 dias.
- (E) 90 dias.

### Comentários:

Questão exigindo o cálculo do aviso prévio proporcional, tendo a Banca adotado o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, tal qual tivemos no TRT-CE 7ª Região/2024 (questão da Margarida).

Conforme determina a Lei nº 12.506/2011, temos:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Notem que, entre 2/1/2019 e 14/3/2025, o empregado completou **mais de 6 anos** de serviço na mesma empresa (cerca de 6 anos e 2 meses), de modo que teremos:



- $30 \text{ dias} + (6 \times 3) = 48 \text{ dias}$ .

Nesta questão, a Banca apontou a **letra (C)** como correta, no gabarito preliminar, visto que além dos 30 dias, o empregado fará jus a 18 dias pelos mais de 6 anos de serviço na mesma empresa. Todavia, posteriormente, a Banca anulou a questão, aparentemente em razão de alteração de entendimentos anteriores.

### Gabarito (anulada)

#### 36.FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Como instituto típico das rescisões sem justa causa dos contratos de trabalho, que tem por Objetivo tornar a intenção da parte que quiser rescindir o contrato conhecida da outra parte, com determinada antecedência, o aviso prévio é regulado por lei e sua concessão e seus efeitos são Objeto de diversos entendimentos consolidados pelo TST, em especial através de suas Súmulas. Entre as disposições legais e os entendimentos do TST, destaca-se a previsão de que:

- (A) a concessão no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, de guarda provisória para fins de adoção não assegura ao empregado adotante a estabilidade provisória.
- (B) em se tratando de empregado que recebe salário variável, pago na base de tarefa, o cálculo do aviso prévio indenizado deverá ser feito levando em conta a média dos últimos 12 meses de serviço.
- (C) O valor das horas extras habituais e as gorjetas recebidas pelo empregado integram o aviso prévio indenizado.
- (D) a redução do horário de trabalho durante o aviso prévio dado pelo empregador pode ser substituída pelo pagamento das horas que foram trabalhadas.
- (E) o empregado não tem direito ao reajuste salarial coletivo concedido no curso do período do aviso prévio, se este tiver sido indenizado.

### Comentários

Questão que cobrou temas variados do Direito do Trabalho.

A **letra (A)** está incorreta, pois a concessão de guarda provisória no curso do aviso prévio assegura sim a estabilidade provisória:

CLT, Art. 391-A - A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, **garante à empregada gestante a estabilidade provisória** prevista na alínea *b* do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo **aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória** para fins de adoção.

A **letra (B)** está correta, conforme prevê o Art. 487, § 3º, da CLT:



CLT, Art. 487, § 3º - Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.

A **letra (C)** está incorreta, pois as gorjetas não integram o aviso prévio, conforme prevê a Súmula 354 do TST:

TST, Súmula 354 - **As gorjetas**, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

A **letra (D)** está incorreta, pois é ilegal substituir a redução das horas de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes:

TST, Súmula 230 - É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

A **letra (E)** está incorreta, pois o empregado tem direito, sim, ao reajuste, mesmo no curso do aviso indenizado, conforme prevê o Art. 487, § 6º, da CLT:

CLT, Art. 487, § 6º - O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.

### Gabarito (B)

#### 37.FCC/TRT - SE - 2024

Hoje Laina, que trabalha para a empresa Casas Ltda., completa vinte e dois anos de labor na referida empresa. Nesse caso e considerando esta circunstância, na hipótese de rescisão contratual sem justa causa, Laina terá direito ao aviso prévio indenizado na proporção de

- (A) 99 dias.
- (B) 60 dias.
- (C) 96 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 90 dias.

### Comentários:

Conforme determina o Art. 1º, Parágrafo único, da Lei 12.506/2011, o aviso prévio é de 30 dias, acrescidos de 3 dias por ano, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias:

Tempo de serviço

Duração do aviso prévio



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Até 1 ano       | 30 dias |
| Mais de 1 ano   | 33 dias |
| Mais de 2 anos  | 36 dias |
| Mais de 3 anos  | 39 dias |
| ...             |         |
| Mais de 20 anos | 90 dias |

Assim, considerando a proporção de 3 dias por ano e 22 anos de labor, a empregada já atingiu o máximo de tempo do aviso prévio que é de 90 dias.

Portanto, o gabarito é **letra (E)**.

### Gabarito (E)

#### 38.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Margarida foi empregada celetista da empresa de serviços de limpeza Brilho Eterno, tendo laborado para a mesma por 30 anos, de 20/06/1994 a 20/06/2024, sendo dispensada com a indenização do aviso prévio. Nessa situação, conforme previsão legal, a mesma fará jus ao aviso prévio indenizado equivalente a

- (A) 60 dias.
- (B) 30 dias.
- (C) 120 dias.
- (D) 90 dias.
- (E) 150 dias.

#### Comentários:

Conforme determina a Lei nº 12.506/2011, temos:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na **proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço** na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo **serão acrescidos 3 (três) dias por ano** de serviço prestado na mesma empresa, **até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias**.

Assim, de acordo com o comando da questão, o empregado laborou por 20 anos na empresa, então, além dos 30 dias, deverá receber um acréscimo no aviso prévio de 60 dias, em razão do Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 12.506/2011, perfazendo um total de 90 dias. Então temos:

- $30 \text{ dias} + (20 \times 3) = 90 \text{ dias}$ .



## Gabarito (D)

### 39.FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Vitória Régia foi empregada da Panificadora Pão na Chapa Ltda. de 01/01/2016 a 31/12/2021, data em que terminou o aviso prévio trabalhado da referida empregada. Entendendo que o aviso prévio concedido pela empresa não foi correto, Vitória Régia pretende ajuizar ação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Na situação narrada, conforme legislação vigente, o aviso prévio concedido à empregada deveria ter sido de

- (A) 33 dias.
- (B) 45 dias.
- (C) 30 dias.
- (D) 48 dias.
- (E) 42 dias.

### Comentários

Nesta questão, a Banca menciona exatos **6 anos** de contrato de trabalho (1º/1/2016 a 31/12/2021), sendo que em tal período foi computado o período do "aviso prévio trabalhado".

Perceba que, se retirarmos a projeção do aviso prévio da duração do contrato, a empregada terá menos de 6 anos de serviço na mesma empresa (ela possuirá cerca de 5 anos e 10 meses), de sorte que o aviso prévio seria de **45 dias**, pois seriam **30 dias** (relativos ao aviso prévio mínimo) acrescido de **15 dias** (correspondentes a 5 parcelas de 3 dias):

Lei 12.506/11, art. 1º, parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos **3 (três) dias por ano de serviço** prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Assim sendo, o gabarito dado pela Banca aponta a **letra (B)** como resposta, perfazendo **45 dias** de aviso prévio.

## Gabarito (B)

### 40.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

Camélia é empregada celetista do Restaurante Prato Bom, tendo ingressado em 01/01/2013, na função de cozinheira. A empresa pretende rescindir o contrato da referida empregada em 31/12/2022, indenizando o aviso prévio. O salário de Camélia corresponde a R\$ 2.100,00. Nessa hipótese, com base na legislação federal vigente, o aviso prévio de Camélia deverá ser de

- (A) R\$ 3.360,00.
- (B) R\$ 3.990,00.
- (C) R\$ 4.200,00.
- (D) R\$ 2.100,00.



(E) R\$ 3.500,00.

### Comentários

A empregada possui exatos **10 anos** completos de serviço na mesma, tendo trabalhado de 1º/janeiro/2013 a 31/dezembro/2022 (se o contrato fosse extinto no dia 1º/janeiro/2023, haveria 10 anos e 1 dia de contrato).

A Banca apontou, como gabarito, a **letra (B)** – quantia de R\$ 3.990,00 – que corresponde a um **aviso prévio de 57 dias** (isto é,  $57 \times R\$ 70,00$  por dia de trabalho). Percebe-se que a FCC considerou que o empregado somente teria direito a novo acréscimo de 3 dias, caso tivesse **mais de dez anos** de serviço na mesma empresa.

Apesar de não ser um entendimento unânime na doutrina, a FCC tem considerado – em mais de uma questão – que o empregado com tempo de “exatos x anos” não teria direito ao acréscimo de 3 dias relativo ao “ano exato”.

### Gabarito (B)

#### 41.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Platão trabalhou na empresa de alimentos processados Churrasco no Pote Ltda. de 10/01/2014 a 10/12/2021, percebendo como último salário o valor de R\$ 3.000,00. Na rescisão do seu contrato de trabalho por iniciativa da empresa, a mesma optou por indenizar o aviso prévio de Platão. Nessa hipótese, com base na legislação federal que disciplina a matéria, a indenização do aviso prévio de Platão será de

- (A) R\$ 6.000,00
- (B) R\$ 3.000,00
- (C) R\$ 5.400,00
- (D) R\$ 5.100,00
- (E) R\$ 4.800,00

### Comentários:

Questão interessante, que indiretamente cobrou o cálculo da duração do aviso prévio proporcional.

Como o empregado possui 7 anos completos de serviço na mesma (isto é, trabalhou de janeiro/2014 a janeiro/2021), ele fará jus a 21 dias de aviso prévio proporcional, os quais se acrescem ao aviso prévio mínimo de 30 dias, perfazendo o **total de 51 dias**.

Portanto, considerando o salário mensal de R\$ 3.000,00 (isto é, R\$ 3.000,00 para 30 dias de trabalho), matematicamente é como se cada dia de aviso prévio tivesse o custo de R\$ 100,00 ( $R\$ 3.000,00 \div 30$ ), de sorte que 51 dias de aviso prévio resultam em uma indenização de **R\$ 5.100,00** (isto é,  $51 \times 3.000 \div 30$ ). Assim, o gabarito está na letra (D).



Para ilustrar, se fôssemos projetar a indenização devida de acordo com a duração do contrato de trabalho, para o empregado com salário mensal de R\$ 3.000,00, chegaríamos ao seguinte:

| Duração do contrato de trabalho | Duração do aviso prévio total | Aviso prévio indenizado |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Menos de 1 ano                  | 30 dias                       | R\$ 3.000,00            |
| 1 ano                           | 33 dias                       | R\$ 3.300,00            |
| 2 anos                          | 36 dias                       | R\$ 3.600,00            |
| 3 anos                          | 39 dias                       | R\$ 3.900,00            |
| 4 anos                          | 42 dias                       | R\$ 4.200,00            |
| 5 anos                          | 45 dias                       | R\$ 4.500,00            |
| 6 anos                          | 48 dias                       | R\$ 4.800,00            |
| 7 anos                          | 51 dias                       | R\$ 5.100,00            |

Aprofundando um pouco mais, reparem que o período trabalhado de 10/1/2021 a 10/12/2021 não chega a completar um novo ano para fins de cálculo do aviso prévio. A doutrina não admite o "aproveitamento" de fração de meses de serviço e a doutrina majoritária tem considerado que o tempo de aviso prévio só é calculado uma única vez, levando-se o tempo trabalhado até o momento em que é dado o aviso prévio<sup>9</sup>, não sendo possível que o período de aviso prévio de 30 dias fosse utilizado em benefício do empregado para completar este último ano de trabalho e, assim, ensejar novo acréscimo de 3 anos.

## Gabarito (D)

### 42.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Com relação ao aviso prévio, considere:

- I. Conta-se o prazo do aviso prévio excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento.
- II. Ao aviso prévio serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 30 perfazendo um total de até 60 dias.
- III. É possível e legal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio trabalhado, pelo pagamento das horas correspondentes.
- IV. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

<sup>9</sup> BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. O novo aviso prévio: questões polêmicas suscitadas pela Lei 12.506/2011. São Paulo: LTr, 2014, p. 114-115.



De acordo com a legislação competente, bem como com entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e III.
- (E) I e IV

#### Comentários:

Questão que exigiu uma série de entendimentos do TST a respeito do aviso prévio, além da regulamentação de sua proporcionalidade.

O **item I** está correto, tendo em vista que a contagem do prazo do aviso prévio segue a mesma regra do Código Civil: exclui-se o dia de início da contagem e inclui o dia do vencimento:

SUM-380. AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

Aplica-se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento.

O **item II**, incorreto, contrariou os prazos limites do aviso prévio proporcional:

Lei 12.506/11, art. 1º, parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos **3 (três) dias por ano de serviço** prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

O **item III**, incorreto, na medida em que não se pode substituir a redução de jornada no curso do aviso prévio pelo pagamento das referidas horas de trabalho:

SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO

É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

O **item IV**, correto, consistiu em transcrição da SUM-276 do TST, que prevê a irrenunciabilidade do aviso prévio e uma única possibilidade de dispensa do seu pagamento:

SUM-276. AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO

O direito ao aviso prévio é **irrenunciável** pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento **não** exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.



## Gabarito (E)

### 43.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Sobre o aviso prévio, considerando as disposições legais e o entendimento pacífico do TST, considere:

I. Sendo dispensada por justa causa fundada em insubordinação no curso do aviso prévio, Agnes deixará de receber o restante do aviso prévio, mas receberá as demais verbas rescisórias, pois a dispensa inicialmente tinha sido sem justa causa.

II. Faltando 40 dias para o término do contrato de experiência, Joana é dispensada sem justa causa pelo empregador, hipótese que lhe dá direito ao recebimento do aviso prévio.

III. Após ser dispensada sem justa causa, Cilene pede ao empregador dispensa do cumprimento do aviso prévio, informando que precisa descansar e está pensando em fazer uma viagem. Aceito o pedido pelo empregador, este ficará isento do pagamento do aviso prévio, pois Cilene renunciou ao respectivo direito.

IV. Nancy teve concedido auxílio-doença no curso do aviso prévio, o que implica em que os efeitos da sua dispensa somente se concretizem depois de expirado o benefício previdenciário.

V. Por receber salário na base de tarefa, o cálculo do aviso prévio de Arnaldo será feito de acordo com a média dos salários recebidos durante a vigência do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS de

(A) II e IV.

(B) I e III.

(C) IV e V.

(D) II, III e V.

(E) I, II e IV.

#### Comentários:

Questão que se resolve por eliminação.

A **proposição I** está incorreta. A empregada irá perder tanto o direito ao restante do respectivo prazo, quanto às verbas rescisórias de natureza indenizatória (já que não foi caso de abandono ao emprego):

CLT, art. 491 - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, **perde o direito ao restante do respectivo prazo**.

SUM-73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA



A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

A **proposição II** foi dada como correta pela Banca, considerando-se, até mesmo, a SUM-163 do TST:

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

No entanto, sabe-se que, como **regra geral**, a iniciativa antecipada de extinção de contratos a termo, como o de experiência, atrai a indenização prevista no art. 479 da CLT, **não havendo que se falar em aviso prévio**.

O aviso prévio somente seria devido nos contratos a termo caso estivessemos diante de situação excepcional, em que se previsse cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, constante do art. 481 da CLT. Como a questão nada mencionou a respeito desta circunstância, não haveria que se falar em aviso prévio na extinção antecipada do contrato por experiência.

Para não deixar dúvidas, cito a lição lapidar de Ministro Maurício Godinho<sup>10</sup>:

Apenas nos contratos a termo que tenham em seu interior cláusula assecuratória do direito recíproco de antecipação do término contratual, é que pode ganhar relevância o aviso prévio.

(..)

É, portanto, instituto característico de contratos de duração indeterminada (art. 487, CLT) ...

No entanto, o gabarito foi mantido pela Banca que, ao que parece, baseou-se na situação excepcional, em que o contrato de experiência contém a cláusula do art. 481 da CLT.

A **proposição III** está incorreta com fundamento na SUM-276 do TST. O empregador somente se eximiria do pagamento do aviso prévio na hipótese da obtenção de novo emprego por Cilene:

**SUM-276 AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO**

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

A **proposição IV**, correta, nos termos da SUM-371 do TST:

<sup>10</sup> DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. LTr. 17ª edição. 2018. página 1401



**SUM-371 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES**

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.

A **proposição V**, incorreta, já que deve se calcular o aviso prévio com base na média dos últimos 12 meses apenas:

CLT, art. 487, § 3º - Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.

**Gabarito (A)**

**44.FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018**

No tocante ao aviso prévio, considere:

- I. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é aquele de trinta dias para os empregados com até um ano de serviço na mesma empresa, acrescidos de três dias por ano de serviço até o máximo de sessenta dias, perfazendo um total de noventa dias.
- II. O pagamento relativo ao período do aviso prévio indenizado não está sujeito à contribuição do FGTS.
- III. Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação da demissão.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

**Comentários:**

O **item I**, correto, nos termos da Lei 12.506/2011, que regulamentou a proporcionalidade do aviso prévio:

Lei 12.506/11, art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de



1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos **3 (três) dias por ano de serviço** prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

O **item II**, incorreto, já que o aviso prévio indenizado também enseja o recolhimento do FGTS mensal:

SUM-305 TST

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado **ou não**, está sujeito a contribuição para o FGTS.

O **item III** está correto. No chamado “aviso cumprido em casa”, o empregador demitia o empregado, não indenizava o aviso e não permitia que ele laborasse (ao invés de indenizar o aviso ou manter o empregado trabalhando, ele permanece em casa aguardando o final do período do aviso). Esta prática **não** é admitida pela doutrina e jurisprudência, pois tem o objetivo de retardar o pagamento das verbas rescisórias. Assim, para evitar que se postergue o pagamento das verbas ao demitido, nestes casos deve-se quitar os valores até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão (ou seja, é a mesma regra do aviso indenizado). Nesse sentido, o seguinte entendimento do TST:

OJ-SDI1-14 AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO PARA PAGAMENTO

Em caso de **aviso prévio cumprido em casa**, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é **até o décimo dia da notificação de despedida**.

## Gabarito (C)

### 45.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Em relação ao instituto jurídico denominado aviso prévio, as normas da Consolidação das Leis do Trabalho estipulam que

- (A) a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato por prazo determinado, deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de 30 dias.
- (B) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
- (C) será proporcional pela metade na despedida indireta, salvo se houver ajuste em contrário.
- (D) a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, sem a integração do período no seu tempo de serviço.
- (E) o empregado que cometer falta grave por desídia, considerada como justa para a rescisão, durante o prazo do aviso prévio, não perde o direito ao restante do respectivo prazo.



### Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, já que o aviso prévio não se aplica, como regra geral, aos contratos por prazo determinado. O aviso prévio somente será devido nos contratos por prazo determinado quando houver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão (CLT, art. 481).

A **letra (B)**, correta, tendo em vista a possibilidade de redução de duas horas diárias durante o aviso prévio quando a rescisão é promovida pelo empregador:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e **se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador**, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

A **letra (C)** está incorreta. Na rescisão indireta (falta grave do empregador) o empregado terá direito à integralidade da indenização referente ao aviso prévio.

A **letra (D)**, incorreta, pois, além dos salários referentes ao prazo do aviso, o empregado também terá direito à integração do respectivo período no seu tempo de serviço:

CLT, art. 487, § 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

A **letra (E)** está incorreta. Como regra, o empregado que comete falta grave no curso do período do aviso prévio perde direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. A única exceção diz respeito ao "abandono de emprego":

SUM-73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA

A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do **aviso prévio** dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

### Gabarito (B)

#### 46.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Em relação ao instituto jurídico do aviso prévio, nos termos das normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

(A) havendo aplicação da dispensa do empregado por justa causa em razão de desídia no desempenho de suas funções deverá ser concedido aviso prévio.

(B) em caso de despedida indireta e rescisão por culpa recíproca não é devido o aviso prévio.

(C) o pagamento relativo ao período de aviso prévio trabalhado está sujeito à contribuição para o FGTS, o que não ocorre quando o mesmo for indenizado.



(D) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido em duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral, independentemente de quem tenha promovido a rescisão.

(E) é incorreto substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

#### Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, pois, sendo caso de dispensa com justa causa (como por exemplo aquela decorrente de desídia), não há que se falar em aviso prévio.

A **letra (B)** está incorreta, porquanto na rescisão indireta é devida sim a indenização pelo aviso prévio:

CLT, art. 487, § 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.

Além disso, na culpa recíproca o aviso prévio é devido pela metade (SUM-14 do TST).

A **letra (C)** está incorreta. O pagamento relativo ao aviso prévio, seja trabalhado, seja indenizado, está sujeito ao recolhimento do FGTS:

SUM-305 TST

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado **ou não**, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Por sua vez, a **letra (D)** também está incorreta, já que a redução de horário durante o aviso só é devida se o empregador houver tomado a iniciativa da rescisão:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, **e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador**, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

Em outras palavras, se o próprio empregado pedir demissão, não há que se falar em redução de jornada durante o aviso prévio.

Por fim, a **Letra (E)**, correta, já que **não** se admite que o empregador deixe de reduzir a jornada (mesmo que pague as horas correspondentes) tendo em vista que o objetivo desta medida é permitir que o empregado busque novo emprego:

SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO

É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

**Gabarito: (E).**

47.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016



A notificação ou comunicação antecipada que uma das partes faz à outra manifestando a sua intenção em romper o contrato de trabalho é conceituada como aviso prévio. Conforme previsão legal e sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho,

(A) é permitido por lei substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes, desde que acrescida do adicional de horas extras em dobro.

(B) após a comunicação do aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte fica obrigada a aceitar a reconsideração.

(C) o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer quaisquer das faltas consideradas pela lei como justa causa para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

(D) a ocorrência de qualquer motivo de justa causa no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

(E) é devido o aviso prévio na despedida indireta, mas nesse caso o valor das horas extraordinárias habituais não integrará o aviso prévio indenizado.

#### Comentários:

A **alternativa (A)**, incorreta, pois destoa da jurisprudência do TST:

SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO

É **ilegal** substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

A **alternativa (B)**, incorreta, já que a outra parte **não** é obrigada a aceitar a reconsideração do aviso prévio:

CLT, art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.

A **alternativa (C)**, correta, conforme disposto no art. 491 da CLT:

CLT, art. 491 - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, **perde o direito ao restante do respectivo prazo**.

Por outro lado, a **alternativa (D)** está incorreta, já que o abandono de emprego é uma exceção à conversão da despedida comum em despedida com justa causa:

SUM-73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA



A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do **aviso prévio** dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

A **alternativa (E)** está incorreta, na sua parte final, já que as horas extras habituais integram o aviso prévio indenizado:

CLT, art. 487, § 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.

**Gabarito: (C).**

#### 48.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

Sobre o instituto do aviso prévio previsto na legislação trabalhista,

(A) o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem com até 1 ano de serviço na mesma empresa, sendo acrescidos 3 dias por ano prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias.

(B) o prazo de aviso prévio para os contratos por prazo determinado de 2 anos será de até 60 dias, ou seja, 30 para cada ano completo ou fração superior a seis meses.

(C) a falta de aviso prévio por parte do empregado confere ao empregador o direito de descontar a metade dos salários correspondentes ao prazo respectivo.

(D) em caso de rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa cometida pelo empregador não será devido o aviso prévio.

(E) o empregado que cometer falta grave que enseja justa causa para a rescisão durante o prazo de aviso prévio não perderá o direito ao restante do respectivo prazo.

#### Comentários:

De acordo com a Lei do aviso prévio proporcional:

Lei 12.506/11, art. 1º, parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

**Gabarito: (A).**

#### 49.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Doutrina conceitua o aviso prévio como o ato de comunicação antecipada de uma parte a outra da intenção de romper o contrato de trabalho. Conforme regras contidas na legislação sobre o instituto do aviso prévio é correto afirmar:

(A) É utilizado em todas as modalidades de contratos por prazo determinado e indeterminado.

(B) No término normal dos contratos de experiência o seu prazo é reduzido para oito dias.



(C) Em contrato por prazo indeterminado que perdurou de janeiro de 2014 até outubro de 2014 o prazo será de trinta e três dias.

(D) A falta do aviso prévio por parte do trabalhador dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

(E) O valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso prévio indenizado.

#### Comentários:

A **alternativa (A)** está **incorreta**, já que não há aviso prévio nos contratos por prazo determinado, que não possuam a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão.

A **alternativa (B)**, **incorreta**, pois não há tal prazo de 8 dias. Findo o prazo do período de experiência (e não sendo o caso de prorrogá-lo), ou o vínculo é extinto naquela data ou, no dia seguinte, passa-se a um contrato por prazo indeterminado.

A **alternativa (C)** está **incorreta**, pois não se completou o primeiro ano de contrato com a mesma empresa, de modo que o prazo deveria ser de 30 dias.

A **Alternativa (D)**, correta, com fundamento no seguinte dispositivo:

CLT, art. 487, § 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

Por fim, a **alternativa (E)** está **incorreta**, pois apenas se forem habituais é que o respectivo valor das horas extraordinárias integrará o aviso prévio. A alternativa dá a entender que qualquer hora extra ("ainda que habitual") integraria o aviso prévio, o que não é verdade.

CLT, art. 487, § 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.

**Gabarito: (D).**

#### 50.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador - 2016

Em relação ao aviso prévio, considere:

I. Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho em decorrência do encerramento definitivo das atividades da empresa não é devido aviso prévio.

II. Contrato de trabalho por prazo determinado que contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada não gera direito do empregado ao aviso prévio, mesmo que seja executado tal direito pelo empregador.

III. É válida a substituição do período que se reduz da jornada de trabalho durante o aviso prévio concedido pelo empregador pelo pagamento das horas correspondentes, desde que acrescidas do adicional de 50% sobre o valor da hora normal.



IV. Aviso prévio e garantia de emprego são dois institutos incompatíveis, razão pela qual somente após o final do período desta pode ser concedido aquele.

V. Tendo, no curso do aviso prévio, sido concedido ao empregado auxílio-doença, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário, tendo em vista que a projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) IV e V.
- (B) II e III.
- (C) I, IV e V.
- (D) III e V.
- (E) I, II e IV.

#### Comentários:

A **assertiva I** está **incorreta**, já que mesmo nessa hipótese é devido o aviso prévio. Note que o empregado não compartilha dos riscos do negócio do empregador.

A **assertiva II** está **incorreta**, já que, com tal cláusula, são aplicadas as mesmas regras de encerramento dos contratos por prazo indeterminado, inclusive no que tange ao aviso prévio:

CLT, art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os **princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado**.

A **assertiva III** está **incorreta**, pois a SUM-230 prevê justamente o contrário:

SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO  
É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

A **assertiva IV** traz a Súmula 348 do TST:

SUM-348 AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE  
É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.

A **assertiva V** está **correta**, de acordo com a SUM-371:



**SUM-371 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES**

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.

**Gabarito: (A).**

**51.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015**

Em relação ao aviso prévio, é INCORRETO o entendimento adotado por

- (A) Roberval, que presta horas extras habituais, e pleiteia que as mesmas integrem seu aviso prévio indenizado.
- (B) Salomão, que, requerendo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregador, pretende receber o valor correspondente ao aviso prévio.
- (C) Juvêncio, que, tendo sido dispensado sem justa causa, recusa-se a aceitar a reconsideração pelo empregador do aviso prévio.
- (D) Severiano, que recebe salário pago na base de tarefa, e pretende que o cálculo do aviso prévio seja feito de acordo com a média dos últimos doze meses de serviço.
- (E) Aníbal, que, tendo pedido demissão, requer a redução de duas horas diárias durante o aviso prévio, sem prejuízo do salário integral.

**Comentários:**

A **alternativa A** está **correta**, pois, de fato, as horas extras habituais integram o aviso prévio indenizado:

CLT, art. 487, § 5º O valor das **horas extraordinárias habituais** integra o aviso prévio indenizado.

A **alternativa B** está **correta**, pois a “justa causa do empregador” é também chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesta hipótese, serão devidos ao empregado as seguintes verbas e direitos:

- saldo de salário;
- 13º proporcional;
- férias, inclusive proporcionais;
- aviso prévio;
- multa de 40% do FGTS (e seu saque); e



- seguro desemprego (guias fornecidas pelo empregador).

Em relação especificamente ao aviso prévio, transcrevemos o art. 487 da CLT:

CLT, art. 487, § 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.

A **alternativa C** está **correta**, pois o empregado não é obrigado a aceitar a retratação do aviso. Da mesma maneira, o empregador não seria obrigado a aceitá-la.

A **alternativa D** está **correta**, pois está conforme CLT, art. 487, § 3º:

CLT, art. 487, § 3º - Em se tratando de salário pago na base de **tarifa**, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.

A **alternativa E** está incorreta, já que a redução de duas horas diárias durante o aviso prévio ocorre apenas quando a rescisão é promovida pelo empregador:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e **se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador**, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

**Gabarito: (E).**

## Procedimentos rescisórios

### 52.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Celina e Sérgio foram empregados da Loja de Calçados Passo Certo Ltda., por 6 e 8 meses, respectivamente. Entretanto, em razão da crise econômica, foram dispensados em julho deste ano, quando a Celina foi concedido aviso prévio indenizado de 30 dias, sendo que Sérgio cumprirá 30 dias de aviso prévio trabalhado. Em relação ao prazo máximo previsto pela CLT para pagamento das verbas rescisórias,

- (A) Celina deve receber suas verbas até o 10º dia do término do aviso prévio e Sérgio até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio.
- (B) ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do contrato de trabalho.
- (C) ambos os empregados receberão seus haveres em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio.
- (D) Celina deve receber suas verbas até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Sérgio até o 10º dia do término do aviso prévio.
- (E) ambos os empregados receberão suas verbas 10 dias após a homologação sindical da rescisão do contrato de trabalho.

**Comentários:**



Com a reforma trabalhista, houve a unificação dos prazos para pagamento das verbas rescisórias em 10 dias corridos:

Art. 477, § 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até **dez dias** contados a partir do término do contrato.

Então, independentemente da modalidade de extinção do contrato, contam-se 10 dias a partir do término do contrato (isto é, do último dia de trabalho).

### Gabarito (B)

#### 53.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – 2017 (adaptada)

O contrato de trabalho cumpre um ciclo existencial: nasce em determinado momento e chega ao seu final, extinguindo-se por vários motivos. No tocante à rescisão do contrato de trabalho, modalidades e indenização devida,

(A) constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, entre outras, a negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço.

(B) não há necessidade de o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, no caso de pedido de demissão e dispensa por justa causa, ter especificada a natureza e discriminado o valor de cada parcela paga ao empregado.

(C) havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, a indenização devida ao empregado poderá ser reduzida até o limite de 1/3 daquela que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador.

(D) o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, em qualquer hipótese, o empregador reduzir o seu trabalho, mesmo que essa redução não afete sensivelmente a importância dos salários.

#### Comentários:

A **letra (A)** está correta, pois cita a falta grave prevista na alínea 'c' do art. 482:

CLT, art. 482, c) **negociação habitual** por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir **ato de concorrência** à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for **prejudicial ao serviço**;

A **letra (B)** aborda o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT). Este é o documento elaborado pelo empregador onde estão consignadas as informações necessárias para o procedimento rescisório. Segundo prevê a CLT, é sempre necessário constar a natureza e o valor de cada parcela:



CLT, art. 477, § 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a **natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor**, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.

A **letra (C)**, incorreta, uma vez que, na culpa recíproca, a redução é de **1/2** (ou 50%), nos termos da SUM-14 do TST e da Lei 8.036/90, art. 18, § 2º.

Por fim, a **letra (D)**, incorreta, pois será possível a rescisão indireta do contrato de trabalho somente se a redução salarial for sensível:

CLT, art. 483, g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, **de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários**.

**Gabarito: (A).**

#### 54.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê algumas normas que regulam a rescisão dos contratos individuais de trabalho. Nos termos dessas regras, é INCORRETO afirmar:

(A) O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso-prévio for indenizado.

(B) Constitui motivo de rescisão contratual por justa causa a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

(C) Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização, à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.

(D) Ocorrerá a rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.

(E) O empregado poderá pleitear a rescisão indireta de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo na hipótese de não cumprir o empregador as obrigações do contrato.

#### Comentários:

A letra 'A' está incorreta, pois o prazo é de 10 dias, conforme definido na CLT:

CLT, art. 477, § 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até **dez dias** contados a partir do término do contrato.



**Gabarito: (A).**

## Estabilidades e garantias de emprego

### 55. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

Pedro celebrou contrato de trabalho por prazo determinado pelo período de 2 anos, o qual foi extinto naturalmente pelo advento do seu termo final preestabelecido. Após o término do contrato, Pedro descobriu que fora acometido por doença incapacitante que possui relação com as atividades que desenvolvia na empresa. Em consulta na internet, Pedro se deparou com o artigo 118 da Lei 8.213/1991, segundo o qual "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente", o que lhe gerou dúvidas sobre o seu direito à estabilidade nele prevista. Consultando um advogado, este lhe esclareceu que, de acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,

(A) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 porque ela tem por pressupostos o afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, o que não ocorreu no caso, embora o fato de se tratar de contrato de trabalho por tempo determinado não seja relevante, pois os trabalhadores submetidos a tais contratos gozam da referida garantia provisória de emprego.

(B) há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991, pois a doença incapacitante foi constatada no período de projeção do aviso prévio indenizado, período que integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.

(C) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 por se tratar de contrato por prazo determinado e, ainda que assim não fosse, a referida garantia de emprego tem como pressupostos o afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, o que não ocorreu no caso.

(D) há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991, pois, embora ela tenha por pressupostos o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, ela também será devida se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, sendo que o fato de o contrato ser por tempo determinado não afasta referida garantia provisória de emprego.

(E) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 por se tratar de contrato por prazo determinado, sendo que o fato de não ter havido afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário não seria determinante, pois a estabilidade é garantida se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

**Comentários:**



Embora o afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário sejam os requisitos gerais, a jurisprudência consolidada do TST (Súmula 378, II, TST) reconhece o direito à estabilidade mesmo sem esses requisitos, se for constatada, após a despedida, doença profissional com nexo de causalidade com o trabalho.

Assim, a **letra (D)** está correta. A alternativa descreve perfeitamente o entendimento consolidado do TST na Súmula 378, itens II e III. O item II garante a estabilidade se a doença profissional for constatada após a demissão, e o item III estende essa garantia aos contratos por prazo determinado:

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

### Gabarito (D)

#### 56. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

Ana foi demitida sem justa causa sem que o seu empregador soubesse do seu estado gravídico. De acordo com o quanto previsto na Constituição Federal de 1988 e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST),

A) a empregada demitida tem direito aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade apenas se forem requeridos durante o período de estabilidade provisória.

B) a trabalhadora demitida tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até três meses após o parto, devendo, portanto, ser reintegrada com o pagamento dos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

C) a trabalhadora demitida tem direito à reintegração ainda que requerida após o término do seu período de estabilidade provisória, bem como ao pagamento de indenização.

D) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador o exime do dever de reintegração da trabalhadora, bem como do pagamento de indenização pelo período de estabilidade provisória.

E) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da trabalhadora ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória.

### Comentários:



As **letras (A) e (C)** estão incorretas, pois foram invertidas as regras. Em regra, a reintegração será devida quando o reconhecimento do direito se der dentro do período estabilitário. Quando ocorrer após o fim da estabilidade, a trabalhadora fará jus à indenização, mas não à reintegração, como regra geral:

SUM-244, II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

A **letra (B)** está incorreta, pois o período de estabilidade provisória da gestante vai desde a confirmação da gravidez até **5 meses** após o parto.

A **letra (D)** está incorreta e a **letra (E)**, correta, pois o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador no momento da dispensa não o isenta da responsabilidade de pagar a indenização decorrente da estabilidade.

SUM-244, I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

### Gabarito (E)

#### 57. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Considerando as previsões constitucionais e legais sobre estabilidade provisória no emprego e a interpretação sumulada adotada pelo TST sobre o tema, considere as seguintes hipóteses:

I. Raoni, auxiliar de produção, sofreu acidente de trabalho típico em março de 2024, ficando afastado por 60 dias, com recebimento de auxílio-doença acidentário. Com a cessão do benefício previdenciário, retornou ao trabalho em maio de 2024.

II. Sidnalva, técnica de enfermagem, foi eleita membro suplente da CIPA em julho de 2023. Seu mandato terminou em julho de 2024.

III. Tiane, auxiliar de escritório, foi dispensada com aviso prévio indenizado em 10/04/2025. Em 25/04/2025 descobriu estar grávida desde o final de março. A empresa afirma que não sabia da gestação.

IV. Guttemberg, analista contábil, teve seu nome registrado como candidato a dirigente sindical em 01/03/2025. Em 05/03/2025, a empresa comunicou a dispensa sem justa causa.

V. Ariadne, analista de projetos, eleita em 13/11/2023 membro da comissão de representantes de empregados na empresa, foi dispensada pelo empregador em 13/01/2025, sem que houvesse qualquer motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro que justificasse a dispensa.

A partir das situações narradas,

(A) Ariadne tem direito a estabilidade no emprego até 13/11/2025.



(B) Sidnalva não tem direito a estabilidade no emprego porque foi eleita como membro suplente da CIPA.

(C) Tiane não tem direito a estabilidade no emprego porque o aviso prévio foi indenizado e o empregador não sabia da gravidez quando da dispensa.

(D) Guttemberg não tem direito a estabilidade no emprego porque, quando da dispensa, ele ainda não tinha sido eleito dirigente sindical.

(E) Raoni tem estabilidade no emprego por 18 meses após a cessação do benefício previdenciário e retorno ao trabalho.

### Comentários:

**Item I:** O empregado que sofre acidente de trabalho e recebe auxílio-doença acidentário tem garantia de emprego por **12 meses** após a cessação do benefício, e não 18 meses, conforme o art. 118 da Lei 8.213/91.

**Item II:** O suplente eleito para a CIPA também goza da garantia de emprego, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato, conforme o art. 10, II, 'a', do ADCT.

"Art. 10. (...) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;"

SÚMULA-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

I - O **suplente da CIPA** goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

**Item III:** O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à estabilidade provisória da gestante, nos termos do item I da SUM-244 do TST. Além disso, o aviso prévio, mesmo indenizado, integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, garantindo a estabilidade:

SUM-244, I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

CLT, Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, **ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado**, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

**Item IV:** O dirigente sindical (e o candidato ao cargo) tem estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, se eleito, inclusive como suplente, conforme o art. 8º, VIII, da Constituição Federal.



CF, Art. 8º, VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente**, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

**Item V:** O membro da comissão de representantes dos empregados tem estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. Como Ariadne foi eleita em 13/11/2023, seu mandato de um ano terminou em 13/11/2024, e sua estabilidade se estende até 13/11/2025, de modo que não poderia ser dispensada em 13/1/2025.

CLT, art. 510-D, § 3º Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

### Gabarito (A)

#### 58. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Entre 13 e 17/01/2025 foram abertas as inscrições para os candidatos às eleições no Sindicato de uma determinada categoria profissional. A eleição ocorreu em 22/01/2025. Entre os inscritos estavam Juvenal, Jocelino e Jurandir, todos empregados da empresa Limpbrilho Industrial Ltda., e que foram eleitos. Considerando que Juvenal, eleito dirigente do Sindicato, estava cumprindo aviso prévio trabalhado de 02 a 31/01/2025; que Jocelino foi eleito como dirigente do Sindicato; que Jurandir foi eleito como membro do Conselho Fiscal do Sindicato; que a posse de todos nos cargos ocorreu em 27/01/2025; que o Sindicato encaminhou em 10/02/2025 uma comunicação por escrito ao empregador, informando sobre a eleição e a posse, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) fixado em suas Súmulas e Orientações Jurisprudenciais, o direito à estabilidade provisória no emprego é assegurado:

- (A) somente ao Jocelino e ao Jurandir, pois Juvenal registrou sua candidatura no curso do aviso prévio, o que impede o reconhecimento do direito.
- (B) a nenhum deles, já que o Sindicato somente encaminhou a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.
- (C) ao Juvenal, ao Jocelino e ao Jurandir, já que os três foram eleitos, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.
- (D) somente ao Jocelino, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.
- (E) somente ao Juvenal e ao Jocelino, já que ambos foram eleitos como dirigentes do Sindicato, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.

#### Comentários:



A partir do enunciado, extraímos os seguintes dados:

- a) **Juvenal**: embora tenha sido eleito dirigente sindical, já estava de aviso prévio, aparentemente no momento do registro da candidatura;
- b) **Jocelino**: eleito dirigente do sindicato, sem maiores detalhes;
- c) **Jurandir**: eleito membro do Conselho Fiscal (e não "dirigente").

A partir do item V da SUM-369, sabemos que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio (trabalho ou indenizado) não assegura o direito à estabilidade. Dessa forma, **Juvenal** não estaria protegido pela garantia provisória no emprego.

Diferentemente do dirigente, o membro do Conselho Fiscal do sindicato não tem direito à estabilidade provisória no emprego (OJ-SDI1-365), sabemos que a **Jurandir** não é assegurada a estabilidade.

- - - -

Assim sendo, apenas **Jocelino**, dirigente sindical, teria direito à estabilidade provisória no emprego, razão pela qual a **letra (D)** está correta.

Quanto ao prazo de comunicação do sindicato à empresa, quanto às candidaturas e ao resultado da eleição, embora a CLT estabeleça o prazo de 24h (Art. 543, § 5º), o descumprimento deste prazo não impede o direito à estabilidade:

SUM-369, I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, **ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT**, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

### Gabarito (D)

#### 59. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Dez dias após ter sido dispensada sem justa causa em 14/09/2023, com à recebimento de todas as verbas rescisórias, Nerine sentiu mal-estar e, no atendimento médico que procurou, realizou exames que constaram que ela estava grávida, com 6 semanas de gestação. Após seis meses do nascimento da criança, Nerine procurou a ex-empregadora e informou que, no momento da rescisão do contrato de trabalho, estava grávida. Diante dos fatos e considerando o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Nerine

(A) não tem direito à reintegração e nem aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista à término do período relativo à garantia de emprego.

(B) deve ser reintegrada, com à pagamento dos salários e demais verbas relativas ao período posterior à reintegração.



(C) deve ser reintegrada, com pagamento de todos os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

(D) tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego.

(E) não deve ser reintegrada e nem tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, uma vez que não comunicou a empresa antes do nascimento da criança.

### Comentários:

Nos termos da Súmula 244 do TST, temos:

#### SUM-244

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Assim, mesmo descobrindo a gravidez após a dispensa, a empregada faz jus à estabilidade, conforme o inciso I da Súmula 244 do TST, de modo que a **letra (E)** está incorreta, visto que a comunicação a empresa antes do nascimento da criança não retira o direito à estabilidade.

No entanto, considerando que a comunicação da gravidez ocorreu após 5 meses do parto, não há direito a reintegração, mas tão somente aos salários e demais direitos, conforme o inciso II da Súmula 244 do TST, de modo que as **letras (A), (B) e (C)** está incorreta.

Portanto, o gabarito é **letra (D)**.

### Gabarito (D)

#### 60.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Hipócrates foi eleito pelos empregados da Churrascaria Boi Bão como seu representante para cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA): Celeste está grávida, tendo informado seu empregador, o Banco YZ, de seu estado gestacional. Considerando a situação narrada, à luz do que prevê o ordenamento jurídico trabalhista,

**(A)** Celeste possui garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança e Hipócrates desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término de seu mandato na CIPA



(B) Hipócrates tem garantia de emprego até 18 meses do término de seu mandato na CIPA e Celeste faz jus à mesma garantia, até 120 dias após o parto de seu filho.

(C) Celeste possui garantia de emprego até 6 meses após o nascimento da criança e Hipócrates até 1 ano após o término de seu mandato na CIPA

(D) apenas Celeste possui estabilidade provisória, sendo desde a confirmação da gravidez até 4 meses após o nascimento do filho, não gozando desta garantia Hipócrates, porque a mesma é limitada aos membros indicados pelo empregador.

(E) Hipócrates tem garantia de emprego até 2 anos do término de seu mandato na CIPA e Celeste faz jus à mesma garantia, desde a confirmação da gravidez até 6 meses após o parto de seu filho.

#### Comentários:

A **letra (A)** está correta, conforme determina a Constituição Federal:

CF/88, ADCT Art. 10 II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de **comissões internas de prevenção de acidentes**, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada **gestante**, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A **letra (B)** está incorreta, pois o membro da CIPA tem estabilidade apenas até 1 ano após o final de seu mandato e a gestante desde a confirmação até 5 meses após o parto.

A **letra (C)** está incorreta, pois a gestante tem estabilidade desde a confirmação até 5 meses após o parto.

A **letra (D)** está incorreta, pois Hipócrates tem garantia de emprego, assim como a gestante Celeste.

A **letra (E)** está incorreta, pois o membro da CIPA tem estabilidade apenas até um 1 após o final de seu mandato e a gestante desde a confirmação até 5 meses após o parto.

#### Gabarito (A)

#### 61.FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

Afrodite assinou, em 12/3/2019, com a empresa Olimpo, contrato de trabalho por prazo indeterminado e, em 12/12/2022, foi demitida sem justa causa de seu trabalho. Em 10/1/2023, em exame médico de rotina, Afrodite descobriu que estava grávida, com dois meses de gestação, cuja data provável da concepção foi apontada em 10/11/2022. Diante disso, Afrodite foi procurar o seu antigo empregador para requerer os seus direitos. Diante do que estabelece a jurisprudência consolidada do TST,



- (A) Afrodite somente terá direito à garantia de emprego pretendida caso haja previsão em norma coletiva de sua categoria profissional.
- (B) tendo em vista que tanto Afrodite como seu empregador somente souberam da gravidez após encerrado o contrato de trabalho, Afrodite não tem direito à reintegração do emprego, mas somente à indenização decorrente da garantia de emprego.
- (C) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da garantia de emprego.
- (D) Afrodite só terá direito ao benefício previdenciário do salário-maternidade, pago pelo INSS, no prazo de vinte e oito dias antes e noventa e um dias após o parto.
- (E) ao não informar seu empregador de que estava grávida no momento de sua demissão, Afrodite não tem mais direito a qualquer garantia de emprego, tendo em vista que está se dá somente durante a vigência do contrato de trabalho.

### Comentários

Questão que cobrou entendimentos jurisprudenciais quanto ao início da estabilidade da gestante. Há alguns anos o tema restou pacificado a partir de entendimento do STF no sentido de que se a gravidez for anterior à dispensa, a empregada teria direito à estabilidade:

A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, **somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.**

STF/RE 629053 / SP (tema 497)

No presente caso, a gravidez teria ocorrido em 10/11/2022, sendo que a dispensa ocorreu apenas em 12/12/2022, razão pela qual Afrodite adquiriu a estabilidade provisória no emprego.

A SUM-244 do TST também deixa claro que o fato de o empregador desconhecer que Afrodite estava grávida não impede o reconhecimento da estabilidade ou o pagamento da indenização relativa ao período estável:

SUM-244 do TST

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

Assim, percebemos que a **letra (C)** está correta.

Em relação às demais alternativas, a **letra (A)** está incorreta, visto que tal direito não depende de previsão em norma coletiva, já está estabelecido na legislação brasileira.

A **letra (B)** está incorreta, com fundamento no item I da SUM-244, transcrita acima.

A **letra (D)** está incorreta. Em regra, o salário-maternidade tem a duração de 120 dias.



A **letra (E)** está incorreta. Acrescento que o direito à estabilidade pode ser reconhecido mesmo após o fim do período de estabilidade, hipótese em que a empregada não será reintegrada, mas apenas indenizada:

SUM-244, II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

#### Gabarito (C)

#### 62.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Os empregados da empresa de vigilância Farol Aceso, que possui 2.500 empregados, pretendem eleger comissão de seus representantes para entendimento direto com o empregador. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, esta comissão deverá ser composta por I membros, cujo mandato dos representantes dos empregados será de II, sendo que os representantes dos empregados na comissão III garantia contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. As lacunas I, II e III devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) 7 – 1 ano – não possuem
- (B) 3 – 2 anos – não possuem
- (C) 5 – 1 ano – não possuem
- (D) 3 – 1 ano – possuem
- (E) 7 – 2 anos – possuem

#### Comentários:

Tema que voltou a aparecer em provas da FCC, tratando da comissão de entendimento direto do art. 510-A e seguintes da CLT.

Como a empresa possui 2.500 empregados, a comissão deverá ter **3 membros** (CLT, art. 510-A, §1º, I). O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de **1 ano** (Art. 510-D, *caput*). Além disso, os membros da comissão **possuem garantia provisória no emprego** (Art. 510-D, §3º).

#### Gabarito (D)

#### 63.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Margarida, empregada registrada em CTPS na Loja de Armarinhos Tendetudo deu à luz uma menina, e ficará afastada em gozo de licença-maternidade. Conforme a Constituição Federal de 1988, Margarida terá garantia de emprego

- (A) por até 5 meses após o parto.
- (B) de 180 dias após o parto.
- (C) de 120 dias após o parto.



- (D) pelo período de licença-maternidade.
- (E) de 120 após o término da licença-maternidade.

### Comentários

Questão direta, que cobrou a diferença entre o prazo da licença maternidade (em regra, 120 dias) e o prazo da estabilidade da gestante (que é de 5 meses após o parto):

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (..)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (..)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até **cinco meses após o parto.**

### Gabarito (A)

#### 64.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Mirtes, em contrato de experiência firmado com a Confecção Elegance Ltda., acidentou-se nas dependências da empresa, escorregando no piso que estava molhado e sofrendo uma luxação no tornozelo direito. Ao término do contrato de experiência a empresa informou a Mirtes que a relação entre as partes estava encerrada, pagando-lhe as verbas rescisórias correspondentes. Com base em jurisprudência sumulada que cuida do tema,

- (A) a estabilidade por acidente do trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que o seu prazo máximo de 90 dias é incompatível com o prazo da estabilidade assegurada ao empregado acidentado, que é de 12 meses.
- (B) a estabilidade por acidente do trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que para esta modalidade contratual inexistente o requisito da continuidade da relação de emprego.
- (C) o contrato, ainda que por experiência, não poderia ser encerrado porque Mirtes sofreu acidente do trabalho, o que lhe garante, pela simples ocorrência do acidente, o direito à estabilidade no emprego.
- (D) ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente de acidente do trabalho, o direito à estabilidade somente seria reconhecido se Mirtes tivesse ficado afastada por mais de 15 dias, com a consequente percepção do auxílio-doença acidentário.
- (E) ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente de acidente do trabalho, o direito de Mirtes à estabilidade somente seria reconhecido se, do acidente sofrido, tivesse decorrido doença profissional.

### Comentários:



A questão cobrou a SUM-378 do TST, que garante a estabilidade ao empregado acidentado que havia sido admitido mediante contrato por prazo determinado e explicita os requisitos para aquisição desta estabilidade:

SUM-378, III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** goza da **garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Além disso, o empregado terá direito a esta estabilidade se ficar afastado por mais de 15 dias em razão de acidente do trabalho, como regra:

SUM-378, II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

Portanto, o gabarito está na **letra (D)**. Quanto à **letra (E)**, repare que não se exige como decorrência uma doença profissional, basta o acidente do trabalho com afastamento por mais de 15 dias.

### Gabarito (D)

#### 65.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Marlei é analista contábil na Metalúrgica Ferrosa S/A e também dá aulas de gestão de projetos na faculdade de administração de empresas. Sendo filiado ao Sindicato dos Professores, candidatou-se para as eleições do referido Sindicato e foi eleito dirigente, com mandato de cinco anos. Em razão de reestruturação dos departamentos, Marlei é dispensado sem justa causa pela Metalúrgica Ferrosa S/A. A dispensa de Marlei, de acordo com jurisprudência sumulada do TST, é

(A) válida, pois o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

(B) válida, pois havendo a reestruturação de departamentos, não há razão para subsistir a estabilidade.

(C) válida, porque todo dirigente sindical é eleito juntamente com um suplente e, com a dispensa do titular, o cargo é assumido pelo suplente.

(D) inválida, porque, mesmo Marlei tendo dois empregos, a estabilidade como dirigente sindical impede a sua dispensa por qualquer de seus empregadores.

(E) inválida, pois a Metalúrgica Ferrosa S/A não foi comunicada formalmente sobre a eleição de Marlei como dirigente do Sindicato dos Professores.

### Comentários:



O cerne da questão está no fato de que, na empresa, ele não atua como professor, embora seja dirigente do sindicato de professores. Neste caso, o TST entende que o dirigente sindical não goza de estabilidade:

SUM-369, III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

Portanto, a **letra (A)** está correta e as demais, incorretas.

## Gabarito (A)

### 66.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Arquimedes é membro titular da CIPA indicado pelo seu empregador, na fábrica de lâmpadas Brilho Intenso Indústria e Comércio Ltda.. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho e a Constituição Federal de 1988, Arquimedes

(A) não poderá sofrer despedida arbitrária, tendo seu emprego garantido até 2 anos após o término do seu mandato.

(B) não goza de estabilidade provisória no emprego, a qual é restrita apenas a membros titulares eleitos pelos empregados.

(C) é detentor de estabilidade provisória no emprego até 1 ano após o término do seu mandato.

(D) não goza de estabilidade provisória no emprego, a qual é restrita apenas a membros eleitos pelos empregados, titulares e suplentes.

(E) não poderá sofrer despedida arbitrária, tendo seu emprego garantido até 1 ano após o término do seu mandato.

### Comentários:

Os **representantes dos empregados** na CIPA gozam de estabilidade provisória no emprego:

ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (..)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do **empregado eleito** para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até **um ano após o final de seu mandato**;

Reparem que tal estabilidade alcança apenas os **representantes eleitos** (isto é, representantes dos empregados) e, portanto, não abrange os **representantes dos empregadores** (que são designados):



CLT, art. 165 - Os titulares da **representação dos empregados** nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

Art. 164, § 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Portanto, a **letra (D)** está correta, visto que Arquimedes é membro da CIPA indicado pelo seu empregador.

Quanto à **letra (B)**, incorreta, a estabilidade alcança os representantes dos empregados, sejam titulares ou suplentes:

SUM-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

## Gabarito (D)

### 67.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Carolina, Mariana e Antônio são empregados da empresa Viação Mar Azul Ltda. Carolina foi contratada por prazo determinado e descobriu que está grávida. Mariana, contratada por prazo determinado, recentemente sofreu um acidente de trabalho e encontra-se afastada de suas atividades profissionais. Antônio, por sua vez, contratado por prazo indeterminado, acaba de registrar sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical. Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

(A) O desconhecimento da empresa Viação Mar Azul Ltda. do estado gravídico de Carolina afasta o direito ao pagamento de indenização decorrente da estabilidade gestante, existente desde a comunicação da gravidez até cinco meses após o parto.

(B) Mariana goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho.

(C) Carolina não tem direito à estabilidade provisória, existente desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, pois foi admitida mediante contrato por tempo determinado.

(D) Fica vedada a dispensa de Antônio, a partir do momento da data da eleição a cargo de direção de entidade sindical, até 1 ano após o final do seu mandato, exceto se fosse como suplente.

(E) Antônio teria direito à estabilidade, mesmo que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical tivesse sido realizado durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado.

### Comentários:

A questão aborda três hipóteses de estabilidade provisória no emprego: gestante (Carolina), afastamento por acidente do trabalho (Mariana) e dirigente sindical (Antônio).



Antes de analisar as alternativas, desde já destaco que as duas primeiras podem ser 'adquiridas' pelo empregado mesmo no âmbito de contratos por prazo determinado ou no curso do aviso prévio, diferentemente do que ocorre em relação ao dirigente sindical.

As **letras (A) e (C)** estão incorretas. Carolina descobriu que está grávida ao longo do contrato por prazo determinado e, segundo a SUM-244 do TST, fará jus à estabilidade provisória da gestante:

SUM-244 (..)

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Além disso, o desconhecimento da gravidez por parte do empregador não elide seu dever de indenizar a empregada (na hipótese de não ser readmitida):

SUM-244

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não** afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

Por sua vez, a **letra (B)** está correta, nos termos da SUM-378 do TST, que garante o direito à estabilidade ao empregado por prazo determinado que se acidenta em razão do trabalho:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS

(..)

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** goza da **garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

A **letra (D)** está duplamente incorreta. Primeiramente, a estabilidade inicia-se a partir do registro da candidatura (o que ocorre antes do momento da eleição). Além disso, ao contrário do que assevera a questão, tanto o dirigente titular quanto o suplente fazem jus à estabilidade:

CF/88, art. 8º, VIII - é **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente**, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, pois o registro da candidatura durante o período do aviso prévio não assegura a estabilidade ao dirigente sindical:

SUM-369 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

(..)



II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a **sete** dirigentes sindicais e igual número de suplentes.

(..)

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Insisto, portanto, que, diferentemente do que ocorre na gestação e no afastamento por acidente do trabalho, a estabilidade provisória do dirigente sindical não subsiste se o respectivo fato gerador ocorrer durante o aviso prévio.

### **Gabarito (B)**

#### **68.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018**

Considerando as disposições legais e o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a respeito das hipóteses de estabilidade provisória no emprego, considere:

I. Mariano, membro do conselho fiscal do Sindicato dos Comerciários de Presidente Prudente e Região, por atuar na defesa de direitos da categoria respectiva, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.

II. Antonia, eleita como suplente de diretor da Cooperativa criada e gerida pelos empregados das Indústrias Reunidas Laterman Ltda, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.

III. Embora, em razão do acidente de trabalho sofrido, tenha ficado afastado do trabalho por mais de 15 dias e tenha percebido auxílio-doença acidentário, Zelindo não tem direito à garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, pois foi contratado por prazo determinado.

IV. Bernardo, empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical, goza de estabilidade provisória, pois exerce na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

V. Cleide, empregada doméstica que ficou grávida no curso do contrato de experiência, tem direito a estabilidade provisória do emprego desde o registro da candidatura até 120 dias após o parto, por disposição expressa da Lei Complementar nº 150/2015.

Está correto o que consta APENAS de

- (A) I e IV.
- (B) II e III.
- (C) II e V.
- (D) III.



(E) IV.

### Comentários:

O **item I** está incorreto, já que o membro de conselho fiscal não é destinatário da garantia de emprego do dirigente sindical:

OJ-SDI1-365 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA

Membro de conselho fiscal de sindicato **não** tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

O **item II** também está incorreto. A estabilidade do diretor de cooperativa é um dos raros casos em que o suplente não faz jus à mesma proteção conferida ao titular:

OJ SDI-1 253. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. COOPERATIVA. LEI Nº 5.764/71. CONSELHO FISCAL. SUPLENTE. NÃO ASSEGURADA

O art. 55 da Lei nº 5.764/71<sup>11</sup> assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, **não abrangendo os membros suplentes**.

O **item III** está incorreto. Primeiramente, destaco que foram satisfeitos os pressupostos da estabilidade do empregado acidentado (acidente do trabalho e afastamento superior a 15 dias). Nesse sentido, lembro que o acidente do trabalho no curso de contrato por prazo determinado gera ao empregado o direito à estabilidade:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS

(..)

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** goza da **garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

<sup>11</sup> Lei 5.764/1971, art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.



O **item IV** está correto, tendo em vista que há pertinência entre as funções desempenhadas na empresa e o sindicato para o qual o dirigente foi eleito:

SUM-369 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

(..)

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

O **item V** está incorreto. As empregadas domésticas também possuem direito à estabilidade provisória da gestante, por expressa disposição da LC 150/2015. No entanto, não podemos confundir a duração da licença maternidade (em regra, 120 dias) com a duração da estabilidade da gestante: da confirmação da gravidez até **5 meses** após o parto.

LC 150/2015, art. 25, parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea "b" do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

### Gabarito (E)

#### 69.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Considere as afirmações abaixo.

I. Matheus trabalha na filial da empresa X, na cidade de Caruaru. Em 25 de abril de 2017 foi eleito membro da CIPA. Entretanto, no dia 28 de outubro de 2017, o estabelecimento em que trabalhava foi extinto e ele foi dispensado sem justa causa. A dispensa é válida, em razão da extinção do estabelecimento.

II. Uma empregada gestante foi despedida sem justa causa no primeiro mês de gravidez. O empregador desconhecia a gravidez da empregada. A dispensa é válida, em razão do desconhecimento do estado gravídico pelo empregador.

III. Uma empresa constituiu em 15 de setembro de 2017 Comissão de Conciliação Prévia com atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho havidos em seu âmbito. Um dos representantes que a compõe, eleito pelos empregados, foi dispensado sem justa causa em 23 de janeiro de 2018. A dispensa é válida porque somente são detentores de estabilidade no emprego, até o término do mandato, os integrantes de Comissão de Conciliação Prévia instituída no âmbito do sindicato.

IV. Uma empresa que possui 500 empregados promoveu, em 23 de janeiro de 2018, eleição para a composição e instituição de comissão de representação dos trabalhadores. Um dos três membros que compõem a comissão foi dispensado arbitrariamente dois dias após a eleição e um dia antes de tomar posse. A dispensa é inválida, tendo em vista que os integrantes da comissão



têm estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

#### Comentários:

O **item I**, correto, porquanto a estabilidade do membro eleito da cipa não subsiste no caso de extinção do estabelecimento:

SUM-339, II - A estabilidade provisória do cipeiro **não** constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável.

O **item II**, incorreto, pois a estabilidade da gestante, que vai da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independe de o empregador conhecer seu estado gravídico:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não** afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

O **item III**, incorreto, pois os empregados representantes da Comissão de Conciliação Prévia (CCP) instituída no âmbito das empresas possuem sim estabilidade provisória no emprego:

CLT, art. 625-B. A, § 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da **Comissão de Conciliação Prévia**, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.

Além disso, as regras previstas na CLT se destinam às CCPs no âmbito das empresas, sendo que as regras das CCPs intersindicais são objeto de normas específicas:

CLT, art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo.

O **item IV**, correto, já que o empregado membro da comissão de entendimento direto detém estabilidade provisória no emprego:



CLT, art. 510-D, § 3º **Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato**, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

### Gabarito (B)

#### 70.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Osmar, Pintor a pistola, trabalha na Metalúrgica 2 Pinos S/A, que possui trezentos empregados. Pretende se candidatar ao cargo de representante dos empregados na nova modalidade de comissão de representação de empregados, com a finalidade de promover o entendimento direto com seu empregador. Tendo em vista a Lei no 13.467/2017,

- (A) nesta modalidade não está prevista a estabilidade provisória no emprego, razão pela qual, mesmo eleito, Osmar poderá ser despedido a qualquer momento.
- (B) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária somente se for eleito para o cargo de representante dos empregados, até um ano após o fim do mandato.
- (C) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do mandato.
- (D) Osmar poderá sofrer despedida arbitrária, desde que eleito e homologada a rescisão contratual pelo sindicato profissional.
- (E) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até dois anos após o fim do mandato.

#### Comentários:

Consoante previsão da garantia provisória de emprego do membro da comissão, a qual é idêntica à estabilidade do cipeiro:

CLT, art. 510-D, § 3º Desde o registro da candidatura até **um ano** após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

### Gabarito: (C).

#### 71.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

José foi dispensado sem justa causa, após 11 meses de serviço. Passou a cumprir o aviso prévio trabalhando, optando pela redução de duas horas diárias do seu horário normal de trabalho. Entretanto, neste período, registrou sua candidatura para eleição a cargo de dirigente sindical. De acordo com a legislação e o entendimento sumulado do TST, neste caso a empregadora de José deverá



- (A) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio trabalhado com a redução de duas horas diárias de seu horário de trabalho lhe assegura a estabilidade.
- (B) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio não lhe assegura a estabilidade.
- (C) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio indenizado.
- (D) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio trabalhado se equipara às regras dos contratos de trabalho por prazo determinado, assegurando-lhe a estabilidade.
- (E) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio trabalhado com opção de manter a jornada normal de trabalho, podendo faltar ao serviço, sem prejuízo do salário, por sete dias corridos.

#### Comentários:

Nos termos da SUM-369, item V:

SUM-369, V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Vejam que o fato gerador da garantia de emprego ocorreu após ter sido comunicada acerca de sua dispensa. Por este motivo, para o dirigente sindical o TST consolidou entendimento de que a garantia de emprego não irá subsistir em relação a fatos geradores ocorridos durante o cumprimento do aviso prévio.

**Gabarito: (B).**

## 72.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Com relação aos institutos da estabilidade e garantias provisórias de emprego, e considerando a legislação vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) cessa a estabilidade provisória do Presidente da CIPA com a extinção do estabelecimento da empresa, sendo que nessa hipótese não se considera arbitrária a sua despedida pelo empregador.
- (B) a estabilidade do empregado eleito dirigente sindical compreende o período desde o registro da candidatura, até 1 ano após o término do mandato, desde que tenha sido eleito membro titular.
- (C) o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não afasta o direito à estabilidade, posto que o mesmo integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.



(D) para as empresas com mais de 60 empregados, gozarão de garantia de emprego, empregados eleitos representantes de comissão incumbidas de acompanhar e fiscalizar a regular cobrança e distribuição de gorjetas, vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos.

(E) a falta de comunicação da entidade sindical ao empregador acerca do registro de candidatura de empregado e, eventualmente, a sua posse, se eleito, sempre será causa que inviabiliza a estabilidade provisória.

#### Comentários:

O gabarito é **letra (D)**, conforme nova hipótese de garantia provisória de emprego inserida pela Lei 13.419 (lei da gorjeta) no texto celetista (lembrando da controvérsia acerca de sua revogação pela Lei 13.467/2017):

~~CLT, art. 457, § 10. Para empresas com mais de sessenta empregados, será constituída comissão de empregados, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta de que trata o § 3º deste artigo, cujos representantes serão eleitos em assembleia geral convocada para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de **garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos**, e, para as demais empresas, será constituída comissão intersindical para o referido fim.~~

Reparem que a **letra (A)** está errada por um detalhe: o presidente da CIPA, indicado pelo empregador, não goza de estabilidade. Dessa forma, não há que se falar em fim da sua estabilidade. O Examinador tentou confundir o candidato ao citar trecho do item II da SUM-339 do TST.

A **letra (B)**, incorreta, pois o dirigente sindical suplente também é destinatário da garantia:

~~CF/88, art. 8º, VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou **representação sindical** e, se eleito, **ainda que suplente**, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.~~

A **letra (C)**, incorreta, nos termos da SUM-369, item V:

~~SUM-369, V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.~~

A **letra (E)**, incorreta, pois nem sempre o descumprimento do prazo por parte do sindicato inviabiliza a estabilidade provisória. Caso a ciência do empregador tenha ocorrido na vigência do contrato de trabalho, assegura-se a estabilidade:



SUM-369, I – É **assegurada a estabilidade** provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

**Gabarito: (D).**

### 73.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Ícaro trabalha no Hotel Sossego como analista do setor de recursos humanos, filiado ao sindicato de sua categoria profissional. Registrou-se como candidato a dirigente sindical para o biênio 2016/2017 e foi vitorioso. Com fundamento na legislação e no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em relação à estabilidade provisória e ao exercício na função de dirigente sindical,

- (A) a estabilidade de Ícaro fica assegurada a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical, até dois anos após o final do seu mandato.
- (B) caso houvesse a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não haveria razão para subsistir a estabilidade.
- (C) a estabilidade estaria assegurada a Ícaro ainda que ele estivesse cumprindo aviso prévio por ocasião do registro de sua candidatura.
- (D) o empregado eleito para cargo de representação profissional, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, mas poderá ser transferido para qualquer filial da empresa ainda que lhe dificulte o desempenho das suas atribuições sindicais.
- (E) se Ícaro pertencesse à categoria diferenciada e fosse eleito dirigente sindical gozaria de estabilidade ainda que não exercesse na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

#### Comentários:

A **letra (B)** está correta, com fundamento na jurisprudência do TST:

SUM-369, IV - Havendo **extinção da atividade** empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, **não** há razão para subsistir a estabilidade.

As **demais alternativas** encontram-se em desacordo com os seguintes dispositivos:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

VIII - é **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, **até um ano após o final do mandato**, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



SUM-369 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

(..)

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV - Havendo **extinção da atividade** empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, **não** há razão para subsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLT, art. 543 - O **empregado eleito** para cargo de administração **sindical** ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.

**Gabarito: (B).**

**74.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017**

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, no tocante à estabilidade do dirigente sindical, considere:

I. Não é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, se a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse tenha sido realizada fora do prazo legal previsto na CLT, mesmo que a ciência do empregador ocorra na vigência do contrato de trabalho.

II. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não subsistirá a estabilidade.

III. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I e III.

(D) II.



(E) III.

### Comentários:

O gabarito é **letra (B)**, de acordo, respectivamente, com os itens I, IV e V da SUM-369 do TST:

#### SUM-369 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

(..)

IV - Havendo **extinção da atividade** empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, **não** há razão para subsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não** lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

**Gabarito: (B).**

### 75.FCC/TRF3 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Judith Cristina, assistente administrativo na empresa Sem Rumo Representação Comercial, foi dispensada sem justa causa em 14/10/2015, sendo quitadas todas as verbas rescisórias inerentes ao contrato de trabalho.

No dia 30/10/2015, após um mal estar, Judith Cristina passou por uma consulta médica quando, então, foi constatado que estava grávida, com 6 semanas de gestação. Após seis meses do nascimento da criança, Judith Cristina procurou a empresa Sem Rumo Representação Comercial e informou que, no momento da rescisão do contrato de

trabalho, estava grávida. Diante dos fatos e de acordo com o entendimento sumulado pelo TST, Judith Cristina

(A) não tem direito à reintegração e aos salários, em razão do término da garantia de emprego.

(B) deve ser reintegrada, com o pagamento dos salários e demais verbas relativas ao período posterior à reintegração.

(C) deve ser reintegrada, com pagamento de todos os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

(D) tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego.

(E) não tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, uma vez que não comunicou a empresa antes do nascimento da criança.



### Comentários:

Primeiramente, observa-se que, quando confirmada a gravidez, a empregada encontrava-se em aviso prévio (pelo menos 30 dias). Dessa forma, a empregada faz jus à estabilidade provisória.

Nos termos do item II da SUM-244, a empregada não teria direito à reintegração, visto que o período de estabilidade (5 meses após o parto) já se passou. Nesse caso, ela faz jus aos salários correspondentes a tal período:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

(..)

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

**Gabarito: (D).**

### 76.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador – 2016

Com base no entendimento pacífico da jurisprudência em relação às estabilidades provisórias no emprego, deve ser considerada como correta a seguinte situação:

(A) Dispensada sem justa causa em 10/05/2015, com aviso prévio indenizado, Maria entrou em contato com o empregador dizendo que em 25/05/2015 obteve a confirmação de que estava grávida de um mês. Pleiteou indenização atinente aos salários e demais vantagens até cinco meses após o parto, de acordo com preceito constitucional. A empresa alegou que não teve ciência da gravidez até o rompimento do contrato e, portanto, a rescisão foi plenamente válida.

(B) Empregada admitida em 01/04/2015, por contrato de experiência com prazo de 60 dias. Em 28/05/2015, sofreu acidente do trabalho. A empresa não reconhece o direito à estabilidade em face do tipo de contrato firmado.

(C) Diante do encerramento das atividades do estabelecimento da empresa situado em Sinop, empregado eleito suplente da CIPA exige que a empresa obrigatoriamente proceda sua transferência para o estabelecimento da empresa em Cáceres, com a manutenção de seu mandato e, consequentemente, de sua estabilidade no emprego.

(D) Empresa, não reconhecendo o direito a estabilidade provisória no emprego de empregado eleito para o cargo de delegado sindical, dispensa o mesmo sem justa causa.

(E) Empregado eleito diretor suplente de Cooperativa discorda de sua dispensa sem justa causa, considerando ser detentor de estabilidade provisória no emprego, na forma da lei.

### Comentários:

Nosso gabarito é **letra (D)**, já que o cargo de **delegado** sindical não faz jus à estabilidade do dirigente sindical ou a qualquer outra:

OJ-SDI1-369 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DELEGADO SINDICAL. INAPLICÁVEL



O delegado sindical **não** é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo.

A **letra (A), incorreta**, esquece da previsão contida na CLT que assegura a estabilidade às empregadas, mesmo quando a gravidez tiver sido confirmada durante o aviso prévio:

CLT, art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A **letra (B), incorreta**, já que a garantia provisória de emprego se aplica, atendidas as demais condições, mesmo quando o empregado possui **contrato a prazo determinado**:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS

(..)

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** goza da **garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

A **letra (C)** está **incorreta**, visto que a estabilidade do Cipeiro só subsiste enquanto o estabelecimento a qual está vinculado continuar existindo. Assim como no caso do dirigente sindical, encerradas as atividades, não há razão para subsistir a estabilidade:

SUM-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

II - A estabilidade provisória do cipeiro **não** constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável.

Por fim, a **letra (E)** está **incorreta**. O art. 55 da Lei 5.764/1971 assegura aos empregados eleitos diretores de cooperativas de consumo a mesma estabilidade dos dirigentes sindicais. Entretanto, somente os membros titulares possuem esta prerrogativa, não alcançando seus suplentes:

OJ SDI-1 253. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. COOPERATIVA. LEI Nº 5.764/71. CONSELHO FISCAL. SUPLENTE. NÃO ASSEGURADA (inserida em 13.03.2002)

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes.

**Gabarito: (D).**



### 77.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Camila foi admitida pela empresa "Z" mediante contrato de trabalho por tempo determinado. Durante a vigência do referido contrato Camila descobriu que está grávida. Neste caso, segundo o entendimento sumulado do TST, Camila

- (A) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.
- (B) não tem direito à estabilidade provisória tendo em vista que foi contratada por prazo determinado.
- (C) somente não terá direito a estabilidade provisória se o contrato por prazo determinado tratar-se de contrato de experiência.
- (D) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até quatro meses após o parto.
- (E) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

#### Comentários:

Conforme a atual redação da SUM-244, item III.

**Gabarito: (E).**

---

### 78.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Considerando as regras legais sobre estabilidade no emprego, é correto afirmar:

- (A) Amanda, grávida de oito meses, não poderá ser dispensada sem justa causa até cinco meses após o parto.
- (B) Porfírio, eleito Diretor Suplente do sindicato profissional, pode ser dispensado sem justa causa, tendo em vista que a garantia é assegurada apenas aos diretores eleitos como titulares.
- (C) Palomita, tendo ficado afastada do trabalho pelo período de seis meses e percebendo benefício previdenciário, em razão de doença decorrente da atividade exercida na empresa, não pode ser dispensada por seu empregador pelo período de cento e oitenta dias.
- (D) Claudeir, representante do empregador na CIPA, não pode ser dispensado sem justa causa desde a confirmação da candidatura até um ano após o término do mandato.
- (E) Irene, Diretora Financeira com responsabilidade sobre todas as unidades da América Latina da empresa Hansonfields, não tem direito a estabilidade no emprego em razão da gestação, tendo em vista o seu elevado cargo, o grau de confiança que o empregador nela deposita e a responsabilidade decorrente do cargo.

#### Comentários:

A **alternativa (A)** está correta, conforme dispositivo constitucional:



ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica **vedada a dispensa** arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A **alternativa B** está **incorreta**, pois a estabilidade do dirigente sindical **alcança** também os **suplentes** eleitos.

A **alternativa C** está **incorreta**, já que o prazo mínimo da estabilidade por acidente do trabalho é de **doze meses** (Lei 8.213/91, art. 118).

A **alternativa D** está **incorreta**, pois a estabilidade não alcança os representantes do empregador na CIPA.

Por fim, a **alternativa E** está claramente **incorreta**. O elevado grau do cargo de uma empregada não lhe subtrai direitos que protegem seu emprego, inclusive a estabilidade da gestante.

**Gabarito: (A).**



## LISTA DE QUESTÕES

### Término do contrato de trabalho

#### 1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Andy foi contratado em 04/03/2024, por prazo indeterminado, pela empresa Wonder Tecno Ltda., para o cargo de analista de sistemas. Após algumas conversas com o setor de recursos humanos, ele e a empresa decidiram formalizar a rescisão do contrato por mútuo acordo em 09/05/2025 (6ª feira). O aviso prévio foi indenizado, sendo que o termo de rescisão do contrato de trabalho foi assinado nesta mesma data. A empresa efetuou o pagamento das verbas rescisórias em 23/05/2025 (6ª feira). Considerando as disposições legais sobre rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo e sobre as formalidades a serem seguidas pelo empregador quando da rescisão do contrato de trabalho, Andy tem direito

(A) à metade de todas as verbas rescisórias e ao saque de metade do valor dos depósitos do FGTS, mas não terá direito ao seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 12/05/2025 (2ª feira), primeiro dia útil após a rescisão, tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

(B) à metade de todas as verbas rescisórias, mas não poderá realizar o saque dos depósitos do FGTS e nem terá direito ao seguro desemprego, sendo que o pagamento das verbas rescisórias se deu no prazo correto, que é de 10 dias úteis após a rescisão do contrato de trabalho, tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, não havendo que se falar em multa em favor do empregado.

(C) à metade do aviso prévio indenizado e da multa fundiária, ao valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS, mas não está autorizado a ingressar no programa de seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 14/05/2025 (4ª feira), pois a rescisão por mútuo acordo altera o prazo legal, reduzindo-o para 5 dias corridos, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

(D) ao recebimento de todas as verbas rescisórias integrais, inclusive a multa fundiária de 40%, poderá realizar o saque integral do FGTS, mas, em razão da modalidade de rescisão do contrato de trabalho, não terá direito ao seguro desemprego, sendo que o pagamento das verbas rescisórias se deu no prazo correto, que é de 10 dias úteis após a rescisão do contrato de trabalho, tendo em vista que o aviso prévio foi indenizado, não havendo que se falar em multa em favor do empregado.

(E) à metade do aviso prévio indenizado e da multa fundiária, ao valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS, e não está autorizado a ingressar no programa de seguro desemprego, sendo que o prazo para pagamento dessas



verbas seria 19/05/2025 (2ª feira), devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a seu salário.

## 2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Afrodite, empregada da empresa Vênus Ltda., teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa com aviso prévio indenizado. Durante o prazo do aviso prévio indenizado, ela teve a confirmação de sua gravidez.

II. Héstia, empregada da empresa Gaia Ltda., durante o seu aviso prévio trabalhado, teve a confirmação de sua gravidez.

III. Selene, empregada da empresa Nyx Ltda., teve a confirmação de sua gravidez no início de seu contrato de experiência.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho e o entendimento sumulado do TST, não caracterizada falta grave, é VEDADA a rescisão do contrato de trabalho

(A) de Afrodite, Héstia e Selene, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(B) apenas de Selene, desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.

(C) de Afrodite, Héstia e Selene, desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.

(D) apenas de Afrodite e Héstia, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(E) apenas de Selene, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

## 3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

De acordo com as previsões legais e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho em relação às diversas hipóteses de rescisão dos contratos de trabalho por prazo indeterminado,

(A) presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 15 dias após a cessão do benefício previdenciário, nem apresentar qualquer justificativa nesse prazo.

(B) a indenização pela dispensa arbitrária ou sem justa causa corresponde à importância igual a 40% do montante do saldo existente na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do empregado.

(C) a condenação criminal do empregado, ainda que pendente recurso no âmbito penal, autoriza, por sua gravidade, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

(D) para que se efetive a despedida indireta, a prática de justa causa por parte do empregador precisa ser reconhecida pela Justiça do Trabalho, devendo o empregado permanecer trabalhando até a decisão final do processo.

(E) reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a receber 50% do aviso prévio, se indenizado, do 13º salário, das férias proporcionais e da indenização que seria devida em caso de dispensa sem justa causa.



#### 4. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Diversas são as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado previstas no ordenamento jurídico. A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) regulamentou a chamada dispensa coletiva e incluiu, como modalidade de rescisão, aquela decorrente de acordo entre as partes. Considerando as previsões legais e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a rescisão

(A) em massa de trabalhadores depende de prévia negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores, sendo que a ausência deste requisito implica em nulidade das dispensas e consequente reintegração dos empregados dispensados.

(B) por mútuo acordo entre empregado e empregador permite a movimentação pelo empregado da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o saque da integralidade do valor depositado durante a vigência do contrato de trabalho.

(C) por mútuo acordo implica o pagamento da metade das verbas rescisórias devidas, inclusive da indenização sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

(D) por mútuo acordo somente permite que o empregado ingresse no Programa de Seguro-Desemprego mediante declaração expressa do mesmo de que não está trabalhando.

(E) em massa de trabalhadores tem como exigência procedimental imprescindível a intervenção sindical prévia, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo

#### 5. FCC/TRT - SE - 2024

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Patrícia Regina descumpriu norma institucional prevista no Regulamento Interno da sua empregadora, tendo sido o referido descumprimento considerado falta grave.

II. Deise Maria deixou de cumprir deliberadamente ordem direta legal de seu superior hierárquico sem justificativa, apenas para afrontá-lo e causar desequilíbrio no ambiente de trabalho.

III. Pedro Henrique vem iniciando com habitualidade a sua jornada de trabalho com vinte a trinta minutos de atraso. Apesar de advertido, Pedro Henrique continua não cumprindo o horário inicial diário de seu labor, agindo sem compromisso.

Patrícia Regina, Deise Maria e Pedro Henrique praticaram atos que constituem justa causa para a rescisão dos respectivos contratos de trabalho, consubstanciados, respectivamente, em ato de

(A) indisciplina; insubordinação e desídia no desempenho das respectivas funções.

(B) insubordinação; insubordinação e desídia no desempenho das respectivas funções.

(C) indisciplina; insubordinação e indisciplina.

(D) insubordinação; indisciplina e desídia no desempenho das respectivas funções.

(E) insubordinação; insubordinação e indisciplina.



## 6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

Pitágoras, operador de barco a motor com vínculo empregatício celetista junto à empresa Águas Mansas, pretende se desligar da mesma e solicitou junto ao RH a celebração de acordo mútuo para ruptura do vínculo contratual. Sabendo-se que o salário do trabalhador é de R\$ 2.500,00 mensais, que o contrato ainda não completou 1 ano, que o aviso prévio será indenizado e que o saldo do FGTS de Pitágoras é de R\$ 1.500,00, referido empregado fará jus a:

- (A) R\$ 1.500,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 600,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 2.000,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (B) R\$ 2.500,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 500,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.500,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (C) R\$ 1.250,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 500,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.250,00 de FGTS; podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (D) R\$ 1.250,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 300,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.200,00 de FGTS; não podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.
- (E) R\$ 2.000,00 de aviso prévio indenizado; R\$ 800,00 de indenização sobre o saldo do FGTS; poderá sacar até o limite de R\$ 1.500,00 de FGTS; podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego.

## 7. FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

Margareth é empregada da loja de roupas "Fina Estampa" e, mesmo advertida por duas vezes, em meses anteriores, faltou injustificadamente ao trabalho por 16 dias consecutivos, reapresentando-se, após a ausência, para dar continuidade ao trabalho. Considerando o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o empregador de Margareth, para dispensá-la por justa causa, deverá invocar a hipótese de:

- (A) insubordinação.
- (B) ato de improbidade.
- (C) abandono de emprego.
- (D) desídia no desempenho das respectivas funções.
- (E) incontinência de conduta.

## 8. FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Considere:



I. Sócrates agrediu fisicamente um colega de trabalho que estava batendo em outro companheiro de trabalho.

II. Hipócrates é apostador contumaz em corridas de cavalo.

III. Hera negocia habitualmente no ambiente de trabalho, dentro do horário de expediente, prejudicando o ambiente, produtos de beleza, sem a permissão do empregador.

IV. Platão, motorista de ambulância profissional para seu empregador, perdeu a habilitação por conduta culposa.

Com base na Consolidação das Leis do Trabalho, são passíveis de rescisão do contrato de trabalho por justa causa as hipóteses descritas apenas em

(A) I, II e IV.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) I e IV.

#### 9. FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Melchíades foi contratado em 10/01/2022, por prazo indeterminado, pela empresa Guloseima Comércio de Alimentos Ltda. No dia 18/07/2022 Melchíades se desentendeu com seu superior hierárquico e a discussão se agravou, com ofensas morais graves de cada uma das partes em relação à outra. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, além do saldo de salário, são devidas ao empregado, a título de verbas rescisórias, nos termos da CLT e jurisprudência sumulada do TST, apenas

(A) 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias proporcionais.

(B) aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.

(C) 13º salário proporcional e férias proporcionais.

(D) 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.

(E) 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade.

#### 10. FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Henrique é ferroviário tendo ocorrido um acidente grave nas linhas que atende, afetando a regularidade do serviço. Nessa oportunidade, o superior hierárquico de Henrique exigiu que todos os empregados prestassem horas extras, sem limite de duração, para que fosse possível a retirada do trem, o apoio às vítimas, o conserto dos danos, bem como o revezamento de empregados,



para que todos pudessem ter intervalos para descanso e finalmente o retorno à regularidade dos serviços. Henrique, entretanto, recusou-se a prestar horas extras, sem qualquer justificativa, razão pela qual foi dispensado por justa causa. No caso narrado, de acordo com a CLT,

(A) não poderia ter sido aplicada a justa causa, pois Henrique é ferroviário, não tendo conhecimentos técnicos de socorro ou apoio às vítimas, serviços esses que são inerentes aos bombeiros, médicos, socorristas e aos colegas com conhecimento técnico para realização dos consertos.

(B) a justa causa foi regularmente aplicada, uma vez que a recusa de Henrique na prestação de horas extras sem limitação na ocorrência de força maior, conclusão de serviços inadiáveis ou, no caso dos ferroviários, casos de urgência ou de acidente, é considerada falta grave.

(C) a justa causa possui respaldo jurídico para ser aplicada, entretanto, para sua configuração, deveria o superior hierárquico de Henrique ter aplicado antes a pena disciplinar de suspensão pela conduta praticada, observando, assim, a exigência de dosagem e proporcionalidade das penalidades disciplinares.

(D) a ausência de limites diários para a prestação de horas extras fere o princípio da incolumidade do empregado, bem como a preservação de sua saúde e segurança do trabalho, razão pela qual agiu corretamente Henrique ao recusar-se a prestar horas extras, não sendo correta a justa causa aplicada.

(E) poderá Henrique apresentar a justificativa para sua recusa na prestação de horas extras sem limite de duração, caso em que a justa causa será revertida.

### 11.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Em razão de desentendimentos decorrentes de ordens com as quais não concordou, Ticiano ficou bastante alterado e passou a proferir diversas agressões verbais ao dono da empresa, que é seu chefe, agredindo a honra e a boa fama do mesmo. Este revidou, proferindo um soco em Ticiano, que lhe causou ferimentos. Em razão da situação, o empregador decide dispensar Ticiano. Com a rescisão do contrato de trabalho o empregador deve pagar a Ticiano

(A) saldo de salários, férias vencidas, férias proporcionais, 13º salário proporcional, aviso prévio e indenização pela dispensa.

(B) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional e 50% do aviso prévio, não sendo devida indenização pela dispensa em razão da justa causa praticada.

(C) saldo de salários e férias vencidas, tendo em vista a justa causa praticada.

(D) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional, 50% do aviso prévio e 50% da indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador.



(E) saldo de salários, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º salário proporcional e 50% da indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, não havendo que se falar em aviso prévio.

### 12.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Quanto à rescisão do contrato de trabalho, com base na jurisprudência sumulada do TST,

(A) ocorrendo a concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, o contrato de trabalho terá seu termo, independentemente da expiração ou não do benefício previdenciário.

(B) havendo a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito ao recebimento de 50% do valor do aviso prévio; pagamento integral do décimo terceiro salário e das férias vencidas e proporcionais; e a movimentação da conta vinculada do FGTS limitada a 80% do valor dos depósitos.

(C) o abandono de emprego durante o aviso prévio concedido pelo empregador, retira do empregado o direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

(D) presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, garantindo ao empregado o direito à indenização de 12 meses de salário.

(E) o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego

### 13.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Alegando dificuldades financeiras em razão da crise econômica, a empresa na qual Teobaldo trabalha não lhe paga salários há 4 meses. Inexistindo qualquer tipo de negociação coletiva tratando da questão, Teobaldo deverá

(A) aceitar a situação, uma vez que o empregado também assume os riscos do negócio.

(B) pedir demissão, uma vez que não deseja mais se submeter a tal situação.

(C) requerer para ser dispensado sem justa causa.

(D) solicitar a rescisão indireta do contrato, eis que caracterizada justa causa do empregador, que deixou de cumprir suas obrigações, sendo essencial que a prestação de serviços seja cessada imediatamente.

(E) ingressar com ação para a rescisão indireta do contrato e o pagamento das respectivas indenizações, eis que caracterizada justa causa do empregador, que deixou de cumprir suas obrigações, podendo permanecer ou não no serviço até final decisão do processo.

### 14.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Camélia é empregada da funerária Além da Eternidade desde 2020 e pretende entrar em acordo com a sua empregadora para a rescisão contratual. Seu salário é de R\$ 1.800,00 e o saldo do FGTS



em sua conta vinculada é de R\$ 2.500,00. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o aviso prévio indenizado e a indenização do FGTS deverão ser, respectivamente, de

- (A) R\$ 1.800,00 e R\$ 500,00
- (B) R\$ 900,00 e R\$ 500,00
- (C) R\$ 720,00 e R\$ 400,00
- (D) R\$ 900,00 e R\$ 400,00
- (E) R\$ 1.080,00 e R\$ 600,00

#### 15.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Hera, empregada não estável da empresa de eventos Deixa a Vida Me Levar, teve seu contrato de trabalho rescindido pela empresa durante a pandemia de Covid-19, sob alegação de força maior em virtude de impossibilidade não evitável de celebração de contratos. Sabendo-se que Hera faria jus a R\$ 7.000,00 em uma rescisão contratual sem justa causa comum, nessa situação, com base no dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho que regula a matéria, o valor que a empresa, sustentando sua alegação, pagou de rescisão foi

- (A) R\$ 3.500,00
- (B) R\$ 2.800,00
- (C) R\$ 4.200,00
- (D) R\$ 2.100,00
- (E) R\$ 1.750,00

#### 16.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Juliana, secretária, e sua empregadora Móveis Luxo Só Ltda. resolveram, de comum acordo, extinguir o contrato de trabalho que durou por 10 anos. A empregadora informou à Juliana que a mesma terá direito às verbas rescisórias, inclusive à indenização sobre o saldo do FGTS, pela metade. Entretanto, receberá pela metade o aviso prévio que será indenizado e poderá sacar metade dos seus depósitos fundiários, não tendo direito ao ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Com base em tais informações e, de acordo com a legislação vigente, a informação prestada pela empresa está

- (A) incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque de 80% dos seus depósitos fundiários.
- (B) totalmente correta.
- (C) incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque dos depósitos fundiários na sua integralidade.
- (D) incorreta, pois além de sacar metade dos seus depósitos fundiários, Juliana terá direito ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.
- (E) incorreta no tocante ao aviso prévio indenizado, que será devido integralmente.



### 17.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Henrique e Bruno são empregados da Lanchonete “R” Ltda. Em razão da prática de crimes diversos alheios ao ambiente de trabalho, ambos estão sendo processados criminalmente, mas continuam trabalhando normalmente, não faltando sem justificativa ao serviço. Esta semana a sentença penal condenatória de ambos transitou em julgado, e Henrique terá que cumprir pena em regime inicial fechado; já Bruno foi condenado à pena de reclusão mas com suspensão da execução da pena. Nesse caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a empregadora

- (A) poderá rescindir por justa causa ambos os contratos de trabalho em razão do trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias.
- (B) poderá rescindir por justa causa apenas o contrato de trabalho de Henrique.
- (C) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que não se trata de hipótese legal autorizadora da rescisão contratual nesta modalidade.
- (D) poderá rescindir por justa causa o contrato de trabalho tanto de Henrique quanto de Bruno, uma vez que, por terem cometido crimes, é configurado ato de improbidade, bem como mau procedimento, condutas autorizadas da rescisão contratual nesta modalidade.
- (E) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que são hipóteses específicas que caracterizam interrupção contratual.

### 18.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê que na hipótese de reconhecimento de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, as férias proporcionais

- (A) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o 13º salário proporcional, por expressa vedação legal.
- (B) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o aviso prévio, por expressa vedação legal.
- (C) são devidas ao empregado na proporção de 50%, e na mesma proporção o aviso prévio e o 13º salário.
- (D) são devidas ao empregado na proporção de 40%, assim como as férias vencidas.
- (E) são devidas ao empregado na proporção de 60%, e na mesma proporção o 13º salário.

### 19.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Na extinção do contrato de trabalho,

- (A) o pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou somente em dinheiro quando o empregado for analfabeto.



(B) qualquer compensação no pagamento não poderá exceder o equivalente ao período do aviso prévio devido ao empregado.

(C) a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

(D) o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

(E) as dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas dependem de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

## 20.FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

Lucia e sua empregadora, Transportadora Chega Bem Ltda., acordaram rescindir seu contrato de trabalho que já durava cinco anos. A empresa pagou à Lucia metade do aviso prévio indenizado e metade das férias proporcionais acrescidas de 1/3. O saldo de salário e o 13º salário proporcional foram pagos integralmente. Foram liberadas as guias para saque dos depósitos do FGTS, com multa de 20%, não sendo entregues as guias para percepção ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, por não estar previsto este direito à empregada. Tendo em vista o narrado, segundo as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à integralidade das férias proporcionais + 1/3.

(B) estão corretas as verbas pagas, bem como a liberação apenas das guias para saque do FGTS.

(C) Lucia faz jus ao recebimento das guias para ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, devendo requerê-las ao seu empregador.

(D) estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à multa de 40% sobre o FGTS, já que não possui direito ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.

(E) estão corretas as verbas pagas, entretanto esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho deverá, obrigatoriamente, ser homologada perante o sindicato profissional de Lucia ou Ministério do Trabalho.

## 21.FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018

Aristóteles é empregado da empresa Grécia Iluminada Ltda., recebendo como salário a importância de R\$ 2.800,00 mensais. Possui na sua conta vinculada do FGTS o montante de R\$ 4.000,00. Aristóteles e sua empregadora pretendem celebrar acordo para a rescisão contratual. Nesse caso, o empregado terá direito de receber aviso prévio indenizado, indenização sobre o saldo do FGTS e saque do FGTS, respectivamente, nos valores de



- (A) R\$ 1.400,00; R\$ 1.600,00; R\$ 2.000,00.
- (B) R\$ 2.240,00; R\$ 800,00; R\$ 3.200,00.
- (C) R\$ 2.800,00; R\$ 800,00; R\$ 4.000,00.
- (D) R\$ 1.400,00; R\$ 1.280,00; R\$ 3.200,00.
- (E) R\$ 1.400,00; R\$ 800,00; R\$ 3.200,00.

## 22.FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018

Maurício e a empresa LXG Tratores Ltda. chegaram a um acordo para rescindirem o contrato de trabalho, em vigor há cinco anos. A empresa pagou a Maurício, a título de verbas rescisórias, metade do aviso prévio indenizado e das férias proporcionais + 1/3; já o saldo de salário, as férias vencidas + 1/3 e o 13º salário proporcional foram pagos integralmente, com o saque de 50% dos depósitos do FGTS acrescidos da multa de 20%. Sobre as verbas rescisórias,

- (A) foram pagas de forma errada, uma vez que o 13º salário proporcional também é devido pela metade e não integralmente.
- (B) foram pagas corretamente, não tendo direito o obreiro a gozar do Programa do Seguro-Desemprego.
- (C) foram pagas corretamente, mas tendo direito o obreiro a gozar do Programa do Seguro-Desemprego, devendo o empregador lhe entregar as respectivas guias.
- (D) foram pagas de forma errada, uma vez que são devidas as férias proporcionais + 1/3 de forma integral e o saque de 80% dos depósitos do FGTS.
- (E) não existe esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho na legislação vigente, tendo em vista a impossibilidade de saque de apenas 50% dos depósitos.

## 23.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Thor, na vigência do seu contrato de trabalho com a empresa Delta Produções, vem descumprindo regulamento da empresa que proíbe o ingresso de pessoas, exceto se protegidas por equipamentos de segurança, no laboratório da empresa. Tal determinação está afixada no portal de entrada do laboratório. Nessa situação, fica caracterizada a justa causa para rescisão do contrato pelo empregador na capitulação prevista na Consolidação das Leis do Trabalho como

- (A) ato de improbidade.
- (B) desídia.
- (C) injúria desleal.
- (D) incontinência de conduta.
- (E) indisciplina.

## 24.FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017



Depois de trabalhar por oito anos na empresa Dukilo Atacadista Ltda., Romeu está se sentindo desmotivado e pretende procurar um novo trabalho. No entanto, não quer pedir demissão e, explicando a situação para o empregador, pede para ser dispensado. O empregador afirma que não tem intenção de dispensá-lo. Diante desse impasse, e considerando as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho previstas em lei, com as inovações da Lei no 13.467/2017,

(A) a única solução é Romeu pedir demissão, perdendo o direito à multa de 40% do FGTS, ao aviso prévio e não podendo levantar os depósitos do FGTS.

(B) Romeu pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, tendo em vista que o ato do empregador caracteriza justa causa, com o recebimento de todas as verbas rescisórias e levantamento integral dos depósitos do FGTS.

(C) Romeu e Dukilo Atacadista Ltda. podem fazer um acordo para a rescisão do contrato de trabalho, sendo que o empregado receberá multa de 20% do FGTS, metade do aviso prévio indenizado e a integralidade das demais verbas trabalhistas, e poderá movimentar 80% do valor dos depósitos do FGTS.

(D) o desinteresse de Romeu pelo trabalho caracteriza insubordinação, podendo o empregador dispensá-lo por justa causa, com a perda dos direitos rescisórios.

(E) Romeu e Dukilo Atacadista Ltda. podem fazer um acordo para rescisão do contrato de trabalho, o que precisa ser homologado perante o sindicato, com o pagamento de metade das verbas trabalhistas, metade do aviso prévio e da multa do FGTS, e com a possibilidade de levantamento integral dos depósitos do FGTS.

## 25.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

No tocante à rescisão do contrato de trabalho, considere:

I. Nas dispensas imotivadas plúrimas há necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

II. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de trabalho para sua efetivação.

III. O pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até dez dias contados após o término do contrato de trabalho, já a entrega ao empregado dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes pode ser feita em até trinta dias contados após o término do contrato de trabalho.

IV. Tanto a entrega dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes quanto o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

De acordo com a CLT e com as alterações feitas pela Lei no 13.467/2017, está correto o que consta APENAS em



- (A) III.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e IV.
- (E) IV.

#### 26.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada de trabalho, atingia produção bem inferior àquela realizada pelos colegas de sua equipe, além de apresentar um número elevado de faltas injustificadas. Por tais razões, a empregada foi advertida, verbalmente e por escrito, além de receber suspensão disciplinar por 2 dias. Na situação apresentada, Diana cometeu falta grave que ensejaria a dispensa por justa causa na modalidade de

- (A) incontinência de conduta.
- (B) ato de insubordinação.
- (C) atitude de indisciplina.
- (D) ato de improbidade.
- (E) desídia no desempenho das funções.

#### 27.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

A empresa de calçados Chão Azul Ltda. rescindiu o contrato de trabalho com justa causa da empregada Lívia que estava afastada do emprego gozando de auxílio doença previdenciário. Na última perícia médica Lívia teve alta do INSS, mas transcorridos cinquenta e cinco dias, ela não retornou ao trabalho e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com entendimento sumulado do TST, a empresa

- (A) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de quinze dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.
- (B) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de trinta dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.
- (C) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de sessenta dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.
- (D) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de noventa dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.



(E) não agiu corretamente, neste caso, em razão do gozo do benefício previdenciário, independentemente do lapso temporal, não se configura a hipótese de abandono de emprego, sendo vedada a dispensa com justa causa.

### 28.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

A empregada Héstia trabalhou na escola de educação infantil Pequeno Polegar como instrutora de dança contemporânea e jazz. Nos intervalos das aulas, Héstia acessava sites pornográficos em seu celular e praticava atos libidinosos com o porteiro da escola no banheiro dos funcionários. Além disso, Héstia frequentemente fumava em local proibido onde havia risco de incêndio e placas de sinalização proibitivas. Tais atitudes podem ser consideradas figuras de justa causa, respectivamente, nas modalidades:

- (A) desídia; incontinência de conduta.
- (B) incontinência de conduta; insubordinação.
- (C) improbidade; incontinência de conduta.
- (D) incontinência de conduta; indisciplina.
- (E) mau procedimento; indisciplina.

### 29.FCC/TRF3 – Analista Judiciário - Área Administrativa - 2016

Rosa Maria trabalhou como Gerente de Produtos na empresa Limpe Bem Ltda., que aluga equipamentos de limpeza residencial e industrial. A empregada trabalhou para a referida empresa de 01 de agosto de 2012 até 10 de novembro de 2015, quando foi dispensada sem justa causa, com a concessão de aviso prévio indenizado.

Uma semana após a comunicação da dispensa, Rosa Maria voltou à empresa para devolver dois equipamentos de limpeza que havia levado para sua residência, indevidamente e sem o conhecimento da empresa, com o objetivo de limpar um cômodo de sua casa.

Diante da situação fática apresentada e de acordo com o entendimento sumulado pelo TST, Rosa Maria

- (A) poderá sofrer a aplicação de uma penalidade como a advertência ou suspensão, mas não poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa.
- (B) poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, perdendo o direito ao restante do respectivo período de aviso prévio.
- (C) poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, mas terá direito de receber todos os valores relativos à rescisão sem justa causa, com a compensação da quantia referente ao aluguel do equipamento utilizado indevidamente.
- (D) perderá o período restante do aviso prévio, mas terá direito a receber os valores relativos às férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e saque do FGTS.



(E) não poderá ter sua dispensa imotivada convertida em dispensa por justa causa, porque o ato faltoso foi cometido antes da concessão do aviso prévio, não sendo mais possível alterar o motivo determinante da ruptura do contrato de trabalho.

### 30.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê algumas hipóteses em que ocorrerá a resolução do contrato de trabalho em razão de falta grave cometida pelo trabalhador. Assim, na terminologia legal, são motivos que constituem a justa causa para extinção do contrato de trabalho pelo empregador, EXCETO:

- (A) ato de indisciplina.
- (B) incontinência de conduta.
- (C) desídia no desempenho das respectivas funções.
- (D) violação de segredo da empresa.
- (E) recusa em realizar serviços defesos por lei ou alheios ao contrato.

### 31.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Carina, empregada da empresa X, estava em gozo de licença maternidade. Após 45 dias da cessação do referido benefício previdenciário, Carina não retornou ao serviço, nem justificou o motivo de não o fazer. Neste caso, de acordo com entendimento Sumulado do TST,

- (A) ocorrerá a imediata rescisão do contrato de trabalho de Carina, tendo em vista que o prazo máximo para o seu retorno após a cessação do benefício previdenciário é de quinze dias.
- (B) somente após sessenta dias da cessação do benefício previdenciário sem o retorno injustificado de Carina é que presumir-se-á o abandono de emprego.
- (C) somente após noventa dias da cessação do benefício previdenciário sem o retorno injustificado de Carina é que presumir-se-á o abandono de emprego.
- (D) a empresa X deverá notificar formalmente Carina para que retorne ao trabalho, enviando obrigatoriamente cópia da referida notificação ao INSS.
- (E) presume-se abandono de emprego, podendo ocorrer a rescisão do contrato de trabalho de Carina com justa causa.

### 32.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Somente podem ser consideradas justas causas os atos que se encaixem em uma das hipóteses taxativamente indicadas pela lei. Nesse contexto, há correspondência entre a conduta e o tipo legal:

- (A) Walter subtrai para si o relógio de Alcides, após abrir seu armário no vestiário da empresa. Foi dispensado por mau procedimento.



- (B) Juvenal, encarregado de seção, discute com os empregados Sílvio, Janete e Guilherme, chamando-os de ladrão, piranha e caloteiro, respectivamente. Foi dispensado por desídia.
- (C) Celestino agride fisicamente Wilson, seu colega de trabalho, causando-lhe lesões corporais leves. Foi dispensado por incontinência de conduta.
- (D) Rivaldo recebe ordem direta de seu supervisor para realização de determinada tarefa. A ordem não é cumprida. Foi dispensado por insubordinação.
- (E) Ricardo, Maurício e Luiz, ajudantes de manutenção, são pegos pela quinta vez jogando dados, a dinheiro, na oficina. Foram dispensados por indisciplina.

### 33.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Mário, empregado da Empresa X, foi despedido por justa causa por ter praticado ofensas físicas contra seu chefe. Ingressou com ação trabalhista contra sua ex-empregadora, mas não comprovou suas alegações de que agiu desta maneira por ter sido ofendido em sua honra por seu superior hierárquico, razão pela qual a sentença trabalhista manteve a justa causa aplicada como motivo da rescisão do contrato de trabalho. Neste caso, Mário terá direito, além do saldo de salário, a

- (A) férias vencidas + 1/3 que já tinha adquirido.
- (B) aviso prévio, 50% de 13º salário proporcional e 50% das férias vencidas + 1/3, sem direito ao saque dos depósitos do FGTS e da multa de 40%.
- (C) todas as verbas rescisórias como dispensa sem justa causa, pois ofensas físicas contra seu chefe não se configuram como motivo de justa causa, estando errada a sentença proferida.
- (D) 13º salário proporcional e férias vencidas + 1/3, além do saque dos depósitos do FGTS, sem a multa de 40%.
- (E) nenhuma outra verba rescisória, em razão da prática de conduta tipificadora da justa causa.

### 34.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Arnaldo foi admitido em 13/01/2014 e pediu demissão em 29/10/2014. Em razão do pedido de demissão

- (A) recebeu férias proporcionais de 9/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (B) recebeu férias proporcionais de 10/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (C) recebeu férias proporcionais de 8/12, acrescidas de 1/3 a mais do que o salário normal.
- (D) não recebeu férias proporcionais, pois o pedido de demissão lhe retirou esse direito.
- (E) não recebeu férias proporcionais, pois pediu demissão antes de completar um ano de vigência do contrato de trabalho.

## Aviso prévio

### 35. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025



Randolfo foi contratado pela empresa Linux Informática Ltda. em 02/01/2019. Sendo dispensado sem justa causa em 14/03/2025, de acordo com as previsões legais aplicáveis, Randolfo tem direito a um aviso prévio de

- (A) 30 dias.
- (B) 60 dias.
- (C) 48 dias.
- (D) 45 dias.
- (E) 90 dias.

### 36.FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Como instituto típico das rescisões sem justa causa dos contratos de trabalho, que tem por Objetivo tornar a intenção da parte que quiser rescindir o contrato conhecida da outra parte, com determinada antecedência, o aviso prévio é regulado por lei e sua concessão e seus efeitos são Objeto de diversos entendimentos consolidados pelo TST, em especial através de suas Súmulas. Entre as disposições legais e os entendimentos do TST, destaca-se a previsão de que:

- (A) a concessão no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, de guarda provisória para fins de adoção não assegura ao empregado adotante a estabilidade provisória.
- (B) em se tratando de empregado que recebe salário variável, pago na base de tarefa, o cálculo do aviso prévio indenizado deverá ser feito levando em conta a média dos últimos 12 meses de serviço.
- (C) O valor das horas extras habituais e as gorjetas recebidas pelo empregado integram o aviso prévio indenizado.
- (D) a redução do horário de trabalho durante o aviso prévio dado pelo empregador pode ser substituída pelo pagamento das horas que foram trabalhadas.
- (E) o empregado não tem direito ao reajuste salarial coletivo concedido no curso do período do aviso prévio, se este tiver sido indenizado.

### 37.FCC/TRT - SE - 2024

Hoje Laina, que trabalha para a empresa Casas Ltda., completa vinte e dois anos de labor na referida empresa. Nesse caso e considerando esta circunstância, na hipótese de rescisão contratual sem justa causa, Laina terá direito ao aviso prévio indenizado na proporção de

- (A) 99 dias.
- (B) 60 dias.
- (C) 96 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 90 dias.



### 38.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Margarida foi empregada celetista da empresa de serviços de limpeza Brilho Eterno, tendo laborado para a mesma por 30 anos, de 20/06/1994 a 20/06/2024, sendo dispensada com a indenização do aviso prévio. Nessa situação, conforme previsão legal, a mesma fará jus ao aviso prévio indenizado equivalente a

- (A) 60 dias.
- (B) 30 dias.
- (C) 120 dias.
- (D) 90 dias.
- (E) 150 dias.

### 39.FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Vitória Régia foi empregada da Panificadora Pão na Chapa Ltda. de 01/01/2016 a 31/12/2021, data em que terminou o aviso prévio trabalhado da referida empregada. Entendendo que o aviso prévio concedido pela empresa não foi correto, Vitória Régia pretende ajuizar ação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Na situação narrada, conforme legislação vigente, o aviso prévio concedido à empregada deveria ter sido de

- (A) 33 dias.
- (B) 45 dias.
- (C) 30 dias.
- (D) 48 dias.
- (E) 42 dias.

### 40.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

Camélia é empregada celetista do Restaurante Prato Bom, tendo ingressado em 01/01/2013, na função de cozinheira. A empresa pretende rescindir o contrato da referida empregada em 31/12/2022, indenizando o aviso prévio. O salário de Camélia corresponde a R\$ 2.100,00. Nessa hipótese, com base na legislação federal vigente, o aviso prévio de Camélia deverá ser de

- (A) R\$ 3.360,00.
- (B) R\$ 3.990,00.
- (C) R\$ 4.200,00.
- (D) R\$ 2.100,00.
- (E) R\$ 3.500,00.

### 41.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário



Platão trabalhou na empresa de alimentos processados Churrasco no Pote Ltda. de 10/01/2014 a 10/12/2021, percebendo como último salário o valor de R\$ 3.000,00. Na rescisão do seu contrato de trabalho por iniciativa da empresa, a mesma optou por indenizar o aviso prévio de Platão. Nessa hipótese, com base na legislação federal que disciplina a matéria, a indenização do aviso prévio de Platão será de

- (A) R\$ 6.000,00
- (B) R\$ 3.000,00
- (C) R\$ 5.400,00
- (D) R\$ 5.100,00
- (E) R\$ 4.800,00

#### 42.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Com relação ao aviso prévio, considere:

- I. Conta-se o prazo do aviso prévio excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento.
- II. Ao aviso prévio serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 30 perfazendo um total de até 60 dias.
- III. É possível e legal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio trabalhado, pelo pagamento das horas correspondentes.
- IV. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

De acordo com a legislação competente, bem como com entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e III.
- (E) I e IV

#### 43.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Sobre o aviso prévio, considerando as disposições legais e o entendimento pacífico do TST, considere:

- I. Sendo dispensada por justa causa fundada em insubordinação no curso do aviso prévio, Agnes deixará de receber o restante do aviso prévio, mas receberá as demais verbas rescisórias, pois a dispensa inicialmente tinha sido sem justa causa.



II. Faltando 40 dias para o término do contrato de experiência, Joana é dispensada sem justa causa pelo empregador, hipótese que lhe dá direito ao recebimento do aviso prévio.

III. Após ser dispensada sem justa causa, Cilene pede ao empregador dispensa do cumprimento do aviso prévio, informando que precisa descansar e está pensando em fazer uma viagem. Aceito o pedido pelo empregador, este ficará isento do pagamento do aviso prévio, pois Cilene renunciou ao respectivo direito.

IV. Nancy teve concedido auxílio-doença no curso do aviso prévio, o que implica em que os efeitos da sua dispensa somente se concretizem depois de expirado o benefício previdenciário.

V. Por receber salário na base de tarefa, o cálculo do aviso prévio de Arnaldo será feito de acordo com a média dos salários recebidos durante a vigência do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS de

- (A) II e IV.
- (B) I e III.
- (C) IV e V.
- (D) II, III e V.
- (E) I, II e IV.

#### 44. FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018

No tocante ao aviso prévio, considere:

I. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é aquele de trinta dias para os empregados com até um ano de serviço na mesma empresa, acrescidos de três dias por ano de serviço até o máximo de sessenta dias, perfazendo um total de noventa dias.

II. O pagamento relativo ao período do aviso prévio indenizado não está sujeito à contribuição do FGTS.

III. Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação da demissão.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

#### 45. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018



Em relação ao instituto jurídico denominado aviso prévio, as normas da Consolidação das Leis do Trabalho estipulam que

- (A) a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato por prazo determinado, deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de 30 dias.
- (B) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
- (C) será proporcional pela metade na despedida indireta, salvo se houver ajuste em contrário.
- (D) a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, sem a integração do período no seu tempo de serviço.
- (E) o empregado que cometer falta grave por desídia, considerada como justa para a rescisão, durante o prazo do aviso prévio, não perde o direito ao restante do respectivo prazo.

#### 46. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Em relação ao instituto jurídico do aviso prévio, nos termos das normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) havendo aplicação da dispensa do empregado por justa causa em razão de desídia no desempenho de suas funções deverá ser concedido aviso prévio.
- (B) em caso de despedida indireta e rescisão por culpa recíproca não é devido o aviso prévio.
- (C) o pagamento relativo ao período de aviso prévio trabalhado está sujeito à contribuição para o FGTS, o que não ocorre quando o mesmo for indenizado.
- (D) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido em duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral, independentemente de quem tenha promovido a rescisão.
- (E) é incorreto substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

#### 47. FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

A notificação ou comunicação antecipada que uma das partes faz à outra manifestando a sua intenção em romper o contrato de trabalho é conceituada como aviso prévio. Conforme previsão legal e sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) é permitido por lei substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes, desde que acrescida do adicional de horas extras em dobro.
- (B) após a comunicação do aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte fica obrigada a aceitar a reconsideração.



- (C) o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer quaisquer das faltas consideradas pela lei como justa causa para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.
- (D) a ocorrência de qualquer motivo de justa causa no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.
- (E) é devido o aviso prévio na despedida indireta, mas nesse caso o valor das horas extraordinárias habituais não integrará o aviso prévio indenizado.

#### 48.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

Sobre o instituto do aviso prévio previsto na legislação trabalhista,

- (A) o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem com até 1 ano de serviço na mesma empresa, sendo acrescidos 3 dias por ano prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias.
- (B) o prazo de aviso prévio para os contratos por prazo determinado de 2 anos será de até 60 dias, ou seja, 30 para cada ano completo ou fração superior a seis meses.
- (C) a falta de aviso prévio por parte do empregado confere ao empregador o direito de descontar a metade dos salários correspondentes ao prazo respectivo.
- (D) em caso de rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa cometida pelo empregador não será devido o aviso prévio.
- (E) o empregado que cometer falta grave que enseja justa causa para a rescisão durante o prazo de aviso prévio não perderá o direito ao restante do respectivo prazo.

#### 49.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Doutrina conceitua o aviso prévio como o ato de comunicação antecipada de uma parte a outra da intenção de romper o contrato de trabalho. Conforme regras contidas na legislação sobre o instituto do aviso prévio é correto afirmar:

- (A) É utilizado em todas as modalidades de contratos por prazo determinado e indeterminado.
- (B) No término normal dos contratos de experiência o seu prazo é reduzido para oito dias.
- (C) Em contrato por prazo indeterminado que perdurou de janeiro de 2014 até outubro de 2014 o prazo será de trinta e três dias.
- (D) A falta do aviso prévio por parte do trabalhador dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
- (E) O valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso prévio indenizado.

#### 50.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador - 2016

Em relação ao aviso prévio, considere:

- I. Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho em decorrência do encerramento definitivo das atividades da empresa não é devido aviso prévio.



II. Contrato de trabalho por prazo determinado que contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada não gera direito do empregado ao aviso prévio, mesmo que seja executado tal direito pelo empregador.

III. É válida a substituição do período que se reduz da jornada de trabalho durante o aviso prévio concedido pelo empregador pelo pagamento das horas correspondentes, desde que acrescidas do adicional de 50% sobre o valor da hora normal.

IV. Aviso prévio e garantia de emprego são dois institutos incompatíveis, razão pela qual somente após o final do período desta pode ser concedido aquele.

V. Tendo, no curso do aviso prévio, sido concedido ao empregado auxílio-doença, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário, tendo em vista que a projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) IV e V.
- (B) II e III.
- (C) I, IV e V.
- (D) III e V.
- (E) I, II e IV.

### 51.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Em relação ao aviso prévio, é INCORRETO o entendimento adotado por

- (A) Roberval, que presta horas extras habituais, e pleiteia que as mesmas integrem seu aviso prévio indenizado.
- (B) Salomão, que, requerendo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregador, pretende receber o valor correspondente ao aviso prévio.
- (C) Juvêncio, que, tendo sido dispensado sem justa causa, recusa-se a aceitar a reconsideração pelo empregador do aviso prévio.
- (D) Severiano, que recebe salário pago na base de tarefa, e pretende que o cálculo do aviso prévio seja feito de acordo com a média dos últimos doze meses de serviço.
- (E) Aníbal, que, tendo pedido demissão, requer a redução de duas horas diárias durante o aviso prévio, sem prejuízo do salário integral.

## Procedimentos rescisórios

### 52.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário



Celina e Sérgio foram empregados da Loja de Calçados Passo Certo Ltda., por 6 e 8 meses, respectivamente. Entretanto, em razão da crise econômica, foram dispensados em julho deste ano, quando a Celina foi concedido aviso prévio indenizado de 30 dias, sendo que Sérgio cumprirá 30 dias de aviso prévio trabalhado. Em relação ao prazo máximo previsto pela CLT para pagamento das verbas rescisórias,

- (A) Celina deve receber suas verbas até o 10º dia do término do aviso prévio e Sérgio até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio.
- (B) ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do contrato de trabalho.
- (C) ambos os empregados receberão seus haveres em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio.
- (D) Celina deve receber suas verbas até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Sérgio até o 10º dia do término do aviso prévio.
- (E) ambos os empregados receberão suas verbas 10 dias após a homologação sindical da rescisão do contrato de trabalho.

### 53.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – 2017 (adaptada)

O contrato de trabalho cumpre um ciclo existencial: nasce em determinado momento e chega ao seu final, extinguindo-se por vários motivos. No tocante à rescisão do contrato de trabalho, modalidades e indenização devida,

- (A) constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, entre outras, a negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço.
- (B) não há necessidade de o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, no caso de pedido de demissão e dispensa por justa causa, ter especificada a natureza e discriminado o valor de cada parcela paga ao empregado.
- (C) havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, a indenização devida ao empregado poderá ser reduzida até o limite de 1/3 daquela que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador.
- (D) o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, em qualquer hipótese, o empregador reduzir o seu trabalho, mesmo que essa redução não afete sensivelmente a importância dos salários.

### 54.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê algumas normas que regulam a rescisão dos contratos individuais de trabalho. Nos termos dessas regras, é INCORRETO afirmar:



- (A) O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso-prévio for indenizado.
- (B) Constitui motivo de rescisão contratual por justa causa a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.
- (C) Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização, à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.
- (D) Ocorrerá a rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
- (E) O empregado poderá pleitear a rescisão indireta de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo na hipótese de não cumprir o empregador as obrigações do contrato.

## Estabilidades e garantias de emprego

### 55.FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

Pedro celebrou contrato de trabalho por prazo determinado pelo período de 2 anos, o qual foi extinto naturalmente pelo advento do seu termo final preestabelecido. Após o término do contrato, Pedro descobriu que fora acometido por doença incapacitante que possui relação com as atividades que desenvolvia na empresa. Em consulta na internet, Pedro se deparou com o artigo 118 da Lei 8.213/1991, segundo o qual "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente", o que lhe gerou dúvidas sobre o seu direito à estabilidade nele prevista. Consultando um advogado, este lhe esclareceu que, de acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 porque ela tem por pressupostos o afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, o que não ocorreu no caso, embora o fato de se tratar de contrato de trabalho por tempo determinado não seja relevante, pois os trabalhadores submetidos a tais contratos gozam da referida garantia provisória de emprego.
- (B) há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991, pois a doença incapacitante foi constatada no período de projeção do aviso prévio indenizado, período que integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.
- (C) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 por se tratar de contrato por prazo determinado e, ainda que assim não fosse, a referida garantia de emprego tem



como pressupostos o afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, o que não ocorreu no caso.

(D) há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991, pois, embora ela tenha por pressupostos o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, ela também será devida se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, sendo que o fato de o contrato ser por tempo determinado não afasta referida garantia provisória de emprego.

(E) não há o direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213/1991 por se tratar de contrato por prazo determinado, sendo que o fato de não ter havido afastamento superior a 15 dias no curso do contrato e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário não seria determinante, pois a estabilidade é garantida se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

#### 56.FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

Ana foi demitida sem justa causa sem que o seu empregador soubesse do seu estado gravídico. De acordo com o quanto previsto na Constituição Federal de 1988 e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST),

A) a empregada demitida tem direito aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade apenas se forem requeridos durante o período de estabilidade provisória.

B) a trabalhadora demitida tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até três meses após o parto, devendo, portanto, ser reintegrada com o pagamento dos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

C) a trabalhadora demitida tem direito à reintegração ainda que requerida após o término do seu período de estabilidade provisória, bem como ao pagamento de indenização.

D) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador o exime do dever de reintegração da trabalhadora, bem como do pagamento de indenização pelo período de estabilidade provisória.

E) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da trabalhadora ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória.

#### 57.FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Considerando as previsões constitucionais e legais sobre estabilidade provisória no emprego e a interpretação sumulada adotada pelo TST sobre o tema, considere as seguintes hipóteses:

I. Raoni, auxiliar de produção, sofreu acidente de trabalho típico em março de 2024, ficando afastado por 60 dias, com recebimento de auxílio-doença acidentário. Com a cessão do benefício previdenciário, retornou ao trabalho em maio de 2024.

II. Sidnalva, técnica de enfermagem, foi eleita membro suplente da CIPA em julho de 2023. Seu mandato terminou em julho de 2024.



III. Tiane, auxiliar de escritório, foi dispensada com aviso prévio indenizado em 10/04/2025. Em 25/04/2025 descobriu estar grávida desde o final de março. A empresa afirma que não sabia da gestação.

IV. Guttemberg, analista contábil, teve seu nome registrado como candidato a dirigente sindical em 01/03/2025. Em 05/03/2025, a empresa comunicou a dispensa sem justa causa.

V. Ariadne, analista de projetos, eleita em 13/11/2023 membro da comissão de representantes de empregados na empresa, foi dispensada pelo empregador em 13/01/2025, sem que houvesse qualquer motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro que justificasse a dispensa.

A partir das situações narradas,

(A) Ariadne tem direito a estabilidade no emprego até 13/11/2025.

(B) Sidnalva não tem direito a estabilidade no emprego porque foi eleita como membro suplente da CIPA.

(C) Tiane não tem direito a estabilidade no emprego porque o aviso prévio foi indenizado e o empregador não sabia da gravidez quando da dispensa.

(D) Guttemberg não tem direito a estabilidade no emprego porque, quando da dispensa, ele ainda não tinha sido eleito dirigente sindical.

(E) Raoni tem estabilidade no emprego por 18 meses após a cessação do benefício previdenciário e retorno ao trabalho.

#### 58.FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Entre 13 e 17/01/2025 foram abertas as inscrições para os candidatos às eleições no Sindicato de uma determinada categoria profissional. A eleição ocorreu em 22/01/2025. Entre os inscritos estavam Juvenal, Jocelino e Jurandir, todos empregados da empresa Limpbrilho Industrial Ltda., e que foram eleitos. Considerando que Juvenal, eleito dirigente do Sindicato, estava cumprindo aviso prévio trabalhado de 02 a 31/01/2025; que Jocelino foi eleito como dirigente do Sindicato; que Jurandir foi eleito como membro do Conselho Fiscal do Sindicato; que a posse de todos nos cargos ocorreu em 27/01/2025; que o Sindicato encaminhou em 10/02/2025 uma comunicação por escrito ao empregador, informando sobre a eleição e a posse, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) fixado em suas Súmulas e Orientações Jurisprudenciais, o direito à estabilidade provisória no emprego é assegurado:

(A) somente ao Jocelino e ao Jurandir, pois Juvenal registrou sua candidatura no curso do aviso prévio, o que impede o reconhecimento do direito.

(B) a nenhum deles, já que o Sindicato somente encaminhou a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.

(C) ao Juvenal, ao Jocelino e ao Jurandir, já que os três foram eleitos, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.



- (D) somente ao Jocelino, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.
- (E) somente ao Juvenal e ao Jocelino, já que ambos foram eleitos como dirigentes do Sindicato, sendo irrelevante o fato de o Sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa mais de 15 dias após a inscrição da candidatura e da posse.

#### 59.FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Dez dias após ter sido dispensada sem justa causa em 14/09/2023, com à recebimento de todas as verbas rescisórias, Nerine sentiu mal-estar e, no atendimento médico que procurou, realizou exames que constaram que ela estava grávida, com 6 semanas de gestação. Após seis meses do nascimento da criança, Nerine procurou a ex-empregadora e informou que, no momento da rescisão do contrato de trabalho, estava grávida. Diante dos fatos e considerando o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Nerine

- (A) não tem direito à reintegração e nem aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista à término do período relativo à garantia de emprego.
- (B) deve ser reintegrada, com à pagamento dos salários e demais verbas relativas ao período posterior à reintegração.
- (C) deve ser reintegrada, com pagamento de todos os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.
- (D) tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego.
- (E) não deve ser reintegrada e nem tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, uma vez que não comunicou a empresa antes do nascimento da criança.

#### 60.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Hipócrates foi eleito pelos empregados da Churrascaria Boi Bão como seu representante para cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA): Celeste está grávida, tendo informado seu empregador, o Banco YZ, de seu estado gestacional. Considerando a situação narrada, à luz do que prevê o ordenamento jurídico trabalhista,

- (A) Celeste possui garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança e Hipócrates desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término de seu mandato na CIPA
- (B) Hipócrates tem garantia de emprego até 18 meses do término de seu mandato na CIPA e Celeste faz jus à mesma garantia, até 120 dias após o parto de seu filho.
- (C) Celeste possui garantia de emprego até 6 meses após o nascimento da criança e Hipócrates até 1 ano após o término de seu mandato na CIPA



(D) apenas Celeste possui estabilidade provisória, sendo desde a confirmação da gravidez até 4 meses após o nascimento do filho, não gozando desta garantia Hipócrates, porque a mesma é limitada aos membros indicados pelo empregador.

(E) Hipócrates tem garantia de emprego até 2 anos do término de seu mandato na CIPA e Celeste faz jus à mesma garantia, desde a confirmação da gravidez até 6 meses após o parto de seu filho.

#### 61.FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

Afrodite assinou, em 12/3/2019, com a empresa Olimpo, contrato de trabalho por prazo indeterminado e, em 12/12/2022, foi demitida sem justa causa de seu trabalho. Em 10/1/2023, em exame médico de rotina, Afrodite descobriu que estava grávida, com dois meses de gestação, cuja data provável da concepção foi apontada em 10/11/2022. Diante disso, Afrodite foi procurar o seu antigo empregador para requerer os seus direitos. Diante do que estabelece a jurisprudência consolidada do TST,

(A) Afrodite somente terá direito à garantia de emprego pretendida caso haja previsão em norma coletiva de sua categoria profissional.

(B) tendo em vista que tanto Afrodite como seu empregador somente souberam da gravidez após encerrado o contrato de trabalho, Afrodite não tem direito à reintegração do emprego, mas somente à indenização decorrente da garantia de emprego.

(C) o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da garantia de emprego.

(D) Afrodite só terá direito ao benefício previdenciário do salário-maternidade, pago pelo INSS, no prazo de vinte e oito dias antes e noventa e um dias após o parto.

(E) ao não informar seu empregador de que estava grávida no momento de sua demissão, Afrodite não tem mais direito a qualquer garantia de emprego, tendo em vista que está se dá somente durante a vigência do contrato de trabalho.

#### 62.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Os empregados da empresa de vigilância Farol Aceso, que possui 2.500 empregados, pretendem eleger comissão de seus representantes para entendimento direto com o empregador. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, esta comissão deverá ser composta por I membros, cujo mandato dos representantes dos empregados será de II, sendo que os representantes dos empregados na comissão III garantia contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. As lacunas I, II e III devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

(A) 7 – 1 ano – não possuem

(B) 3 – 2 anos – não possuem

(C) 5 – 1 ano – não possuem

(D) 3 – 1 ano – possuem

(E) 7 – 2 anos – possuem



### 63.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Margarida, empregada registrada em CTPS na Loja de Armazinhos Tendetudo deu à luz uma menina, e ficará afastada em gozo de licença-maternidade. Conforme a Constituição Federal de 1988, Margarida terá garantia de emprego

- (A) por até 5 meses após o parto.
- (B) de 180 dias após o parto.
- (C) de 120 dias após o parto.
- (D) pelo período de licença-maternidade.
- (E) de 120 após o término da licença-maternidade.

### 64.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Mirtes, em contrato de experiência firmado com a Confecção Elegance Ltda., acidentou-se nas dependências da empresa, escorregando no piso que estava molhado e sofrendo uma luxação no tornozelo direito. Ao término do contrato de experiência a empresa informou a Mirtes que a relação entre as partes estava encerrada, pagando-lhe as verbas rescisórias correspondentes. Com base em jurisprudência sumulada que cuida do tema,

- (A) a estabilidade por acidente do trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que o seu prazo máximo de 90 dias é incompatível com o prazo da estabilidade assegurada ao empregado acidentado, que é de 12 meses.
- (B) a estabilidade por acidente do trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que para esta modalidade contratual inexistente o requisito da continuidade da relação de emprego.
- (C) o contrato, ainda que por experiência, não poderia ser encerrado porque Mirtes sofreu acidente do trabalho, o que lhe garante, pela simples ocorrência do acidente, o direito à estabilidade no emprego.
- (D) ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente de acidente do trabalho, o direito à estabilidade somente seria reconhecido se Mirtes tivesse ficado afastada por mais de 15 dias, com a consequente percepção do auxílio-doença acidentário.
- (E) ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente de acidente do trabalho, o direito de Mirtes à estabilidade somente seria reconhecido se, do acidente sofrido, tivesse decorrido doença profissional.

### 65.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Marlei é analista contábil na Metalúrgica Ferrosa S/A e também dá aulas de gestão de projetos na faculdade de administração de empresas. Sendo filiado ao Sindicato dos Professores, candidatou-se para as eleições do referido Sindicato e foi eleito dirigente, com mandato de cinco anos. Em



razão de reestruturação dos departamentos, Marlei é dispensado sem justa causa pela Metalúrgica Ferrosa S/A. A dispensa de Marlei, de acordo com jurisprudência sumulada do TST, é

- (A) válida, pois o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.
- (B) válida, pois havendo a reestruturação de departamentos, não há razão para subsistir a estabilidade.
- (C) válida, porque todo dirigente sindical é eleito juntamente com um suplente e, com a dispensa do titular, o cargo é assumido pelo suplente.
- (D) inválida, porque, mesmo Marlei tendo dois empregos, a estabilidade como dirigente sindical impede a sua dispensa por qualquer de seus empregadores.
- (E) inválida, pois a Metalúrgica Ferrosa S/A não foi comunicada formalmente sobre a eleição de Marlei como dirigente do Sindicato dos Professores.

#### 66.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Arquimedes é membro titular da CIPA indicado pelo seu empregador, na fábrica de lâmpadas Brilho Intenso Indústria e Comércio Ltda.. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho e a Constituição Federal de 1988, Arquimedes

- (A) não poderá sofrer despedida arbitrária, tendo seu emprego garantido até 2 anos após o término do seu mandato.
- (B) não goza de estabilidade provisória no emprego, a qual é restrita apenas a membros titulares eleitos pelos empregados.
- (C) é detentor de estabilidade provisória no emprego até 1 ano após o término do seu mandato.
- (D) não goza de estabilidade provisória no emprego, a qual é restrita apenas a membros eleitos pelos empregados, titulares e suplentes.
- (E) não poderá sofrer despedida arbitrária, tendo seu emprego garantido até 1 ano após o término do seu mandato.

#### 67.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Carolina, Mariana e Antônio são empregados da empresa Viação Mar Azul Ltda. Carolina foi contratada por prazo determinado e descobriu que está grávida. Mariana, contratada por prazo determinado, recentemente sofreu um acidente de trabalho e encontra-se afastada de suas atividades profissionais. Antônio, por sua vez, contratado por prazo indeterminado, acaba de registrar sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical. Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

- (A) O desconhecimento da empresa Viação Mar Azul Ltda. do estado gravídico de Carolina afasta o direito ao pagamento de indenização decorrente da estabilidade gestante, existente desde a comunicação da gravidez até cinco meses após o parto.



- (B) Mariana goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho.
- (C) Carolina não tem direito à estabilidade provisória, existente desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, pois foi admitida mediante contrato por tempo determinado.
- (D) Fica vedada a dispensa de Antônio, a partir do momento da data da eleição a cargo de direção de entidade sindical, até 1 ano após o final do seu mandato, exceto se fosse como suplente.
- (E) Antônio teria direito à estabilidade, mesmo que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical tivesse sido realizado durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado.

#### 68.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Considerando as disposições legais e o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a respeito das hipóteses de estabilidade provisória no emprego, considere:

- I. Mariano, membro do conselho fiscal do Sindicato dos Comerciários de Presidente Prudente e Região, por atuar na defesa de direitos da categoria respectiva, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.
- II. Antonia, eleita como suplente de diretor da Cooperativa criada e gerida pelos empregados das Indústrias Reunidas Laterman Ltda, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.
- III. Embora, em razão do acidente de trabalho sofrido, tenha ficado afastado do trabalho por mais de 15 dias e tenha percebido auxílio-doença acidentário, Zelindo não tem direito à garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, pois foi contratado por prazo determinado.
- IV. Bernardo, empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical, goza de estabilidade provisória, pois exerce na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.
- V. Cleide, empregada doméstica que ficou grávida no curso do contrato de experiência, tem direito a estabilidade provisória do emprego desde o registro da candidatura até 120 dias após o parto, por disposição expressa da Lei Complementar nº 150/2015.

Está correto o que consta APENAS de

- (A) I e IV.
- (B) II e III.
- (C) II e V.
- (D) III.
- (E) IV.

#### 69.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Considere as afirmações abaixo.



I. Matheus trabalha na filial da empresa X, na cidade de Caruaru. Em 25 de abril de 2017 foi eleito membro da CIPA. Entretanto, no dia 28 de outubro de 2017, o estabelecimento em que trabalhava foi extinto e ele foi dispensado sem justa causa. A dispensa é válida, em razão da extinção do estabelecimento.

II. Uma empregada gestante foi despedida sem justa causa no primeiro mês de gravidez. O empregador desconhecia a gravidez da empregada. A dispensa é válida, em razão do desconhecimento do estado gravídico pelo empregador.

III. Uma empresa constituiu em 15 de setembro de 2017 Comissão de Conciliação Prévia com atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho havidos em seu âmbito. Um dos representantes que a compõe, eleito pelos empregados, foi dispensado sem justa causa em 23 de janeiro de 2018. A dispensa é válida porque somente são detentores de estabilidade no emprego, até o término do mandato, os integrantes de Comissão de Conciliação Prévia instituída no âmbito do sindicato.

IV. Uma empresa que possui 500 empregados promoveu, em 23 de janeiro de 2018, eleição para a composição e instituição de comissão de representação dos trabalhadores. Um dos três membros que compõem a comissão foi dispensado arbitrariamente dois dias após a eleição e um dia antes de tomar posse. A dispensa é inválida, tendo em vista que os integrantes da comissão têm estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

#### 70.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Osmar, Pintor a pistola, trabalha na Metalúrgica 2 Pinos S/A, que possui trezentos empregados. Pretende se candidatar ao cargo de representante dos empregados na nova modalidade de comissão de representação de empregados, com a finalidade de promover o entendimento direto com seu empregador. Tendo em vista a Lei no 13.467/2017,

- (A) nesta modalidade não está prevista a estabilidade provisória no emprego, razão pela qual, mesmo eleito, Osmar poderá ser despedido a qualquer momento.
- (B) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária somente se for eleito para o cargo de representante dos empregados, até um ano após o fim do mandato.
- (C) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do mandato.



- (D) Osmar poderá sofrer despedida arbitrária, desde que eleito e homologada a rescisão contratual pelo sindicato profissional.
- (E) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até dois anos após o fim do mandato.

### 71.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

José foi dispensado sem justa causa, após 11 meses de serviço. Passou a cumprir o aviso prévio trabalhando, optando pela redução de duas horas diárias do seu horário normal de trabalho. Entretanto, neste período, registrou sua candidatura para eleição a cargo de dirigente sindical. De acordo com a legislação e o entendimento sumulado do TST, neste caso a empregadora de José deverá

- (A) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio trabalhado com a redução de duas horas diárias de seu horário de trabalho lhe assegura a estabilidade.
- (B) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio não lhe assegura a estabilidade.
- (C) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio indenizado.
- (D) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio trabalhado se equipara às regras dos contratos de trabalho por prazo determinado, assegurando-lhe a estabilidade.
- (E) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio trabalhado com opção de manter a jornada normal de trabalho, podendo faltar ao serviço, sem prejuízo do salário, por sete dias corridos.

### 72.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Com relação aos institutos da estabilidade e garantias provisórias de emprego, e considerando a legislação vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) cessa a estabilidade provisória do Presidente da CIPA com a extinção do estabelecimento da empresa, sendo que nessa hipótese não se considera arbitrária a sua despedida pelo empregador.
- (B) a estabilidade do empregado eleito dirigente sindical compreende o período desde o registro da candidatura, até 1 ano após o término do mandato, desde que tenha sido eleito membro titular.
- (C) o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não afasta o direito à estabilidade, posto que o mesmo integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.



(D) para as empresas com mais de 60 empregados, gozarão de garantia de emprego, empregados eleitos representantes de comissão incumbidas de acompanhar e fiscalizar a regular cobrança e distribuição de gorjetas, vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos.

(E) a falta de comunicação da entidade sindical ao empregador acerca do registro de candidatura de empregado e, eventualmente, a sua posse, se eleito, sempre será causa que inviabiliza a estabilidade provisória.

### 73.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Ícaro trabalha no Hotel Sossego como analista do setor de recursos humanos, filiado ao sindicato de sua categoria profissional. Registrou-se como candidato a dirigente sindical para o biênio 2016/2017 e foi vitorioso. Com fundamento na legislação e no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em relação à estabilidade provisória e ao exercício na função de dirigente sindical,

(A) a estabilidade de Ícaro fica assegurada a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical, até dois anos após o final do seu mandato.

(B) caso houvesse a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não haveria razão para subsistir a estabilidade.

(C) a estabilidade estaria assegurada a Ícaro ainda que ele estivesse cumprindo aviso prévio por ocasião do registro de sua candidatura.

(D) o empregado eleito para cargo de representação profissional, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, mas poderá ser transferido para qualquer filial da empresa ainda que lhe dificulte o desempenho das suas atribuições sindicais.

(E) se Ícaro pertencesse à categoria diferenciada e fosse eleito dirigente sindical gozaria de estabilidade ainda que não exercesse na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

### 74.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, no tocante à estabilidade do dirigente sindical, considere:

I. Não é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, se a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse tenha sido realizada fora do prazo legal previsto na CLT, mesmo que a ciência do empregador ocorra na vigência do contrato de trabalho.

II. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não subsistirá a estabilidade.

III. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.



- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) II.
- (E) III.

### 75.FCC/TRF3 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Judith Cristina, assistente administrativo na empresa Sem Rumor Representação Comercial, foi dispensada sem justa causa em 14/10/2015, sendo quitadas todas as verbas rescisórias inerentes ao contrato de trabalho.

No dia 30/10/2015, após um mal estar, Judith Cristina passou por uma consulta médica quando, então, foi constatado que estava grávida, com 6 semanas de gestação. Após seis meses do nascimento da criança, Judith Cristina procurou a empresa Sem Rumor Representação Comercial e informou que, no momento da rescisão do contrato de

trabalho, estava grávida. Diante dos fatos e de acordo com o entendimento sumulado pelo TST, Judith Cristina

- (A) não tem direito à reintegração e aos salários, em razão do término da garantia de emprego.
- (B) deve ser reintegrada, com o pagamento dos salários e demais verbas relativas ao período posterior à reintegração.
- (C) deve ser reintegrada, com pagamento de todos os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.
- (D) tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego.
- (E) não tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, uma vez que não comunicou a empresa antes do nascimento da criança.

### 76.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador – 2016

Com base no entendimento pacífico da jurisprudência em relação às estabilidades provisórias no emprego, deve ser considerada como correta a seguinte situação:

- (A) Dispensada sem justa causa em 10/05/2015, com aviso prévio indenizado, Maria entrou em contato com o empregador dizendo que em 25/05/2015 obteve a confirmação de que estava grávida de um mês. Pleiteou indenização atinente aos salários e demais vantagens até cinco meses após o parto, de acordo com preceito constitucional. A empresa alegou que não teve ciência da gravidez até o rompimento do contrato e, portanto, a rescisão foi plenamente válida.
- (B) Empregada admitida em 01/04/2015, por contrato de experiência com prazo de 60 dias. Em 28/05/2015, sofreu acidente do trabalho. A empresa não reconhece o direito à estabilidade em face do tipo de contrato firmado.



(C) Diante do encerramento das atividades do estabelecimento da empresa situado em Sinop, empregado eleito suplente da CIPA exige que a empresa obrigatoriamente proceda sua transferência para o estabelecimento da empresa em Cáceres, com a manutenção de seu mandato e, conseqüentemente, de sua estabilidade no emprego.

(D) Empresa, não reconhecendo o direito a estabilidade provisória no emprego de empregado eleito para o cargo de delegado sindical, dispensa o mesmo sem justa causa.

(E) Empregado eleito diretor suplente de Cooperativa discorda de sua dispensa sem justa causa, considerando ser detentor de estabilidade provisória no emprego, na forma da lei.

### 77.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Camila foi admitida pela empresa "Z" mediante contrato de trabalho por tempo determinado. Durante a vigência do referido contrato Camila descobriu que está grávida. Neste caso, segundo o entendimento sumulado do TST, Camila

(A) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.

(B) não tem direito à estabilidade provisória tendo em vista que foi contratada por prazo determinado.

(C) somente não terá direito a estabilidade provisória se o contrato por prazo determinado tratar-se de contrato de experiência.

(D) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até quatro meses após o parto.

(E) tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

### 78.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Considerando as regras legais sobre estabilidade no emprego, é correto afirmar:

(A) Amanda, grávida de oito meses, não poderá ser dispensada sem justa causa até cinco meses após o parto.

(B) Porfírio, eleito Diretor Suplente do sindicato profissional, pode ser dispensado sem justa causa, tendo em vista que a garantia é assegurada apenas aos diretores eleitos como titulares.

(C) Palomita, tendo ficado afastada do trabalho pelo período de seis meses e percebendo benefício previdenciário, em razão de doença decorrente da atividade exercida na empresa, não pode ser dispensada por seu empregador pelo período de cento e oitenta dias.

(D) Claudeir, representante do empregador na CIPA, não pode ser dispensado sem justa causa desde a confirmação da candidatura até um ano após o término do mandato.

(E) Irene, Diretora Financeira com responsabilidade sobre todas as unidades da América Latina da empresa Hansonfields, não tem direito a estabilidade no emprego em razão da gestação, tendo



em vista o seu elevado cargo, o grau de confiança que o empregador nela deposita e a responsabilidade decorrente do cargo.



## GABARITO



## GABARITO

|      |            |       |      |
|------|------------|-------|------|
| 1. E | 25.D       | 49.D  | 73.B |
| 2. A | 26.E       | 50.A  | 74.B |
| 3. E | 27.B       | 51.E  | 75.D |
| 4. E | 28.D       | 52.B  | 76.D |
| 5. A | 29.B       | 53.A  | 77.E |
| 6. D | 30.E       | 54.A  | 78.A |
| 7. D | 31.E       | 55.D  |      |
| 8. C | 32.D       | 56.E  |      |
| 9. E | 33.A       | 57.A  |      |
| 10.B | 34.B       | 58.D  |      |
| 11.D | 35.anulada | 59.D  |      |
| 12.E | 36.B       | 60.A  |      |
| 13.E | 37.E       | 61.C  |      |
| 14.B | 38.D       | 62.D  |      |
| 15.A | 39.B       | 63.A  |      |
| 16.A | 40.B       | 64.D  |      |
| 17.B | 41. D      | 65. A |      |
| 18.C | 42.E       | 66. D |      |
| 19.C | 43.A       | 67. B |      |
| 20.A | 44.C       | 68.E  |      |
| 21.E | 45.B       | 69.B  |      |
| 22.D | 46.E       | 70.C  |      |
| 23.E | 47.C       | 71.B  |      |
| 24.C | 48.A       | 72.D  |      |

